

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Барнаульский юридический институт

*В.Ю. Белицкий
К.К. Логачев*

**Макет уголовного дела
по части 3 статьи 264
Уголовного кодекса Российской Федерации**

Учебно-методическое пособие



Барнаул 2018

ББК 67.408.111.3я73

Б 432

Белицкий, В.Ю., Логачев, К.К.

Б 432 Макет уголовного дела по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации : учебно-методическое пособие / В.Ю. Белицкий, К.К. Логачев. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2018. – 191 с.

ISBN 978-5-94552-327-2

Рецензенты:

Гаврилов Е.Г. – заместитель начальника ГСУ – начальник следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю;

Чаплыгина В.Н. – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова.

Учебно-методическое пособие включает в себя образцы процессуальных документов, начиная с повода для возбуждения дела и заканчивая обвинительным заключением.

В основе макета уголовного дела находится одна из типичных ситуаций, возникающих по уголовным делам о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На ее основе предложен алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов, в ходе реализации которого оформляются необходимые процессуальные документы.

Разработанный макет уголовного дела адресован курсантам, слушателям, адъюнктам образовательных организаций высшего образования системы МВД России, слушателям курсов повышения квалификации при изучении таких дисциплин, как «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Криминалистика», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Практикум по проведению следственных действий», а также может быть использован сотрудниками органов предварительного расследования.

ББК 67.408.111.3я73

ISBN 978-5-94552-327-2

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2018
© Белицкий В.Ю., Логачев К.К., 2018

Введение

Одной из актуальных проблем, связанных с интенсивным развитием автомобильного транспорта, является проблема обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий¹, занимают 8-е место в списке основных причин смертности в мире и являются главной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. При этом ежегодно на дорогах мира погибает свыше 1 млн человек, а ущерб, причиняемый этими ДТП, достигает миллиардов долларов².

В нашей стране ежегодно совершается огромное количество ДТП, в результате которых причиняется вред здоровью или даже наступает смерть человека. Так, согласно данным оперативного информационно-аналитического обзора ФКУ НИЦ БДД МВД России, за 9 месяцев 2016 г. на улицах и дорогах страны произошло 125 607 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 14 567 и ранено 159 860 человек³.

14 марта 2016 г. на заседании президиума Государственного совета, посвященного вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры России. Владимир Владимирович напомнил, что за прошедшее десятилетие в результате дорожно-транспортных происшествий получили ранения более трех миллионов человек, погибло при этом 350 тысяч человек⁴.

15 марта 2016 г., выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ, генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольников отнес обеспечение безопасности дорожного движения к числу главных приоритетов⁵.

Количество преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, также ежегодно высоко, хотя и наблюдается положительная динамика снижения преступлений рассматриваемого вида. Так, например, если в 2014 г. зарегистрировано 28 437 преступлений рассматриваемого вида, в 2015 г. – 26 662, то в 2016 г. – 22 013 данных преступлений⁶.

¹ Далее – ДТП.

² Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. World health organization 2013 // URL: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/ru/.

³ Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года. Оперативный информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2016. С. 3.

⁴ Заседание президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/51506>.

⁵ Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства 15 марта 2017 г. URL: <https://мвд.рф/document/7393866>.

⁶ Статистические данные ГИАЦ МВД России. URL: <https://мвд.пф/folder/101762/1/>.

Основными видами ДТП являлись столкновение транспортных средств (41,7%) и наезд на пешехода (28,3%)¹. При этом проблема наездов на пешеходов вызывает особую тревогу. Согласно статистическим данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, в период с января по ноябрь 2016 г. произошло 47 598 ДТП, в которых погибли 5344 пешехода, получили травмы 44 468 пешеходов². В Алтайском крае с января по ноябрь произошло 1022 ДТП с участием пешеходов. Погибли 72 человека. Только в г. Барнауле в указанный период произошло 567 ДТП с участием пешеходов. 17 человек погибли, 585 были ранены³. Исходя из статистических данных, большинство аварий в крае, в которых пострадали пешеходы, произошло по вине водителей автомобилей. Таких за 10 месяцев 2016 г. зарегистрировано 613⁴.

Многие из таких происшествий вызывают серьезный общественный резонанс. Например, 2 марта 2016 г. на улице Солнечная Поляна около дома № 29 в г. Барнауле водитель автомобиля Toyota Vista (государственный регистрационный знак А 572 ХВ 22) совершил наезд на двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель с места происшествия скрылся⁵.

Результаты анализа правоприменительной практики, проведенного опроса следователей позволяют говорить о том, что расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, оформление составляемых в ходе расследования процессуальных документов представляют определенную сложность. Поэтому применение в практической деятельности рекомендаций по составлению процессуальных документов, содержащихся в макете уголовного дела, позволит повысить качество расследования преступлений рассматриваемого вида.

Разработанный макет уголовного дела не преследует цели решения всех проблем, возникающих при организации расследования дорожно-транспортных преступлений, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Цель исследования – на примере расследования конкретного уголовного дела предложить образцы типичных процессуальных документов, составляемых в ходе проверки и предварительного расследования уголовных дел о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Отметим, что подготовленный макет уголовного дела не содержит копий документов, удостоверяющих личность подозреваемого (обвиняемого), копий свидетельств о рождении, о смерти, иных регистрационных документов, хотя в

¹ Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года. Оперативный информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2016. С. 4.

² Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения. URL: <http://www.gibdd.ru/stat/>.

³ Где в Барнауле наезжают на пешеходов? Карта ДТП на дорогах города. URL: <http://www.amic.ru/news/380741/>.

⁴ Там же.

⁵ В Барнауле разыскивают свидетелей резонансного ДТП, в котором погибли два пешехода // ИД «Алтапресс». URL: <http://altapress.ru/auto/story/v-barnaule-raziskivayut-svideteley-rezonansnogo-dtp-v-kotorom-pogibli-dva-peshehoda-175136>.

материалах реальных уголовных дел такие документы должны быть. При разработке макета уголовного дела акцент сделан на документы, составляемые в процессе производства по уголовному делу, которые являются типичными для расследования ДТП, повлекших по неосторожности причинение смерти человека, и при составлении которых могут быть допущены ошибки.

Анализ материалов уголовных дел, возбужденных по факту совершения дорожно-транспортных преступлений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации)¹, свидетельствует, что одной из типичных является ситуация наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. Именно такая ситуация положена в основу разработанного макета уголовного дела.

Типичным поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП о совершенном происшествии.

Материалы проверки, как правило, представлены следующими документами:

- административный материал по факту совершения ДТП;
- объяснения от водителя транспортного средства, совершившего ДТП, от очевидцев совершенного ДТП;
- постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы;
- протокол осмотра места происшествия со схемой и фототаблицей;
- запросы в ГИБДД с целью установления номеров телефонов людей, общившихся о произошедшем ДТП, и ответ на данные запросы.

При наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

В содержащемся в макете уголовного дела постановлении о возбуждении уголовного дела сделан вывод о нарушении водителем транспортного средства пунктов 10.1, 14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД РФ)². Вместе с тем анализ правоприменительной практики, результатов проведенных опросов следователей, расследующих уголовные дела о преступлениях рассматриваемого вида свидетельствует об отсутствии единообразия в данном вопросе.

В части изученных постановлений о возбуждении уголовных дел есть указание на нарушение конкретного пункта ПДД РФ, в других следователи ограничиваются описанием обстоятельств произошедшего события без указания на конкретное нарушение ПДД РФ.

Учитывая, что диспозиция ст. 264 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, авторы макета уголовного дела посчитали необходимым и в постановлении о возбуждении уголовного дела указать на нарушение конкретного пункта ПДД РФ.

Первоочередным, неотложным следственным действием, в ходе которого осуществляется сбор доказательств по преступлениям рассматриваемого вида,

¹ Далее – УК РФ.

² О Правилах дорожного движения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 24.03.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

является осмотр места происшествия. К задачам осмотра места ДТП относятся обнаружение, фиксация и изъятие следов, а также других вещественных доказательств, их предварительное исследование, выяснение обстановки происшествия, выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Очевидно, что ДТП скоротечно, оно развивается и заканчивается в течение нескольких секунд. Обстановка места ДТП не может сохраняться длительное время в связи с тем, что проезжая часть должна быть как можно быстрее освобождена для движения. Следы на месте происшествия быстро уничтожаются проходящим транспортом и в результате атмосферных воздействий. Не исключена возможность умышленного или случайного внесения изменений в дорожную обстановку со стороны лиц, находящихся на месте ДТП. В связи с этим результаты и качество расследования во многом зависят от своевременного выезда на место происшествия, тщательного и квалифицированного его осмотра и от правильного закрепления результатов осмотра в соответствующих документах.

При проведении осмотра иногда создается впечатление, что обстоятельства ДТП и его причины очевидны, нет необходимости в подробной фиксации всех следов и объектов на месте ДТП, а достаточно обозначить некоторые основные из них (положение транспортного средства, труп, следов колес). Однако многолетняя практика показывает, что на месте ДТП нет следов и объектов главных и второстепенных. Осколки стекол, частицы лакокрасочного покрытия, узлы и детали, отделившиеся от транспортного средства, царапины, следы на проезжей части и другое могут иметь важное значение для установления механизма ДТП и лиц, виновных в его совершении.

Целенаправленность осмотра места происшествия определяется видом ДТП, особенностями механизма происшествия, условиями, в которых проводится осмотр, другими обстоятельствами. В представленном макете уголовного дела содержится пример оформления протокола осмотра места происшествия в рассматриваемой ситуации, связанной с наездом транспортного средства на пешехода. Данная ситуация является типичной, но в то же время вымышленной. В связи с тем, что ситуация придумана, все содержащиеся в макете уголовного дела размеры, расстояния и прочие величины также носят вымышленный характер.

Материалы предварительного расследования направлены на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, с учетом специфики преступлений рассматриваемого вида. В частности, доказыванию подлежит событие преступления, т.е. дата, время, место совершенного ДТП; его способ – в рассматриваемой ситуации наезд на пешехода; нарушение водителем транспортного средства ПДД РФ; исправность транспортного средства и его механизмов; виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, в т.ч. наличие водительского стажа и пр.; характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, и другие обстоятельства.

Результат анализа литературы и материалов судебно-следственной практики позволяет выделить различные способы систематизации материалов уголовного дела: хронологический, систематический, по видам процессуальных документов и др. Полагаем, оптимальным способом систематизации является смешанный, в ос-

нову которого положены различные критерии классификации. Именно смешанный способ систематизации реализован в рамках предложенного макета учебного уголовного дела.

Заключительным документом предварительного расследования, отражающим решение следователя, является обвинительное заключение и приложения к нему. В данном документе подводятся итоги расследования, приводятся доказательства обвинения и защиты.

На практике сложились различные способы изложения доказательств обвинения в обвинительном заключении: по видам доказательств (в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ), хронологический, систематический и др. Считаем, что способ изложения доказательств в обвинительном заключении обусловлен спецификой совершенного преступления, характером и содержанием собранных доказательств и может быть индивидуальным по конкретному уголовному делу. В связи со сказанным полагаем, что наилучшим способом изложения доказательств является сочетание способов, когда все доказательства излагаются во взаимосвязи, отражая содержательную логику доказывания.

Применительно к доказательствам защиты анализ уголовных дел позволяет говорить, что иногда в данной части обвинительного заключения следователи приводят показания подозреваемого, обвиняемого не только в случае отрицания им своей вины или признания вины частично, но и в случае полного признания вины и согласия с предъявленным обвинением.

Считаем, что доказательства защиты – это сведения, которые опровергают обвинение, отсутствие тех или иных фактов, на которые указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В связи с этим в случае признания подозреваемым, обвиняемым своей вины, дачи им признательных показаний такие показания являются доказательством обвинения и как доказательство защиты указаны быть не могут. При частичном признании вины такие показания могут быть использованы как доказательства обвинения (в части признания вины), так и доказательства защиты (в части отрицания вины).

Авторами пособия умышленно были использованы различные шрифты при оформлении процессуальных документов. Например, шрифт Segoe Script применен для того, чтобы показать, что записи (подписи) делаются собственноручно.

Процессуальные документы, содержащиеся в представленном макете уголовного дела, выполнены в соответствии с законодательством по состоянию на 1 мая 2017 г. В частности, использованы нормы УПК РФ в редакции Федерального закона от 17.04.2017 № 160-ФЗ.

Надеемся, что использование в процессе правоприменительной деятельности предложенных примеров оформления процессуальных документов, содержащихся на страницах настоящего макета уголовного дела, позволит снизить количество процессуальных ошибок, допускаемых при составлении процессуальных документов досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело № 235454

по обвинению *Гусева Валерия Сергеевича*
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ

возбуждено: 18.02.2017

окончено: 28.03.2017

г. Энск 2017

СПРАВКА

о результатах судебного рассмотрения дела
№ 235454

СО ОП № 2 УМВД России по г. Энску
наименование органа, проводившего следствие (дознание)
Фамилия Гусев

Имя и отчество обвиняемого Валерий
Сергеевич

Дата рождения 21 августа 1980 г.

Место рождения г. Энск Энской области
край, область, район,

город, село
Гражданство Российская Федерация

Дата приговора или определения
«__» _____ 20__ г.

Существо приговора или определения

а) осужден _____
ст. УК и мера

наказания полностью

б) оправдан _____
по какой статье

обвинения и по какому основанию

Дата вступления приговора (определения)
в законную силу

«__» _____ 20__ г.

Судья
«__» _____ 20__ г.

фамилия, подпись

КОРЕШОК СПРАВКИ

Гусев Валерий Сергеевич
фамилия, имя, отчество обвиняемого

Справка направлена в СО ОП № 2 УМВД
России по г. Энску
_____ орган

«__» _____ 20__ г.

Секретарь суда _____

подпись

Примечание

Настоящая справка к уголовному делу прилагается на каждого обвиняемого.

Установочные данные в справке и корешке заполняются следователем или органом дознания в зависимости от того, кем привлечено лицо к уголовной ответственности.

Сведения о решении по делу заполняются в суде. Справка после ее оформления судом возвращается в орган, проводивший расследование, для дальнейшего направления в 1-й спецотдел МВД УВД по территориальности.

Корешок справки остается в уголовном деле.

Опись документов, находящихся в уголовном деле № 235454

№ п/п	Наименование документа	л.д.
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	1
2.	Сопроводительное письмо	2
3.	Уведомления	3, 4
4.	Рапорт	5
5.	Уведомление	6
6.	Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности	7
7.	Рапорт	8, 10
8.	Акт выявленных недостатков в содержании дорог	9
9.	Рапорт	10
10.	Справка о дорожно-транспортном происшествии и приложение к ней	11-13
11.	Объяснение В.С. Гусева	14-15
12.	Рапорт	19
13.	Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему	16-21
14.	Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему	22-29
15.	Акт приема-передачи транспортного средства для помещения на специализированную стоянку	30-31
16.	Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении	32-33
17.	Запросы	34, 36, 38
18.	Ответы на запросы	35, 37, 39
19.	Объяснение Б.Г. Брызгунова	40-41
20.	Постановление о признании потерпевшим	42-44
21.	Протокол допроса потерпевшей Н.В. Фокиной	45-46
22.	Расписка	47
23.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	48
24.	Протокол допроса свидетеля Б.Г. Брызгунова	49-51
25.	Протокол проверки показаний на месте свидетеля Б.Г. Брызгунова	52-54
26.	Протокол допроса свидетеля Г.Б. Мигалкина	55-57
27.	Протокол допроса свидетеля Н.В. Донских	58-60
28.	Постановление о назначении защитника	61
29.	Ордер защитника	62

Трошин

30.	Протокол разъяснения подозреваемому его права и порядка заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве	63-64
31.	Протокол допроса подозреваемого В.С. Гусева	65-69
32.	Протокол проверки показаний на месте подозреваемого В.С. Гусева	70-73
33.	Постановление о назначении медицинской экспертизы	74
34.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с постановлением о назначении судебной экспертизы	75
35.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы	76
36.	Заключение эксперта № 2004	77-86
37.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с заключением эксперта № 2004	87
38.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта № 2004	88
39.	Постановление о назначении автотехнической судебной экспертизы	89
40.	Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы	90
41.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы	91
42.	Заключение эксперта № 6062 и фототаблица к нему	92-99
43.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта № 6062	100
44.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с заключением эксперта № 6062	101
45.	Постановление о назначении автотехнической судебной экспертизы	102-103
46.	Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы	104
47.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы	105
48.	Заключение эксперта № 6063	106-109
49.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта № 6063	110
50.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с заключением эксперта № 6063	111
51.	Постановление о получении образцов для сравнительного исследования	112
52.	Протокол получения образцов для сравнительного исследования	113-114
53.	Постановление о назначении экспертизы запаховых следов	115-116

Трошин

54.	Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении судебной экспертизы	117
55.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы	118
56.	Заключение эксперта № 77063	119-124
57.	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта № 77063	125
58.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с заключением эксперта № 77063	126
59.	Уведомление обвиняемого В.С. Гусева	127
60.	Уведомление защитника И.В. Ковалевой	128
61.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого В.С. Гусева	129-133
62.	Сопроводительное письмо прокурору	134
63.	Уведомление потерпевшей Н.В. Фокиной	135
64.	Протокол допроса обвиняемого В.С. Гусева	136-139
65.	Характеризующий материал на обвиняемого В.С. Гусева	140
66.	Требование ОСК на имя В.С. Гусева	141
67.	Запрос в ЭОНД	142
68.	Ответ на запрос	143
69.	Поручение о производстве отдельных следственных действий	144
70.	Сопроводительное письмо	145
71.	Справка-характеристика на В.С. Гусева	146
72.	Запрос на характеристику	147-148
73.	Сопроводительное письмо	149
74.	Характеристика на В.С. Гусева	150
75.	Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)	151-154
76.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	155
77.	Уведомление потерпевшей Н.В. Фокиной об окончании следственных действий и разъяснение права на ознакомление с материалами уголовного дела	156
78.	Протокол ознакомления потерпевшей Н.В. Фокиной с материалами уголовного дела	157
79.	Протокол ознакомления обвиняемого В.С. Гусева и его защитника И.В. Ковалевой с материалами уголовного дела	158-159
80.	Протокол разъяснения обвиняемому условий выбора порядка судопроизводства	160-162

Трошин

81.	Заявление адвоката о выплате процессуальных издержек	163
82.	Постановление о выплате процессуальных издержек	164-165
83.	Обвинительное заключение и приложения к нему	166-177

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Энск

(место составления)

« 18 » февраля 20 17 г.
14 час. 10 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)

рассмотрев рапорт инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенанта полиции Г.Б. Мигалкина о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем по неосторожности смерть человека, зарегистрированный в КУСП № 346 от 08.02.2017,

поступивший в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по г. Энску в 22 час. 40 мин. 08.02.2017, и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области, в районе дома № 115 на ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив п. 10.1, 14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, руководствуясь ст. 38, 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить в отношении Гусева Валерия Сергеевича уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Индустриального района г. Энска.

Следователь

Трошин
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Индустриального района г. Энска.

« 18 » февраля 2017 г. в 14 час. 15 мин.

О принятом решении сообщено подозреваемому В.С. Гусеву 18 февраля 2017 г.

Следователь

Трошин
(подпись)



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энск, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enskr.ru
ОКПО 12345678

Прокурору Индустриального района
г. Энска

старшему советнику юстиции
А.В. Мамонтову

18.02.2017 № 4/6-326
на № _____ от _____

О направлении копии постановления

В соответствии с частью 4 ст. 146 УПК РФ направляем в Ваш адрес копию постановления о возбуждении уголовного дела № 235454, возбужденного 18 февраля 2017 года по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении В.С. Гусева (рапорт зарегистрирован в КУСП № 346 от 08.02.2017), по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске, в ходе которого водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

Приложение: по тексту, на 1 л.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску,
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
18.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Гусеву Валерию Сергеевичу
ул. Народная, д. 14, кв. 12,
г. Энгс, Энгская область,
665332

18.02.2017 № 4/6-327
на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ уведомляем Вас о том, что по результатам проверки рапорта, зарегистрированного в КУСП № 346 от 08.02.2017, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энгске, в ходе которого Вы, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справились с управлением и допустили наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

18 февраля 2017 г. принято решение о возбуждении в отношении Вас уголовного дела № 235454 по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Принятое решение может быть Вами обжаловано руководителю следственного органа – начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 УМВД России по г. Энгску, прокурору Индустриального района г. Энгска, а также в суд Индустриального района г. Энгска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энгску

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получил лично 18 февраля 2017 года.

Гусев

В.С. Гусев

18.02.2017

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
18.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Фокиной Наталье Васильевне
ул. Сухова, д. 104, кв. 12,
г. Энгс, Энгская область,
665338

18.02.2017 № 4/6-328
на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ уведомляем Вас о том, что по результатам проверки рапорта, зарегистрированного в КУСП № 346 от 08.02.2017, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энгске, в ходе которого В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте происшествия.

18 февраля 2017 г. принято решение о возбуждении в отношении В.С. Гусева уголовного дела № 235454 по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Принятое решение может быть Вами обжаловано руководителю следственного органа – начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 УМВД России по г. Энску, прокурору Индустриального района г. Энгска, а также в суд Индустриального района г. Энгска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получила лично 18 февраля 2017 года.

Фокина

Н.В. Фокина

18.02.2017

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
18.02.2017

Начальнику УМВД России
по г. Энску

полковнику полиции
А.А. Добрынину

Рапорт

г. Энск

«08» февраля 2017 г.

Докладываю, что в г. Энске 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, в районе дома № 115 по ул. Сухова, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте происшествия.

Прошу зарегистрировать данный рапорт в КУСП для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Инспектор ДПС ДЧ ОБДПС
по выезду на место ДТП
лейтенант полиции

Мигалкин

Г.Б. Мигалкин

КУСП № 346

от 08.02.2017

ОП № 2 УМВД России по
г. Энску

Дежурный Уздечкин К.А.

Подпись Уздечкин



МВД РОССИИ
Отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
ОГИБДД УМВД России по г. Энску
ул. Дорожная, 1, г. Энск, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 224-422
E-mail: OGIBDD.uvd@enskr.ru
ОКПО 12345678

Начальнику ОП № 2 УМВД России
по г. Энску

полковнику полиции
А.А. Добрынину

11.02.2017 № 5/336-2

на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии со ст. 151 УПК РФ направляю Вам материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по факту дорожно-транспортного происшествия: 8 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин. В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигаясь по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт в г. Энске, допустил наезд на пешехода А.П. Фокина, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Так как от полученных телесных повреждений А.П. Фокин умер, состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, отсутствует, а в действиях В.С. Гусева усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ.

Приложение: 1. Материалы проверки на 26 л., в 1 экз.
2. Постановление о передаче сообщения по подследственности на 1 л.
3. Рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 л.

Начальник
полковник полиции

Кормушкин

О.П. Кормушкин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. П.П. Тихонов
224-456
11.02.2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Энск

(место составления)

« 11 »

февраля

20 17 г.

Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Энску полковник полиции
(должность, звание следователя)

О.П. Кормушкин,

рассмотрев рапорт инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенанта полиции Г.Б. Мигалкина о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем по неосторожности смерть человека, зарегистрированный в КУСП № 346 от 08.02.2017,

поступивший в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по г. Энску в 22 час. 40 мин. 08.02.2017, и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 на ул. Сухова в г. Энске В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RU, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт в г. Энске, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте происшествия.

Учитывая, что от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм А.П. Фокин скончался, состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, отсутствует. В то же время в действиях В.С. Гусева усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 п. 1 ст. 145 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Материал по факту дорожно-транспортного происшествия (сообщение КУСП № 346 от 08.02.2017 ОП № 2 УМВД России по г. Энску) передать по подследственности в отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску.

2. Данное решение может быть обжаловано в прокуратуру Индустриального района г. Энска либо в суд Индустриального района г. Энска в порядке, установленном ст. 123-125 УПК РФ.

Начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Энску
полковник полиции

Кормушкин

О.П. Кормушкин

Начальнику УМВД
России
по г. Энску

полковнику полиции
А.А. Добрынину

**Рапорт
об обнаружении признаков преступления**

г. Энск

«10» февраля 2017 г.

В соответствии со ст. 143 УПК РФ докладываю, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив пункты 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справившись с управлением транспортным средством, допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте происшествия.

Учитывая, что от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм А.П. Фокин скончался, состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, отсутствует. В то же время в действиях В.С. Гусева усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ.

В связи с изложенным прошу передать материал в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Старший инспектор ИАЗ ОГИБДД
УМВД России по г. Энску

майор полиции

Тихонов

П.П. Тихонов

10.02.2017

АКТ
выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных
сооружений и технических средств организации
дорожного движения

г. Энск
 (место составления)

« 08 » февраля 20 17 г.

Мною: инспектором ДПС ДЧ ОБДПС лейтенантом полиции Г.Б. Мигалкиным
 (должность, звание, Ф.И.О.)

В присутствии свидетелей (Ф.И.О., адрес места жительства):

1. Васильев Алексей Геннадьевич, г. Энск, ул. Веры Кащеевой, д. 198, кв. 12

2. Сухих Валерий Михайлович, г. Энск, ул. Северо-Западная, д. 234, кв. 98

Составлен настоящий акт в том, что на участке: г. Энск, ул. Сухова, д. 115
 (наименование улицы, дороги, км)

выявлены следующие недостатки в содержании дороги, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения: на указанном участке проезжей части ул. Сухова отсутствуют дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

Подписи:

Инспектор ДПС Мигалкин

1. Свидетель Васильев

2. Свидетель Сухих

«08» февраля 2017 г. Время «22» ч «10» мин.

Время передачи информации представителю организации, обслуживающей данный участок: «09» час. «10» мин. «09» февраля 20 17 г.

Принял: диспетчер Гуров А.С.
 (должность, Ф.И.О.)

Инспектор ДПС ДЧ ОБДПС
 по выезду на место ДТП
 лейтенант полиции

Мигалкин

Г.Б. Мигалкин

Врио начальника ОГИБДД
УМВД России по г. Энску

подполковнику полиции
А.Г. Ефремову

Рапорт

г. Энск

«10» февраля 2017 г.

Докладываю, что 8 февраля 2017 г. в 21 час. 40 мин. в дежурную часть ОГИБДД по г. Энску поступило сообщение о том, что 8 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин в г. Энске неустановленным автомобилем под управлением неустановленного лица произошел наезд на пешехода, мужчину. При движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт в районе дома № 115 на ул. Сухова допущен наезд на пешехода А.П. Фокина, который от полученных повреждений скончался на месте.

Работая по данному происшествию, мной проверены следующие автомастерские на предмет ремонта автомобилей с повреждениями передней части: «Винтик», «Ремонт-Колесо», «Авангард», «Авторем-Плюс». В данных автомастерских автомобилей с характерными повреждениями не установлено. В период с 22 часов 08.02.2017 по 09 часов 10.02.2017 автомобили с подобными повреждениями не поступали.

В дежурную часть ОГИБДД по г. Энску 10.02.2017 в 12 час. 10 мин. поступило сообщение от В.С. Гусева о том, что он совершил наезд 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. на ул. Сухова, д. 115 в г. Энске. По данному факту у В.С. Гусева получено объяснение.

Инспектор ДПС ДЧ ОБДПС
по выезду на место ДТП
лейтенант полиции
10.02.2017

Мигалкин

Г.Б. Мигалкин

Приложение
к Приказу МВД России
от 01.04.2011 № 154
(форма справки)

СПРАВКА

о дорожно-транспортном происшествии

08 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин.

В районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске

**Угловой штамп
органа внутренних
дел**

(должен содержать
полные реквизиты
подразделения, вклю-
чая адрес места
расположения)

(место дорожно-транспортного происшествия, наименование
населенного пункта, улицы, дороги, на каком километре)

автомобиль «Тойота Тауринг Хайс»,
гос. рег. знак
К 321 КК 22 RUS, под управлением
Гусева В.С., допустил наезд на пешехода
Фокина А.П.

(обстоятельства происшествия, количество участников)

Широта (N):

Долгота (E):

Информация о коорди-
натах места происше-
ствия (заполняется на
основании данных,
полученных с исполь-
зованием навигацион-
ной аппаратуры ГЛО-
НАСС или
ГЛОНАСС/GPS)

☒ ВОДИТЕЛЬ: ГУСЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Энская область, г. Энск, ул. Народная, д. 14,
кв. 12

(место жительства)

телефон

913 - 9842400

(код)

(номер)

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения:

☐ да ☒ нет

Направление на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения:

☐ да ☒ нет

Водительское удостоверение или временное раз-
решение:

22 О П

серия

123456

номер

A B C D E

категория (ненужное
зачеркнуть)

☐ Протокол об административном правонарушении

☐ Определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении

☐ Постановление по делу об административном правонарушении

☐ Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

(существо нарушения, пункт Правил дорожного движения, часть, статья Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, устанавливающая ответственность)

Страховой полис: серия AAА № 111111111111

(наименование страховой организации,
оформившей страховой полис)

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: Тойота Тауринг Хайс

(марка, модель)

гос. рег. знак

K321KKRUS

VIN 22233345

Принадлежит: Гусеву Валерию Сергеевичу

ул. Народная, д. 14, кв. 12, г. Энск, Энская область, 665332

(фамилия, имя, отчество, место жительства/адрес организации)

В результате ДТП повреждено: механические повреждения центральной части капота
и бампера в виде деформации металла и пластика, повреждения ветрового стекла

3*.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон** -

ПОСТРАДАВШИЙ (ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЮ) ☐ ПОГИБШИЙ (СМЕРТЬ) ☐

КАТЕГОРИЯ ПОСТРАДАВШЕГО: ☐ ВОДИТЕЛЬ ТС; ☐ ПАССАЖИР ТС; ☐ ПЕШЕХОД; ☐ ИНАЯ КАТЕГОРИЯ.

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ: ☐ ДА; ☐ НЕТ; НОМЕР БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

(название медицинской организации, работники которой прибыли на место ДТП)

Данные о пострадавшем (погибшем) заполнены согласно: ☐ данным документов; ☐ со слов потерпевшего;

☐ со слов свидетелей.

4*.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон** -

ПОСТРАДАВШИЙ (ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЮ) ☐ ПОГИБШИЙ (СМЕРТЬ) ☐

КАТЕГОРИЯ ПОСТРАДАВШЕГО: ☐ ВОДИТЕЛЬ ТС; ☐ ПАССАЖИР ТС; ☐ ПЕШЕХОД; ☐ ИНАЯ КАТЕГОРИЯ.

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ: ☐ ДА; ☐ НЕТ; НОМЕР БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

(название медицинской организации, работники которой прибыли на место ДТП)

Данные о пострадавшем (погибшем) заполнены согласно: ☐ данным документов; ☐ со слов потерпевшего;

☐ со слов свидетелей.

5***.

Инспектор ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенант полиции Г.Б. Мигалкин

(должность, подразделение, телефон, специальное звание, фамилия, инициалы лица, составившего справку)

февраля 201 г.

Мигалкин

(подпись должностного лица)

* Если личность пострадавшего не установлена, то необходимо в графе ФИО указать «личность не установлена».

** Заполняется при наличии соответствующих сведений.

*** Если пострадавших более четырех, то сведения заполняются аналогично графам 1-4 в дополнительном экземпляре листа – приложения № 2, с указанием в графе 5 количества заполненных листов приложения.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск«10» февраля 2017 г.13 час. 20 мин.

Я, инспектор ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП, лейтенант полиции Г.Б. Мигалкин, опросил лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Фамилия, имя, отчество: Гусев Валерий Сергеевич

Дата и место рождения: 21.08.1980 г.р., уроженец г. Энска Энской области

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 01 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска Энской области 14.05.2000

Место жительства: ул. Народная, д. 14, кв. 12, г. Энск, Энская область, 665332

тел.: 8-913-984-24-00

Место работы (службы), должность: ООО «Вульф», г. Энск, ул. Попова, д. 254б, водитель

тел.: 42-12-56

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 (25.1, 25.6) КоАП РФ.

Гусев

Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении:

«8» февраля 2017 г.

(число, месяц, год)

21 час. 25 мин.

(время произошедшего ДТП)

Я, управляя принадлежащим мне автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321КК 22 RUS, двигался по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске. Автомобиль был технически исправен, не загружен, так как в машине я находился один.

На улице было темно. Уличное освещение работало, но все равно было мрачно, так как на улице было облачно. Дорожное покрытие – асфальтовое, состояние – мерзлый асфальт без дефектов, ям и выбоин.

8 февраля 2017 г. около 21 час. я на принадлежащем мне автомобиле марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321КК 22 RUS, двигался по крайней левой полосе ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске с включенным дальним светом фар со скоростью около 80 км/ч. В районе дома № 115 ул. Сухова я увидел находящегося у левого края проезжей части пешехода, который начал переходить проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу слева направо по ходу моего движения. Я применил звуковой сигнал и экстренное торможение, также применил ручной тормоз, чтобы автомобиль быстрее остановился. При этом мой автомобиль стал неконтролируемо перемещаться по проезжей части. Далее, как мне показалось, пешеход остановился на середине проезжей части. Так как правая полоса проезжей части была свободна, я решил проехать по ней, поскольку мой автомобиль не успевал остановиться перед пешеходным переходом. Пешеход, остановившийся на проезжей части, продолжил перебежать проезжую часть ул. Сухова.

Гусев

Я вывернул руль в левую сторону и центральной передней частью своего автомобиля совершил наезд на пешехода, мужчину. Мужчина ударился о ветровое стекло примерно в центральную часть, стекло от этого разбилось.

Насколько я помню, пешехода от удара отбросило на проезжую часть направо.

Находясь в сильном душевном волнении, испугавшись произошедшего, я нажал на педаль газа и уехал с места происшествия. Оставив автомобиль в районе дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске, я пошел домой.

Постепенно придя в себя, одумавшись, осознав произошедшее, свою ответственность, 10 февраля 2017 г. я обратился в дежурную часть ОГИБДД по г. Энску, где рассказал о произошедшем.

Поясняю, что в момент дорожно-транспортного происшествия я был трезв. Я признаю свою вину в совершенном дорожно-транспортном происшествии и готов нести за него ответственность.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Гусев

Подпись лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении:

Гусев (Валерий Сергеевич Гусев)

Объяснение принял –
Инспектор ДПС ДЧ ОБДПС
по выезду на место ДТП
лейтенант полиции

Мигалкин

Г.Б. Мигалкин

П Р О Т О К О Л осмотра места происшествия

г. Энск

(место составления)

« 08»

февраля20 17 г.Осмотр начат в 22 час. 15 мин.Осмотр окончен в 23 час. 35 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции
А.С. Трошин,

получив сообщение от дежурного дежурной части ОП № 2 УМВД России по г. Энску
(должность, звание, фамилия, инициалы)

майора полиции К.А. Уздечкина о дорожно-транспортном происшествии г. Энске, на
ул. Сухова, д. 115,

прибыл по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 115

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Кустов Максим Юрьевич, 20.05.1991 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сухова, д. 174, кв. 46

(и место жительства понятого)

2. Олейко Иван Олегович, 12.03.1991 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сухэ-Батора, д. 9, кв. 22

(и место жительства понятого)

с участием специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО ОП № 2 УМВД России

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

по г. Энску капитана полиции О.Е. Рехтиной,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях –

инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенанта полиции

его адрес и другие данные о его личности)

Г.Б. Мигалкина

в соответствии со ст. 174, 176 и частями второй-пятой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр места происшествия – участка проезжей части ул. Сухова

(чего)

в районе жилого дома № 115 в г. Энске и прилегающей местности

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственно-
ность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятые:Кустов

(подпись)

М.Ю. Кустов

(фамилия, инициалы)

Олейко

(подпись)

И.О. Олейко

(фамилия, инициалы)

СпециалистРехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лицаГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(фамилия, инициалы)

Мигалкин

(подпись)

Г.Б. Мигалкин

(фамилия, инициалы)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые:

Кустов

(подпись понятого)

Олейко

(подпись понятого)

Специалисту Рехтиной Ольге Евгеньевне

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Рехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: измерительной ленты длиной 30 м, криминалистического чемодана, фотоаппарата Canon 85 XA с флеш-картой OLD 123A, ноутбука Aser – экспертом-криминалистом ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску капитаном полиции О.Е. Рехтиной,

(каких именно и кем именно)

служебного автомобиля марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22 RUS, – инспектором ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенантом полиции Г.Б. Мигалкиным.

Осмотр производился в условиях искусственного освещения (свет уличного освещения и свет фар служебного автомобиля марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22 RUS), облачности, при слабом ветре, температуре воздуха -15°С.

Местом осмотра является участок проезжей части ул. Сухова в районе жилого дома № 115 в г. Энске Энской области.

Осмотром установлено: Дорожное покрытие осматриваемого участка горизонтального профиля, асфальтового покрытия, состояние поверхности – мерзлый асфальт без дефектов (ям, выбоин). Ширина проезжей части – 6 метров. На осматриваемом участке проезжей части дорожная разметка 1.14.1, установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч». Вдоль левого и правого края проезжей части установлен бордюрный камень высотой 0,2 м.

Вдоль дорожного полотна установлены столбы уличного освещения. На момент осмотра дорожное освещение работает.

Осматриваемый участок проезжей части одностороннего направления движения. Осмотр проводился в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту.

На проезжей части обнаружены сплошные следы торможения L1-L2 длиной 35 метров. Расстояние от начала следа торможения L1 до правого края проезжей части ул. Сухова – 1,3 метра. Расстояние от окончания следа торможения L1 до правого края проезжей части ул. Сухова – 1,2 метра. Ширина между следами торможения – 1,45 метра. Расстояние от начала следа торможения до дома № 115 – 45 м.

Кустов

(подпись понятого)

Олейко

(подпись понятого)

На проезжей части обнаружен труп мужчины в положении лежа на передней поверхности тела, на расстоянии 81 метр от здания № 115, 0,6 метра от правого края проезжей части до головы и 0,7 метра от нижних конечностей до правого края проезжей части, голова отведена вправо, левая верхняя конечность в плечевом суставе отведена вверх, в локтевом согнута, правая верхняя конечность в плечевом суставе приведена к туловищу, в локтевом согнута, нижние конечности в суставах выпрямлены.

На трупе мужчины надето пальто синтетическое на синтепоне коричневого цвета, застегивающееся на металлическую молнию. Во внутреннем кармане пальто обнаружены паспорт на имя Фокина Альберта Петровича, выданный ОВД Ленинского района гор. Энска 12.02.2003, серия 10 01 № 524183. Паспорт изъят и упакован в конверт № 1. Клапаны конверта оклеены бумажной биркой с оттиском мастичной печати синего цвета текстом: «УМВД России по г. Энску». На конверте выполнена пояснительная надпись «Паспорт на имя А.П. Фокина, обнаруженный и изъятый в ходе ОМП от 08.02.2017 по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 115». Также на трупе надеты: кофта трикотажная коричневого цвета; сорочка атласная бежевого цвета, застегнута на пуговицы; брюки синтетические черного цвета, плавки хлопчатобумажные белого цвета, носки хлопчатобумажные черного цвета. Туфли кожаные черные, на шнурках. Одежда на трупе в порядке. Вся одежда со следами изношенности. Повреждений, участков загрязнения и следов крови не обнаружено. Другой одежды нет.

Трупные явления на момент осмотра: кожные покровы теплые на ощупь, трупные пятна багрово-синюшного цвета островчатые слабоинтенсивные, располагаются на передней поверхности туловища, нижних конечностях, при надавливании исчезают и восстанавливаются через 5 секунд. Трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц.

На трупе имеются следующие повреждения: в правой скуловой области с переходом на наружные и центральные отделы нижнего века правого глаза, на внутренних и верхних отделах скуловой области, верхней губе справа и в центре прерывистая неправильной геометрической формы ссадина. У основания 2-го пальца левой кисти по тыльной поверхности и во 2-м межпальцевом промежутке кровоподтек. На наружной поверхности правой голени в верхней и средней трети кровоподтек, наибольший размер – вертикальный. На наружной поверхности правого бедра, на границе верхней и средней трети кровоподтек овальной формы. Вышеописанная рана с относительно ровными краями, заостренными концами, в дне раны видны тканевые перемычки. Все описанные ссадины имеют красно-коричневое западающее подсохшее дно, кровоподтеки багрово-синюшного цвета.

В ходе осмотра на проезжей части обнаружена эмблема от автомобиля «Тойота», выполненная из серебристого полимера. Данная эмблема изъята и упакована в бумажный пакет № 2. Клапаны пакета заклеены бумажной биркой с оттиском круглой мастичной печати с текстом «УМВД России по г. Энску». На пакете выполнена пояснительная надпись: «Автомобильная эмблема изъята в ходе ОМП от 08.02.2017 по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 115».

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотоаппаратом Canon 85 XA с флеш-картой OLD 123A. Панорамным способом сфотографирован общий вид места происшествия с дорожным знаком (фото № 1). Также сделан общий снимок следа торможения на проезжей части по ул. Сухова (фото № 2) и снимок трупа мужчины (фото № 3).

Кустов

(подпись понятого)

Олейко

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилось фотографирование экспертом-криминалистом
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску О.Е. Рехтиной на фотоаппарат Canon 85 ХА
с флеш-картой OLD 123А. В процессе осмотра места происшествия были сфото-
графированы: общий вид места происшествия (фото № 1 – панорамный фотосни-
мок проезжей части ул. Сухова с установленным дорожным знаком); след тормо-
жения на проезжей части ул. Сухова (фото № 2) и труп мужчины (фото № 3).

При производстве осмотра места происшествия изъяты:

- 1) паспорт серия 10 01 № 524183, выдан ОУФМС по Индустриальному району
гор. Энска 28.03.2012 на имя Фокина Альберта Петровича, упакован в пакет № 1;
- 2) эмблема автомобиля «Тойота» помещена в бумажный пакет № 2.

К протоколу прилагаются схема места происшествия, фототаблица

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следствен-
ном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие
внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания
о его дополнении и уточнении.

Кустов

(подпись понятого)

Олейко

(подпись понятого)

Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола следователем,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и
уточнении замечаний, дополнений, уточнений к содержанию протокола
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
от участников следственного действия не поступило.
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

Кустов

(подпись)

Олейко

(подпись)

М.Ю. Кустов

(фамилия, инициалы)

И.О. Олейко

(фамилия, инициалы)

Специалист

Рехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица

Гусев

(подпись)

Мигалкин

(подпись)

В.С. Гусев

(фамилия, инициалы)

Г.Б. Мигалкин

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

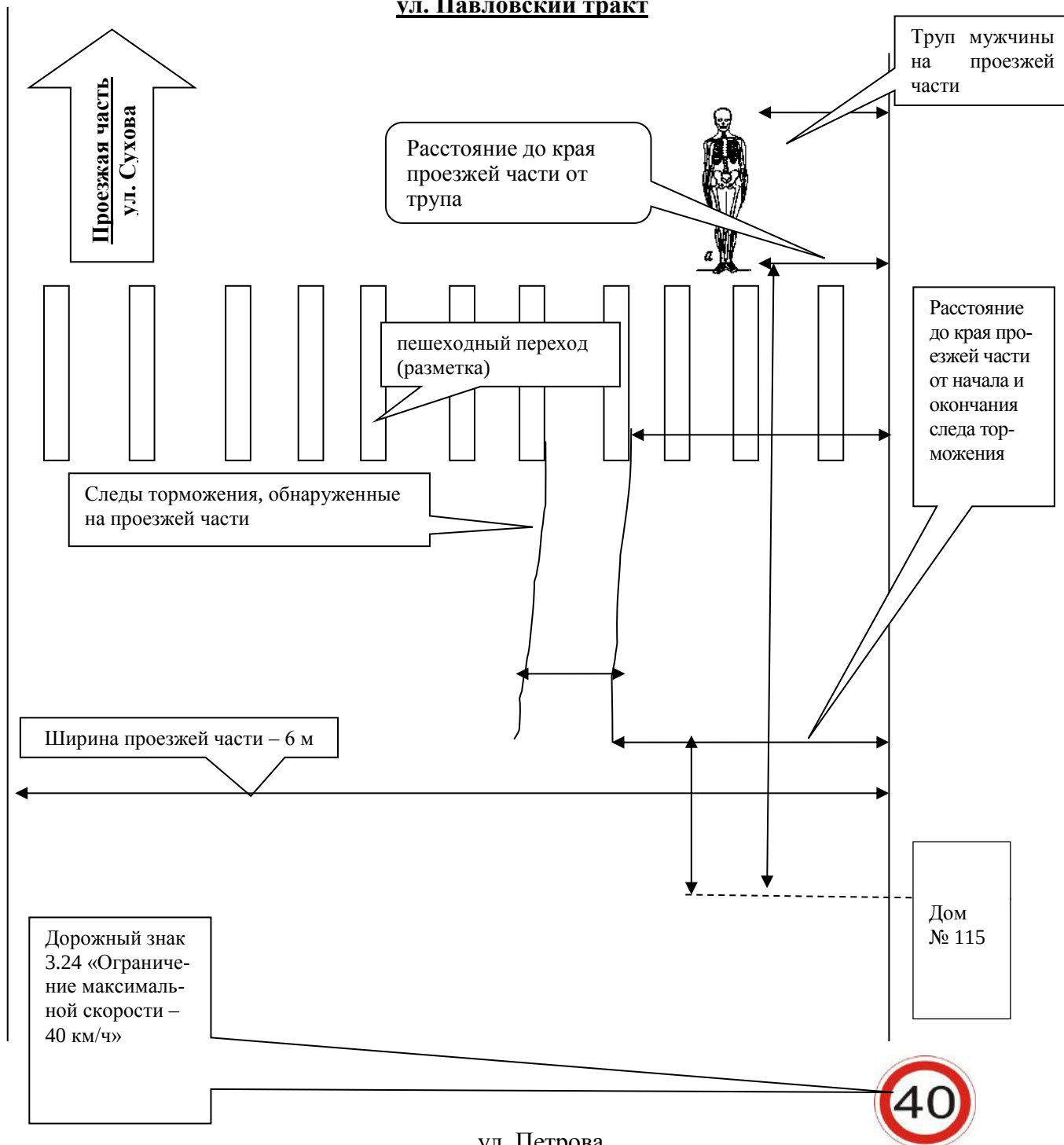
Трошин

(подпись)

А.С. Трошин

(фамилия, инициалы)

Схема к протоколу ОМП от 08.02.2017 по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. № 115
ул. Павловский тракт



Понятые:

ул. Петрова

Кустов

(подпись)

Олейко

(подпись)

Рехтина

(подпись)

Специалист

Схему составил:

Следователь

Трошин

(подпись)

М.Ю. Кустов

(фамилия, инициалы)

И.О. Олейко

(фамилия, инициалы)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

А.С. Трошин

(фамилия, инициалы)

ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску

ФОТОТАБЛИЦА¹

**к протоколу осмотра места происшествия по факту ДТП
в районе жилого дома № 115 на ул. Сухова в г. Энске от 08.02.2017**

Фото № 1

Панорамный снимок проезжей части ул. Сухова с установленным дорожным знаком

Фото № 2



Вид следа торможения на проезжей части ул. Сухова в районе дома № 115

Фото № 3



Труп мужчины на проезжей части ул. Сухова в районе дома № 115

Специалист

Рехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

¹ В настоящей таблице снимки подразумеваются, но не приводятся ввиду отсутствия сложности в их изготовлении, хотя в материалах реальных уголовных дел снимки должны быть.

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск
(место составления)

« 10 » февраля 20 17 г.

Осмотр начал в 12 час. 05 мин.

Осмотр окончен в 12 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Тро-
шин,

получив сообщение от дежурного дежурной части ОП № 2 УМВД России по г. Энску
(должность, звание, фамилия, инициалы)

майора полиции К.А. Уздечкина о дорожно-транспортном происшествии в районе
д. 115 на ул. Сухова в г. Энске

прибыл по адресу: г. Энск, пр. Ленина, д. 47

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Шустов Максим Сергеевич, 20.05.1990 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сухова, д. 176, кв. 46

(и место жительства понятого)

2. Олейник Олег Иванович, 13.12.1991 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Сухэ-Батора, д. 19, кв. 22

(и место жительства понятого)

с участием специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО ОП № 2 УМВД России

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

по г. Энску капитана полиции О.Е. Рехтиной, Гусева Валерия Сергеевича

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях –

21.08.1980 г.р., проживающего: г. Энск Энской области, ул. Народная, д. 14, кв. 12,

его адрес и другие данные о его личности)

инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенанта полиции
Г.Б. Мигалкина

в соответствии со ст. 174, 176 и частями второй-пятой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр участка местности в районе жилого дома на пр. Ленина, д. 47

(чего)

г. Энска и прилегающей местности.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-
ность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятые:

Шустов

(подпись)

М.С. Шустов

(фамилия, инициалы)

Олейник

(подпись)

О.И. Олейник

(фамилия, инициалы)

Специалист

Рехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(фамилия, инициалы)

Мигалкин

(подпись)

Г.Б. Мигалкин

(фамилия, инициалы)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые:

Шустов

(подпись понятого)

Олейник

(подпись понятого)

Специалисту Рехтиной Ольге Евгеньевне

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Рехтина

(подпись)

О.Е. Рехтина

(фамилия, инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: измерительной ленты длиной 30 м, криминалистического чемодана, фотоаппарата Canon 85 XA с флеш-картой OLD 123A, ноутбука Aser – экспертом-криминалистом ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску капитаном полиции О.Е. Рехтиной,

(каких именно и кем именно)

служебного автомобиля марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22RUS, – инспектором ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенантом полиции Г.Б. Мигалкиным.

Осмотр производился в условиях смешанного освещения (дневной свет и свет фар служебного автомобиля марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22RUS), облачности, при слабом ветре, температуре воздуха -25°С. Местом осмотра является участок местности – двор жилого дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске Энской области.

На проезжей части пр. Ленина в районе жилого дома № 47 по пр. Ленина в г. Энске обнаружен автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. В ходе осмотра места происшествия сделан панорамный снимок места нахождения автомобиля и прилегающей территории (фото № 1, 2). Поверхность проезжей части – мерзлый асфальт. Следов обуви на проезжей части возле автомобиля не отобразилось. Автомобиль расположен капотом к дому № 47 на пр. Ленина. Расстояние от ближайшего угла жилого дома № 47 по пр. Ленина до заднего правого колеса автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, – 14 метров.

В ходе осмотра сделан снимок передней части автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS (фото № 3), вид автомобиля справа (фото № 4), вид автомобиля слева (фото № 5). На автомобиле установлены шины «Континенталь» 215/65, R-16 на литых дисках светло-серого цвета. На момент осмотра колеса автомобиля повреждений не имеют.

На момент осмотра автомобиль «Тойота Тауринг Хайс» имеет механические повреждения центральной части капота и центральной части бампера в виде деформации металла и пластика. На правой стороне капота и бампера имеются механические повреждения в виде деформации металла и пластика. Так, на капоте с правой стороны на расстоянии 10 см от правого края капота и 5 см от его передней части видна вмятина длиной 120 мм и шириной 5 мм. Сделан детальный снимок данной вмятины (фото № 6).

Шустов

(подпись понятого)

Олейник

(подпись понятого)

На переднем бампере справа на расстоянии 34 мм от нижнего края бампера и на расстоянии 120 мм от его правого края видна деформация пластика и динамический след скольжения размером 20 × 15 мм. Сделан детальный снимок следа скольжения (фото № 7).

Декоративная обрешетка радиатора отсутствует, на капоте отсутствует эмблема «Тойота». Передняя оптика автомобиля имеет повреждения правой фары, повреждены крепления фары.

Стекла автомобиля чистые. Верхняя часть ветрового стекла частично тонирована.

Ветровое стекло имеет повреждения в центральной части в виде паутинообразных трещин. В месте соединения ветрового стекла и кузова обнаружены биологические вещества, похожие на кровь. Данные вещества изъяты в бумажный конверт № 1. Конверт заклеен и опечатан бумажной биркой с оттиском мастичной печати «УМВД России по г. Энску», на конверте имеется пояснительная надпись «Вещество бурого цвета изъято с ветрового стекла автомобиля “Тойота Тауринг Хайс”, гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, в ходе ОМП, проведенного 10.02.2017 по адресу: г. Энск, пр. Ленина, д. 47».

На момент осмотра двери автомобиля находились в положении «закрыто». В.С. Гусев по просьбе следователя ключом открыл двери автомобиля.

В процессе осмотра места происшествия сделан снимок (фото № 8) салона автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. Рычаг переключения передач находится в положении «Р».

В ходе осмотра салона автомобиля на передних сиденьях осматриваемого автомобиля имеются велюровые матерчатые чехлы светлого тона. Приборная панель автомобиля повреждений не имеет. Рулевое колесо без оплетки. В ходе осмотра с водительского сиденья был изъят чехол. Чехол завернут в фольгу и помещен в картонную коробку. Клапаны коробки запечатаны и оклеены бумажными бирками с оттиском круглой мастичной печати с надписью «Для пакетов УВД по г. Энску». На коробку наклеена бумажная бирка с пояснительной надписью «Чехол с водительского сиденья автомобиля “Тойота Тауринг Хайс”, гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. 10.02.2017. Адрес: г. Энск, пр. Ленина, д. 47», а также буквенно-цифровая запись «10 февраля 2017 г. Понятые: 1. Шустов. 2. Олейник. Следователь: Трошин» и три подписи.

Из салона был открыт капот автомобиля. Сделан снимок вида подкапотного пространства автомобиля (фото № 9). С применением специального телескопического зеркала на двигателе в нижней части, на расстоянии 470 мм от верхнего края двигателя на специальной площадке головки блока цилиндров обнаружен ряд цифрового обозначения двигателя: 2222222222. Маркировка двигателя видимых повреждений или изменений не имеет. На стороне, обращенной к салону, под ветровым стеклом на высоте 12 мм от верхнего края и на расстоянии 11 мм от нижнего края расположен ряд цифр маркировки кузова: 1111111. Маркировка кузова видимых изменений или повреждений не имеет. Площадка с цифрами окрашена в цвет кузова автомобиля. На блоке термостата автомобиля указан номер VIN 22233345. Маркировка видимых изменений или повреждений не имеет.

Тормозная жидкость в питательном бачке главного тормозного цилиндра – на уровне отметки «тах», нанесенной на полупрозрачной стенке бачка. Произведен узловой фотоснимок главного тормозного цилиндра с тормозной жидкостью (фото № 10).

Шустов

(подпись понятого)

Олейник

(подпись понятого)

Наружным осмотром рабочей тормозной системы автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» в доступных к осмотру местах не выявлено каких-либо видимых изменений в конструкции тормозной системы автомобиля.

Осмотром рулевого управления автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» установлено, что в доступных к осмотру местах каких-либо видимых изменений в конструкции рулевого управления автомобиля не выявлено. Рулевое колесо и рулевая колонка видимых повреждений не имеют.

С места происшествия изъяты: автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, который помещен на специализированную охраняемую автостоянку ОАО «Аварком» по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

В ходе осмотра проводилось фотографирование экспертом-криминалистом
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску О.Е. Рехтиной на фотоаппарат Canon 85 ХА с флеш-картой OLD 123А. В процессе осмотра места происшествия были сфотографированы: общий вид места происшествия (фото № 1, 2), передняя часть осматриваемого автомобиля (фото № 3), вид справа (фото 4), вид слева (фото № 5), вмятина на капоте (фото № 6), след скольжения размером 20 × 15 мм, находящийся на переднем бампере осматриваемого автомобиля (фото № 7), вид салона данного автомобиля (фото № 8), вид подкапотного пространства автомобиля (фото № 9), главный тормозной цилиндр с тормозной жидкостью (фото № 10).

При производстве осмотра места происшествия изъят: конверт № 1 с веществом бурого цвета, коробка № 2 с чехлами с водительского сиденья, автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, который помещен на специализированную охраняемую автостоянку ОАО «Аварком», расположенную по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

К протоколу прилагаются фототаблица.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Шустов

(подпись понятого)

Олейник

(подпись понятого)

Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола следователем,

(личного прочтения или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний, дополнений, уточнений к содержанию протокола

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

от участников следственного действия не поступило.

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Шустов

(подпись понятого)

Олейник

(подпись понятого)

Поняты:	<u>Шустов</u> (подпись)	<u>М.С. Шустов</u> (фамилия, инициалы)
	<u>Олейник</u> (подпись)	<u>О.И. Олейник</u> (фамилия, инициалы)
Специалист	<u>Рехтина</u> (подпись)	<u>О.Е. Рехтина</u> (фамилия, инициалы)
Иные участвующие лица	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (фамилия, инициалы)
	<u>Мигалкин</u> (подпись)	<u>Г.Б. Мигалкин</u> (фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь	<u>Трошин</u> (подпись)	<u>А.С. Трошин</u> (фамилия, инициалы)

ЭКО ОП № 2 УМВД России по г. Энску

ФОТОТАБЛИЦА¹

**к протоколу осмотра места происшествия
в районе жилого дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске от 10.02.2017**

Фото № 1, 2

Панорамные снимки места нахождения автомобиля «Тойота Тауринг Хайс»,
гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, и прилегающей территории

Фото № 3



Вид спереди автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 4



Вид справа автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

¹ Учитывая, что это макет учебного уголовного дела, мы приводим в настоящей таблице только некоторые снимки.

Фото № 5



Вид слева автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 6

Фото вмятины на капоте автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 7

Фото следа скольжения размером 20×15 мм, находящегося на переднем бампере автомобиля
«Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 8



Вид салона автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 9



Вид подкапотного пространства автомобиля «Тойота Тауринг Хайс»,
гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Фото № 10



Фото главного тормозного цилиндра с тормозной жидкостью автомобиля
«Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS

Специалист

Рехтина
(подпись)

О.Е. Рехтина
(фамилия, инициалы)

А К Т
приема-передачи транспортного средства для помещения
на специализированную стоянку

г. Энск

(место составления)

« 10 » февраля 20 17 г.
13 час. 20 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

(должность, подразделение, звание, ФИО)

и представитель уполномоченной организации, принимающий транспортное средство для помещения на специализированную стоянку, администратор ОАО «Аварком»

(должность,

Акимов Степан Васильевич

фамилия, имя, отчество)

в присутствии:

1) владельца (представителя владельца) транспортного средства В.С. Гусева

Перед началом осмотра владельцу (представителю владельца) транспортного средства и участвующим лицам разъяснено право делать замечания по поводу совершаемых действий по приему-передаче транспортного средства и составлению настоящего акта:

1. Гусев

(подпись владельца (представителя владельца))

составили настоящий акт о том, что Сотрудник органов внутренних дел передал, а Уполномоченный представитель принял для помещения на специализированную стоянку нижеуказанное транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве:

марка «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак K 321 KK 22 RUS, VIN 22233345,
 № кузова 1111111, № двигателя 2222222222.

На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения: механические повреждения правой части капота и правой части бампера в виде деформации металла и пластика. На автомобиле установлены шины «Континенталь» 215/65, R-16, на момент осмотра колеса автомобиля повреждений не имеют. Передняя оптика автомобиля повреждений не имеет. Ветровое стекло имеет повреждения центральной части. На момент осмотра ключи от автомобиля находятся в замке зажигания. Рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Внешние зеркала повреждений не имеют, щетки стеклоочистителя – в наличии, повреждений не имеют.

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): автомобиль закрыт.

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия возможности осмотреть салон): салон без повреждений.

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть багажник): огнетушитель, домкрат, баллонный ключ.

Дополнительные сведения: нет.

Место хранения транспортного средства: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

Уполномоченная организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством перед владельцем транспортного средства за повреждение, нанесение иного вреда транспортному средству или находящемуся в нем имуществу, возникшего после его передачи представителю уполномоченной организации и подписания акта приема-передачи.

Замечания к акту отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Владелец (представитель владельца): Гусев

(подпись)

Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку передал:

Сотрудник органов внутренних дел: Трошин

(подпись)

Транспортное средство для помещения на специализированную стоянку принял:

Представитель

уполномоченной организации: Акимов

(подпись)

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до 10 суток ,

т.е. до « 18 » февраля 20 17 г.

Руководитель следственного органа –

Начальник СО ОП № 2 СУ УМВД России

(должность руководителя следственного органа,

по г. Энску подполковник юстиции

специальное или воинское звание,

Б.А. Баринов

инициалы, фамилия)

Баринов

(подпись)

« 11 » февраля 20 17 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении

г. Энск

(место составления)

« 11 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

рассмотрев рапорт инспектора ДПС ДЧ ОБДПС по выезду на место ДТП лейтенан-
та полиции Г.Б. Мигалкина о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем по
неосторожности смерть человека, зарегистрированный в КУСП № 346 от
08.02.2017,

поступивший в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по г. Энску 08.02.2017,
и материалы предварительной проверки,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт, нарушив пункты 10.1, 14.1 ПДД, не справился с управлением и
допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного
происшествия А.П. Фокину нанесены телесные повреждения, от которых он скон-
чался на месте происшествия.

Для окончания проверки и принятия решения по данному материалу требуется
произвести следующие процессуальные действия: получить ответы на направленные
запросы, принять исчерпывающие меры по установлению очевидцев ДТП и при их
установлении получить от них объяснения по существу произошедшего события.

В связи с тем, что для выполнения названных мероприятий необходимо дополнительное время, на основании изложенного и руководствуясь частью 3 ст. 144 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед начальником отдела по расследованию преступлений,
(должность руководителя следственного органа)
совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску,
подполковником юстиции Б.А. Бариновым о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, т.е. до 18 февраля 20 17 г.

Следователь

майор юстиции
(специальное или воинское звание)

Трошин
(подпись)

А.С. Трошин
(инициалы, фамилия)



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enssk.ru
ОКПО 12345678

Главному врачу
ЭОГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи»
З.А. Заздравному

пер. Ядринцева, д. 94,
г. Эnsk, Энская область,
665330

11.02.2017 № 4/6-275
на № _____ от _____

О предоставлении информации

В производстве следственного отдела ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску находится материал проверки по факту ДТП, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Энску № 346 от 08.02.2017.

В ходе проверки установлено: 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Эנסке Энской области в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Для проведения полной, всесторонней и объективной проверки произошедшего события, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, с какого или с каких номеров телефонов и в какое время был осуществлен вызов бригады станции скорой медицинской помощи 8 февраля 2017 г. по адресу: г. Эnsk, ул. Сухова, д. 115.

Ответ прошу Вас направлять по адресу: 666555, г. Эnsk, ул. Энтузиастов, д. 3, отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску (следователю А.С. Трошину).

Следователь отдела по расследованию преступлений,
совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. А.С. Трошин

232-321

11.02.2017



**ЭНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»
ЭОГБУЗ «ССМП»**

пер. Ядринцева, д. 94, г. Энгс, 665330
Тел./факс: (435-2) 230-003
E-mail: ssmp.ensk@ensk.ru
ОКПО 12348971

Следователю отдела по расследованию
преступлений, совершенных
на территории, обслуживаемой
ОП № 2 УМВД России по г. Энгску

майору юстиции
А.С. Трошину

	<u>15.02.2017</u>	№	<u>089</u>
на №	<u>4/6-275</u>	от	<u>11.02.2017</u>

О предоставлении информации по запросу

На Ваш запрос по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энгске Энской области, в районе дома № 115 по ул. Сухова, в результате которого погиб А.П. Фокин, сообщаем номер телефона абонента, вызвавшего бригаду скорой медицинской помощи и время поступления звонка:

1) 8-923-983-83-38 в 21 час. 26 мин.

Главный врач
ЭОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Заздравный

З.А. Заздравный

15.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enssk.ru
ОКПО 12345678

Начальнику ГИБДД
УМВД России по г. Энску

полковнику полиции
О.П. Кормушкину

11.02.2017 № 4/6-276
на № _____ от _____

О предоставлении информации

В производстве следственного отдела ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску находится материал проверки по факту ДТП, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Энску № 346 от 08.02.2017.

В ходе проверки установлено, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Эnsке Энской области в районе дома № 115 на ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Для проведения полной, всесторонней и объективной проверки произошедшего события, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить:

- 1) данные и контактные телефоны лиц, сообщивших о данном происшествии в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г. Энску;
- 2) время поступления телефонного звонка о произошедшем событии.

Ответ прошу Вас направить по адресу: 666555, г. Эnsk, ул. Энтузиастов, д. 3, отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску (следователю А.С. Трошину).

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
11.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
ОГИБДД УМВД России по г. Энску
ул. Дорожная, 1, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 224-422
E-mail: OGIBDD.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Следователю отдела
по расследованию
преступлений, совершенных
на территории, обслуживаемой
ОП № 2 УМВД России по г. Энску

майору юстиции
А.С. Трошину

16.02.2017	№ 5/543
на № 4/6-276	от 11.02.2017

О предоставлении информации по запросу

На Ваш запрос 4/6-276 от 11.02.2017 сообщаем контактные телефоны лиц, обратившихся в дежурную часть ГИБДД УВД г. Энгска по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энгске Энгсской области в районе дома № 115 на ул. Сухова:

1) 8-923-983-83-38 – поступил 8 февраля 2017 г. в 21 час. 28 мин. Звонивший представился Брызгуновым Борисом Григорьевичем. Других данных о себе не сообщил.

Также сообщаем, что 10 февраля 2017 г. в 12 час. 10 мин. в дежурную часть ОГИБДД УВД по г. Энску обратился мужчина, который представился Гусевым Валерием Сергеевичем и сообщил, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. он, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Энску
полковник полиции

Кормушкин

О.П. Кормушкин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. С.А. Лавринец
224-406
16.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensku.ru
ОКПО 12345678

Заместителю начальника ОГИБДД
УМВД России по г. Энску

подполковнику полиции
С.П. Рулеву

11.02.2017 № 4/6-277
на № _____ от _____

О предоставлении информации

В производстве следственного отдела ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску находится материал проверки по факту ДТП, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Энску № 346 от 08.02.2017.

В ходе проверки установлено: 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома № 115 на ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Для проведения полной, всесторонней и объективной проверки произошедшего события, установления свидетелей и очевидцев произошедшего дорожно-транспортного происшествия, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас разместить в средствах массовой информации сообщение следующего содержания: «8 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске водитель автомобиля марки "Тойота Тауринг Хайс", гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, допустил наезд на пешехода, мужчину. В результате происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

Очевидцев данного происшествия просьба сообщить информацию по телефонам 232-321 или 102».

Полученную информацию прошу направить в СО ОП № 2 УМВД России по г. Энску (следователю А.С. Трошину).

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

**МВД РОССИИ**

**Отдел Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску**

ОГИБДД УМВД России по г. Энску

ул. Дорожная, 1, г. Энгельс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 224-422
E-mail: OGIBDD.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Следователю отдела по расследованию
преступлений, совершенных
на территории, обслуживаемой
ОП № 2 УМВД России по г. Энску

майору юстиции
А.С. Трошину

17.02.2017	№ 5/502
на № 4/6-277	от 11.02.2017

О предоставлении информации по запросу

На Ваш запрос 4/6-277 от 12.02.2017 сообщаем, что с целью установления круга возможных свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 на ул. Сухова в г. Энгельсе Энской области, в средствах массовой информации размещено сообщение следующего содержания: «8 февраля 2017 г. в 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 на ул. Сухова в г. Энгельсе водитель автомобиля марки "Тойота Тауринг Хайс", гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, допустил наезд на пешехода, мужчину. В результате происшествия пешеход скончался на месте.

Очевидцев данного происшествия просьба сообщить информацию по телефону 232-321 или 102».

При поступлении информации об очевидцах произошедшего дорожно-транспортного происшествия Вам будет сообщено дополнительно.

Заместитель начальника
ОГИБДД УМВД России по г. Энску
подполковник полиции

Рулев

С.П. Рулев

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. О.В. Михалева
224-406
17.02.2017

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Энск
(место составления)

« 16 » февраля 20 17 г.

Мною, следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных
(должность,
на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майором
юстиции А.С. Трошиным,
звание следователя, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «15» час. «25» мин.

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску, находя-
щегося по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Брызгунов Борис Григорьевич
2. Дата рождения: 15 октября 1981 г.
3. Место рождения: г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адре-
су: г. Энск, ул. Павловский тракт, д. 221, кв. 154 телефон: 8-923 983-83-38
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи: разведен, детей нет
8. Место работы или учебы: водитель ООО «Праздник», г. Энск, ул. Попова, д. 8
телефон: 68-81-12
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
паспорт серия 10 12 № 897534, выдан ОУФМС России по Энской области в Ленин-
ском районе гор. Энска 26.06.2007

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю
давать объяснения на русском языке.

Опрашиваемое лицо

Брызгунов

(подпись)

Брызгунову Б.Г. разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он не обя-
зан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Кроме того, ему разъяснено его право пользоваться услугами адвоката, а также прино-
сить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следовате-
ля, руководителя следственного органа в порядке, установленном гл. 17 УПК РФ.

В услугах адвоката не нуждается.

Опрашиваемое лицо

Брызгунов

(подпись)

Также разъяснено, что в случаях, если ему угрожают убийством, применением наси-
лия, уничтожением или повреждением его имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь,
орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопас-
ности, предусмотренные ч. 9 ст. 176 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Брызгунов

(подпись)

Брызгунов Б.Г. предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Опрашиваемое лицо

Брызгунов

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 20 мин. я шел по нечетной стороне улицы Сухова в районе дома № 115. Мне необходимо было перейти указанную проезжую часть ул. Сухова на четную сторону. Для этого я шел в сторону пешеходного перехода. Уличное освещение работало, горели уличные фонари. В это время я обратил внимание, что по пешеходному переходу, то есть с четной стороны ул. Сухова на нечетную проезжую часть, переходил мужчина, одетый в темную одежду. Мужчина шел в среднем темпе до разметки пешеходного перехода. В этот момент я услышал звук приближающегося автомобиля, автомобиль двигался по проезжей части ул. Сухова, по звуку двигателя мне показалось, что автомобиль едет на высокой скорости. Далее я подошел к пешеходному переходу и остановился. Видел, что мужчина, переходящий проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу, находился примерно на середине проезжей части. Он ускорился, чтобы быстрее перейти проезжую часть, но в этот момент его сбил автомобиль. От удара мужчину отбросило к правому краю проезжей части. Автомобиль, не останавливаясь, на большой скорости продолжил двигаться в сторону ул. Павловский тракт и скрылся с места происшествия. Регистрационные номера автомобиля я не увидел, так как находился в стрессовом состоянии.

Я побежал на проезжую часть, чтобы помочь пострадавшему. Сбитым автомобилем пешеходом оказался мужчина в возрасте 55-60 лет, он не подавал признаков жизни. После этого я со своего мобильного телефона (номер 8-923-983-83-38) позвонил на станцию скорой медицинской помощи и сообщил о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Через некоторое время подъехали сотрудники ДПС, а буквально через минуту и врачи бригады скорой медицинской помощи. Врачи начали осматривать пострадавшего, а я пошел домой, потому что находился в состоянии стресса, никакой действенной помощи оказать не мог.

Поясняю, что автомобиль, которым был совершен наезд на пешехода, был темного цвета, вроде микроавтобус. Осветительные приборы у автомобиля работали, так как я видел включенный свет передних фар, задние габаритные огни данного автомобиля также горели.

Наезд на пешехода произошел на пешеходном переходе ближе к правому краю проезжей части.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Опрашиваемое лицо

Брызгунов

(подпись)

Объяснение принял –

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2

СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о признании потерпевшим

г. Энск
(место составления)

« 18 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,
обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт, нарушив пункт 10.1, 14.1 ПДД, не справился с управлением и
допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены
тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

На основании изложенного, учитывая, что А.П. Фокин умер, его жене Фокиной
Наталье Васильевне, 24.04.1960 г.р.

(фамилия, имя, отчество физического лица, признаваемого потерпевшим)
причинен моральный вред,
(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред имуществу

и (или) деловой репутации юридического лица)
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать потерпевш ей Фокину Наталью Васильевну, 24.04.1960 г.р.
(фамилия, имя, отчество физического лица)
по уголовному делу № 235454, о чем объявить ей под расписку.

Следователь

Трошин
(подпись)

Настоящее постановление объявлено Фокиной Наталье Васильевне
и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 15) выступать в судебных прениях;
- 17) поддерживать обвинение;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- 20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- 21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью 3 ст. 11 УПК РФ;
- 21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному не отбытой части наказания более мягким видом наказания;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевшей разъяснено, что ей обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с ее участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

По иску потерпевшей о возмещении в денежном выражении причиненного ей морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, потерпевш ей Фокиной Наталье Васильевне
разъяснено, что согласно части пятой ст. 42 УПК РФ она не вправе:

- 1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
- 2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- 3) разглашать данные предварительного расследования, если она была об этом заранее предупреждена в порядке, установленном ст. 171 УПК РФ;
- 4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении нее судебной экспертизы в случаях, когда не требуется ее согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

При неявке потерпевшей по вызову без уважительных причин она может быть подвергнута приводу.

За дачу заведомо ложных показаний потерпевшая несет ответственность в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении нее судебной экспертизы в случаях, когда не требуется ее согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевшая несет ответственность в соответствии со ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования потерпевшая несет ответственность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также в соответствии с частью 5.1 УПК РФ потерпевшей разъяснено, что ходатайство о получении информации, указанной в пункте 21.1 части второй статьи 42 УПК РФ, заявляется потерпевшей, ее законным представителем, представителем до окончания прений сторон в письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получать потерпевшая или ее законный представитель, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшей или ее законным представителем информации.

Кроме того, потерпевшей разъяснено, что она имеет право обращения с иском к владельцу источника повышенной опасности, страховой компании в соответствии со ст. 12, 15, 151, 1079, 1100 Гражданского кодекса РФ по вопросу о возмещении вреда, причиненного в результате происшествия.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил:

Следователь

Трошин

(подпись)

Копию настоящего постановления получила

«18»

февраля

20 17 г.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса потерпевшего

г. Энск
(место составления)

« 18 » февраля 20 17 г.

Допрос начат в 17 час. 35 мин.
Допрос окончен в 18 час. 05 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

в помещении квартиры № 10 дома 104 на ул. Сухова в г. Энске

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу 235454 в каче-
стве потерпевшей:

1. Фамилия, имя, отчество Фокина Наталья Васильевна

2. Дата рождения 24 апреля 1960 г.

3. Место рождения г. Энск Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирована и проживает по ад-
ресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 104, кв. 10

телефон: 8-904-911-18-19

5. Гражданство Российская Федерация

6. Образование среднее

7. Семейное положение, состав семьи вдова, детей нет

8. Место работы или учебы пекарь ООО «Горячий хлеб», г. Энск, ул. Полевая,
д. 12

телефон: 58-12-82

9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная, на воинском учете
(где состоит на воинском учете)

не состоит

10. Наличие судимости со слов не судима

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

Потерпевш ая Фокина

(подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность потерпевш ей паспорт серия 10 01
№ 524108, выдан ОУФМС по Индустриальному району гор. Энска 23.03.2012

12. Иные данные о личности потерпевш ей: нет.

Иные участвующие лица не участвовали.

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

не применялись.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса, а также права и обязанности потерпевш ей, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ.

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Я предупреждена о том, что за дачу заведомо ложных показаний я несу ответственность в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моего согласия, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования я несу ответственность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Фокин Альберт Петрович, 1960 г.р., являлся моим мужем. Мы проживали совместно по адресу: г. Энгс, ул. Сухова, д. 104, кв. 10.

Вечером 8 февраля 2017 г. я находилась дома. Муж позвонил мне на сотовый телефон около 21 часа. Пояснил, что он находится в гостях у друзей и скоро придет домой. Около 22 час. 30 мин. мне на сотовый телефон позвонил сотрудник ДПС и сообщил, что мой муж А.П. Фокин погиб, его сбил автомобиль. Обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия я не знаю.

Право обращения в суд с исковым заявлением мне разъяснено и понятно. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела гражданский иск я заявлять не желаю.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевш ей от участвующих лиц: потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет.
(поступили, не поступили)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Следователь

Трошин

(подпись)

*Расписка**г. Энск**18 февраля 2017 г.*

Я, Фокина Наталья Васильевна, 24.04.1960 г.р. (паспорт серия 10 01 № 524108, выданный ОУФМС по Индустриальному району гор. Энска 23.03.2012), получила от следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску, майора юстиции А.С. Трошина, паспорт моего супруга, Фокина Альберта Петровича (серия 10 01 № 524183, выданный ОУФМС по Индустриальному району гор. Энска 28.03.2012).

Претензий к сотрудникам органов дознания и предварительного расследования я не имею.

Написано собственноручно.

*Фокина**Н.С. Фокина**18.02.2017*

Расписку принял –

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску

*майор юстиции**Трошин**А.С. Трошин*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств**

г. Энск
(место составления)

« 18 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области, в районе дома № 115 на ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте происшествия.

По данному факту 18 февраля 2017 г. в отношении Гусева Валерия Сергеевича было возбуждено уголовное дело № 235454 по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия 8 февраля 2017 г. был изъят и осмотрен автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, который сохранил на себе следы преступления, в связи с чем в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 81 УПК РФ является вещественным доказательством по уголовному делу.

Принимая во внимание, что автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, является вещественным доказательством по уголовному делу, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 235454 в качестве вещественного доказательства автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS.

2. Автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, хранить на территории специализированной охраняемой автостоянки ОАО «Аварком», расположенной по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

Следователь

Трошин
(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 20 » февраля 20 17 г.Допрос начат в 12 час. 00 мин.Допрос окончен в 13 час. 10 мин.Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

находящегося по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу

№ 235454 в качестве свидетеля _____1. Фамилия, имя, отчество: Брызгунов Борис Григорьевич2. Дата рождения: 15 октября 1981 г.3. Место рождения: г. Энск Энской области4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адре-
су: г. Энск, ул. Павловский тракт, д. 221, кв. 154 телефон: 8-923 983-83-385. Гражданство: Российская Федерация6. Образование: среднее специальное7. Семейное положение, состав семьи: разведен, детей нет8. Место работы или учебы: водитель ООО «Праздник», г. Энск, ул. Попова, д. 8
телефон: 68-81-129. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском
учете в РВК Ленинского района г. Энска

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов, не судим

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

СвидетельБрызгунов

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
паспорт серия 10 12 № 897534, выданный ОУФМС России по Энской области в Ле-
нинском районе гор. Энска 26.06.2007.12. Иные данные о личности свидетеля нет**Свидетель**Брызгунов

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

не применялись**Свидетель**Брызгунов

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснены порядок допроса, права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 ст. 5 УПК РФ. Я был предупрежден о том, что при согласии свидетеля дать показания его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 3 ст. 11 УПК РФ.

Мне также разъяснено, что свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 171 УПК РФ.

Мне разъяснено, что в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ я предупрежден.

Свидетель

Брызгунов

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 20 мин. я находился на ул. Сухова в районе дома № 115 и шел пешком по нечетной стороне улицы. Мне необходимо было перейти указанную проезжую часть ул. Сухова на четную сторону, и для этого я шел в сторону пешеходного перехода.

Уличное освещение работало, горели уличные фонари. Я обратил внимание, что по пешеходному переходу с четной стороны ул. Сухова на нечетную сторону переходит мужчина, одетый в темную одежду. Мужчина шел в среднем темпе по разметке пешеходного перехода. Специально на мужчину я не смотрел. Вдруг я услышал звук приближающегося автомобиля, движущегося по проезжей части ул. Сухова. По звуку двигателя, скорости перемещения автомобиля мне показалось, что у автомобиля высокая скорость, полагаю, более 70 км/ч. Подходя к пешеходному переходу, я увидел, что мужчина, переходящий проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу, находился примерно на середине проезжей части. Раздался звук сигнала автомобиля. Увидев автомобиль или услышав звуковой сигнал, мужчина ускорился, чтобы быстрее перейти проезжую часть, но в этот момент его сбил автомобиль. От удара мужчину отбросило к правому краю проезжей части.

Свидетель

Брызгунов

(подпись)

Автомобиль, не останавливаясь, на большой скорости продолжил двигаться в сторону ул. Павловский тракт и скрылся с места происшествия. Регистрационные номера автомобиля я не увидел, так как находился в стрессовом состоянии. Автомобиль был темного цвета, вроде микроавтобус. Осветительные приборы у автомобиля работали, так как я видел включенный свет передних фар, задние габаритные огни данного автомобиля также горели.

Наезд на пешехода произошел на пешеходном переходе ближе к правому краю проезжей части. Я побежал на проезжую часть, чтобы помочь пострадавшему. Сбитым автомобилем пешеходом оказался мужчина, которому на вид было 55-60 лет. Признаков жизни он не подавал.

Я со своего мобильного телефона (номер 8-923-983-83-38) сразу позвонил на станцию скорой медицинской помощи и сообщил о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. После этого я позвонил сотрудникам ДПС и также сообщил о произошедшем. Через некоторое время подъехали сотрудники ДПС, а буквально через минуту и врачи бригады скорой медицинской помощи.

Я находился в состоянии стресса, никакой действенной помощи более оказать не мог, а потому пошел домой.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Брызгунов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Б.Г. Брызгунова

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
(поступили, не поступили)

Свидетель

Брызгунов

(подпись)

Протокол прочитан лично Б.Г. Брызгуновым.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Брызгунов

(подпись)

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ **проверки показаний на месте**

г. Энск« 20 »февраля20 17 г.

(место составления)

Проверка показаний на месте начата в 13 час. 20 мин.Проверка показаний на месте окончена в 14 час. 45 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

с участием инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Энску капитана полиции

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

А.И. Петухова, специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО УМВД России по г. Энску

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

капитана полиции А.В. Седых,

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний

свидетеля Б.Г. Брызгунова

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

по уголовному делу № 235454

В соответствии с частью 1.1. статьи 170 УПК РФ в случаях, предусмотренных статьей 194 УПК РФ, понятые принимают участие в следственном действии по усмотрению следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

Считаем возможным проведение проверки показаний на месте свидетеля Б.Г. Брызгунова без участия понятых, с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность и порядок производства проверки показаний на месте.

Лицо, показания которого проверяются:

Брызгунов

(подпись)

Б.Г. Брызгунов

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица

Петухов

(подпись)

А.И. Петухов

(инициалы, фамилия)

Специалист

Седых

(подпись)

А.В. Седых

(инициалы, фамилия)

Свидетелю разъяснено, что согласно ст. 18 УПК РФ он имеет право давать показания на родном языке или на том языке, которым он владеет, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Свидетелю также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель предупрежден о том, что за дачу заведомо ложных показаний он несет ответственность в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования он несет ответственность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

СвидетельБрызгунов

(подпись)

Б.Г. Брызгунов

(инициалы, фамилия)

Специалисту Седых Александру Викторовичу

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист

Седых

(подпись)

А.В. Седых

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в предъявлении для опознания, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

DVD-видеокамеры Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R специалистом – экспертом-

(каких именно и кем именно)

криминалистом ЭКО УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.В. Седых.

Проверка показаний на месте производилась в условиях естественного

освещения, облачной погоды

(погода, освещенность)

Перед проверкой показаний на месте лицу Б.Г. Брызгунову

(фамилия, инициалы)

предложено указать место, где его показания будут проверяться.

Б.Г. Брызгунов

(фамилия, инициалы)

указал

место дорожно-транспортного

происшествия, произошедшего 8 февраля 2017 года около 21 час. 25 мин., очевидцем которого он являлся, а именно – пешеходный переход проезжей части возле дома № 115 на ул. Сухова в г. Энске.

(что именно)

Группа в составе: свидетеля Б.Г. Брызгунова, инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Энску капитана полиции А.И. Петухова, специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО УМВД России по г. Энску капитана полиции А.В. Седых, следователя А.С. Трошина на служебном автомобиле от здания ОП № 2 УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3, по указанию свидетеля Брызгунова проследовала по ул. Знаменского г. Энска, свернула на ул. Попова г. Энска. Далее проследовала до ул. Эмилии Алексеевой, где по указанию Б.Г. Брызгунова водитель служебного автомобиля свернул на ул. Сухова г. Энска. Возле дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске Б.Г. Брызгунов попросил сделать остановку.

Свидетель Б.Г. Брызгунов вышел из автомобиля, группа в полном составе вышла за ним.

Свидетель Б.Г. Брызгунов подошел к пешеходному переходу, расположенному вблизи дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске, пояснив, что именно на данном пешеходном переходе произошел наезд на пешехода 8 февраля 2017 года около 21 час. 25 мин.

Проезжая часть вблизи дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске горизонтального профиля, дорожное покрытие асфальтовое. Состояние – мерзлый асфальт, без дефектов, колеи и выбоины отсутствуют. На проезжей части видна дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход». Установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч». Вдоль дорожного полотна установлены столбы уличного освещения. На момент проверки показаний на месте дорожное освещение работает.

По просьбе Брызгунова движение транспортных средств в месте производства проверки показаний на месте было перекрыто. Брызгунов пояснил, что мужчина-пешеход двигался по пешеходному переходу с четной стороны ул. Сухова на нечетную. Затем Брызгунов вышел на проезжую часть и указал место, где был совершен наезд на пешехода:

место наезда находится на расстоянии 1,4 метра от правого края проезжей части ул. Сухова г. Энска, на пешеходном переходе.

На этом данное следственное действие было закончено, все участники проследовали к служебному автомобилю, в котором был составлен настоящий протокол.

С начала производства проверки показаний на месте и до её окончания непрерывно специалистом – экспертом-криминалистом А.В. Седых осуществлялась видеозапись хода следственного действия на DVD-видеокамеру Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R.

В ходе проверки показаний на месте проводилась видеозапись на DVD-видеокамеру
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R.

Материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи воспроизведены и
(воспроизводились, не воспроизводились)
просмотрены, а также скопированы на диск DVD-R.

К протоколу прилагаются Диск DVD-R, который помещен в бумажный пакет,
(кассеты видеозаписи и др.)
клапан заклеен и опечатан бумажной биркой с подписями следователя, специалиста, подозреваемого и его защитника. На пакете выполнена пояснительная надпись: «Диск с записью проверки показаний на месте свидетеля Б.Г. Брызгунова 20.02.2017 по уголовному делу № 235454».

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении дополнений и замечаний к протоколу не поступило
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Лицо, показания которого проверяются:	<u>Брызгунов</u> (подпись)	<u>Б.Г. Брызгунов</u> (инициалы, фамилия)
Специалист:	<u>Седых</u> (подпись)	<u>А.В. Седых</u> (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица	<u>Петухов</u> (подпись)	<u>А.И. Петухов</u> (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь	<u>Трошин</u> (подпись)	<u>А.С. Трошин</u> (фамилия, инициалы)
--------------------	----------------------------	---

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 20 » февраля 20 17 г.Допрос начат в 17 час. 00 мин.Допрос окончен в 18 час. 15 мин.Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

находящегося по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 235454 в качестве свидетеля1. Фамилия, имя, отчество: Мигалкин Глеб Борисович2. Дата рождения: 5 октября 1985 г.3. Место рождения: г. Энск Энской области4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адре-
су: г. Энск, ул. Сизова, д. 222, кв. 15 телефон: 8-923-913-13-125. Гражданство: Российская Федерация6. Образование: высшее7. Семейное положение, состав семьи: холост, детей нет8. Место работы или учебы: инспектор ДПС ДЧ ОБДПС УМВД России по г. Энску
телефон: 78-82-129. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском учете

(где состоит на воинском учете)

в РВК Октябрьского района г. Энска10. Наличие судимости со слов не судим

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

СвидетельМигалкин

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
паспорт 11 11 № 834534, выданный ОУФМС России по Энской области в Октябрь-
ском районе гор. Энска 21.05.200812. Иные данные о личности свидетеля нет**Свидетель**Мигалкин

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись**Свидетель**Мигалкин

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса, права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Мигалкин

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю: работаю в должности инспектора ДПС ДЧ ОБДПС УМВД России по г. Энску с 2006 г.

8 февраля 2017 г. я заступил на суточное дежурство на закрепленном за мной служебном автомобиле марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22 RUS.

8 февраля 2017 г. около 21 час. 30 мин. мне поступило сообщение от дежурного ОБДПС УМВД по г. Энску о том, что в г. Энске на ул. Сухова, д. 115 произошло дорожно-транспортное происшествие: наезд неустановленным автомобилем типа микроавтобус на пешехода.

Я на служебном автомобиле проследовал по указанному адресу. По прибытии на место происшествия мной было обнаружено, что на проезжей части ул. Сухова, напротив жилого дома № 115, находился труп мужчины, как в дальнейшем было установлено по находящимся при нем документам, Альберта Петровича Фокина, 1960 г.р. Рядом находился мужчина, назвавшийся Брызгуновым Борисом Григорьевичем. Мужчина находился в стрессовом, подавленном состоянии и, сообщив данные о себе, попросил разрешения пойти домой.

Я остался на месте ДТП и составил административный материал по факту произошедшего ДТП. Далее ко мне обратился мужчина, назвавшийся Донских Николаем Викторовичем, сотовый телефон 8-923-911-28-82, который сообщил, что видел подозрительный автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», который на большой скорости двигался со стороны произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Мигалкин

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Г.Б. Мигалкина

заявления не поступили. Содержание заявления ий: нет.
(поступили, не поступили)

Свидетель

Мигалкин

(подпись)

Протокол прочитан лично Г.Б. Мигалкиным.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Мигалкин

(подпись)

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Энск

(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.Допрос начат в 10 час. 30 мин.Допрос окончен в 11 час. 40 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску, распо-
ложенного по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 235454 в качестве свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Донских Николай Викторович2. Дата рождения: 23 марта 1979 г.3. Место рождения: г. Энск Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адре-
су: г. Энск, ул. Сухова, д. 85, кв. 14 телефон: 8-923-911-28-82

5. Гражданство: Российская Федерация6. Образование: среднее

7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена Донских Анна Семеновна,
сын Донских Сергей, 12.03.2002 г.р., дочь Донских Светлана, 12.12.2014 г.р.

8. Место работы или учебы: водитель ООО «Ромашка», г. Энск, ул. Сухэ-Батора,
д. 8 телефон: 42-28-80

9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском
учете в РВК Ленинского района г. Энска

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов не судим

(когда и каким судом была осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

СвидетельДонских

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
паспорт серия 10 03 № 987534, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска
17.10.2004.

12. Иные данные о личности свидетеля нет**Свидетель**Донских

(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали.

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применя-
лись.

СвидетельДонских

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса, права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 ст. 5 УПК РФ. Я был предупрежден о том, что при согласии свидетеля дать показания его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 3 ст. 11 УПК РФ.

Мне также разъяснено, что свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 171 УПК РФ.

Мне разъяснено, что в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Донских

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 30 мин. я в качестве водителя двигался на автомобиле «Тойота Камри», государственный регистрационный знак А 039 УС 22 RUS, в г. Энске по пр. Ленина от ул. Матросова в сторону пл. Октября, по правой крайней полосе, со скоростью около 60 км/ч. В автомобиле находился один. В это время я увидел в боковое зеркало заднего вида, что сзади ко мне на большой скорости приближается автомобиль типа микроавтобус темного цвета, при этом у этого автомобиля горела одна левая фара. Я подумал, что на дороге ночью с одной фарой сложно ехать. Освещение очень плохое. Но автомобиль двигался очень быстро, визуально скорость его была более 100 км/ч. Данный автомобиль двигался по левой крайней полосе, быстро обогнал меня и поехал далее в сторону пл. Октября. В районе площади Октября я увидел, что обогнавший меня микроавтобус остановился на светофоре. Подъехав к светофору, я увидел, что марка данного автомобиля – «Тойота Тауринг Хайс». На государственный регистрационный знак я внимания не обратил.

Свидетель

Донских

(подпись)

Когда загорелся разрешающий сигнал светофора, автомобиль «Тойота Тауринг Хайс» вновь на большой скорости поехал далее по пр. Ленина.

Примерно через 30 минут, то есть в 22 часа, я возвратился на ул. Сухова. Я двигался от ул. Павловский тракт, в сторону ул. Матросова. В это время я увидел, что проезжую часть на нечетной стороне ул. Сухова, в районе д. 115 перекрыли сотрудники ДПС. Стоит машина скорой помощи. Я остановился, чтобы узнать, что произошло.

Подъехав к указанному месту, от сотрудников ДПС я узнал, что на данном участке проезжей части произошло дорожно-транспортное происшествие: сбили мужчину.

На месте происшествия кто-то сказал, что найден знак от автомобиля «Тойота». Услышав это, я подошел к сотрудникам ДПС и пояснил, что видел автомобиль «Тойота Тауринг Хайс» темного цвета, который на большой скорости двигался по пр. Ленина от ул. Сухова. Сотрудник ДПС попросил назвать свои анкетные данные и телефон. Оставив свои контактные данные, я уехал.

Дополняю, что на здоровье жалоб нет. Слух и зрение у меня хорошие, очками для коррекции зрения я не пользуюсь.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Свидетель

Донских

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Н.В. Донских

заявления не поступили. Содержание заявления нет.
(поступили, не поступили)

Свидетель

Донских

(подпись)

Протокол прочитан лично Н.В. Донских.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Донских

(подпись)

Следователь

Трошин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении защитника

г. Энск
(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,
обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела № 235454,

УСТАНОВИЛ:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате до-
рожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

По данному факту 18 февраля 2017 г. в отношении Валерия Сергеевича Гусева
было возбуждено уголовное дело № 235454 по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Подозреваемый В.С. Гусев не отказался от защитника, и по его просьбе для за-
щиты его прав и законных интересов по данному уголовному делу участие защитни-
ка обеспечивается следователем.

Органы предварительного следствия считают необходимым назначить подозре-
ваемому В.С. Гусеву на период следствия в качестве защитника адвоката Адвокат-
ского кабинета «Юр-Транс» И.В. Ковалеву, предоставившую ордер № 600 от
21 февраля 2017 г.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 50 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Назначить по уголовному делу № 235454

(номер уголовного дела)

в качестве защитника Ковалеву Ирину Валерьевну, адвоката Адвокатского
(фамилия, имя, отчество защитника, данные ордера и служебного удостоверения)
кабинета «Юр-Транс», удостоверение ЭО № 567, выданное Управлением юстиции
Энской области 12.10.2008, предъявившую ордер № 600 от 21 февраля 2017 г.,
подозреваемого Гусева Валерия Сергеевича.

(фамилия, имя, отчество подозреваемого)

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Следователь

майор юстиции
(специальное или воинское звание)

Трошин
(подпись)

А.С. Трошин
(инициалы, фамилия)

Настоящее постановление мне объявлено: «21» февраля 2017 г. в 14 ч. 10 мин.

Ковалева

(подпись защитника)

«21» февраля 20 17 г. в 14 час. 20 мин.

Гусев

(подпись подозреваемого)

О Р Д Е Р

№ 600 от « 21 » февраля 20 17 г.Адвокату Ковалевой Ирине Валерьевне,

(фамилия, имя, отчество)

имеющему регистрационный номер 504в реестре адвокатов Энской областной коллегии адвокатов,удостоверение ЭО № 567, выданное 12.10.2012 Управлением юстиции Энской областипоручается с 21.02.2017

(с какого числа)

защита

(сущность поручения)

Гусева Валерия Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления,

(фамилия, имя, отчество или наименование поручителя)

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, органами предварительного следствия

(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа, учреждения, организации)

ОП № 2 УМВД России по г. Энску.Основания выдачи ордера по назначению следователя.

(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан Адвокатский кабинет «Юр-Транс».

(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Энск, ул. Георгиева, д. 6телефон 8-903-911-42-38Заведующий

(должность лица, выдавшего ордер)

Изобиллов

(подпись)

И.В. Изобиллов

(фамилия, инициалы)

М.П.

П Р О Т О К О Л

разъяснения подозреваемому его права и порядка заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

г. Энск
(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.

Начато в 15 час. 10 мин.
Окончено в 15 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

разъяснил подозреваемому В.С. Гусеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, по уголовному делу № 235454 его право, содержание которого с учётом требований статьи 317.1 УПК РФ «О порядке заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», заключается в следующем:

1. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подаётся подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если защитник не приглашён самим обвиняемым или подозреваемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается следователем.

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

3. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, получив указанное ходатайство, в течение трёх суток с момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

4. Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником руководителю следственного органа.

В соответствии с требованиями статьи 317.2 УПК РФ «О порядке рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трёх суток с момента его поступления. По результатам рассмотрения прокурор принимает одно из следующих постановлений:

1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано следователем, подозреваемым, обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Ознакомившись со своим правом, подозреваемый Гусев Валерий Сергеевич
заявил: заявлений нет.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу не поступили.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

г. Энск
(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.

Допрос начат в 15 час. 30 мин.
Допрос окончен в 17 час. 50 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску,

(должность,

майор юстиции А.С. Трошин

(звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску, находящегося по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 235454 в качестве подозреваем ого :

1. Фамилия, имя, отчество Гусев Валерий Сергеевич
2. Дата рождения 21 августа 1980 г.
3. Место рождения г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12 телефон: 8-913 984-24-00
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи женат, жена Гусева Ульяна Андреевна, дочь Гусева Алина Валерьевна, 01.03.2001 г.р., дочь Гусева Ирина Валерьевна, 20.03.2010 г.р.
8. Место работы или учебы: водитель в ООО «Вульф», г. Энск, ул. Попова, д. 254б телефон: 42-12-56
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на воинском
(где состоит на воинском учете)

учете в РВК Индустриального района г. Энска.

10. Наличие судимости ранее не судим.
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем ого паспорт серия 10 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска 14.05.2000.

12. Иные данные о личности подозреваем ого: нет.

Иные участвующие лица защитник Ковалева Ирина Валерьевна.

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись.

(каких именно, кем именно)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 174 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2-3¹ ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном гл. 17 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Подозреваем ому В.С. Гусеву объявлено, что он подозревается
 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ,
 (в совершении какого именно преступления, его предварительная
а именно в том, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской
юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ))

области в районе дома № 115 по ул. Сухова он, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт, нарушив пункт 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

Мне разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Смысл ее ясен. Показания давать желаю. Мне также разъяснено, что в случае согласия давать показания данные показания могут быть использованы в качестве доказательств, даже в случае отказа от данных показаний.

Гусев

Мне разъяснены положения ст. 18 УПК РФ. Смысл их ясен. Показания давать желаю на русском языке.

Гусев

По существу заданных мне вопросов поясняю:

Анкетные данные я не менял.

По адресу г. Энгс, ул. Народная, д. 14, кв. 12 я проживаю с 2010 г. Вместе со мной проживает моя семья: жена Гусева Ульяна Андреевна 30.05.1978 г.р. и дочери – Алина 01.03.2001 г.р. и Ирина 20.03.2010 г.р.

Травм головы, позвоночника я не имел. На учете у нарколога, психиатра я не состою и ранее не состоял. Наркотические средства и психотропные вещества не употребляю и ранее не употреблял. Травм опорно-двигательного аппарата не было. Общее физическое состояние удовлетворительное. Зрение и реакции хорошие.

Ранее я не судим. К административной ответственности не привлекался.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

Защитник

Ковалева

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Водительский стаж у меня почти 20 лет – с 1997 г. За указанный период в дорожно-транспортные происшествия я не попадал. Как пояснил, к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения, я не привлекался.

В собственности я имею автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS.

Автомобиль находился в технически исправном состоянии, рулевое управление и тормозная система работали исправно.

За техническим состоянием автомобиля я слежу самостоятельно и систематически.

По существу подозрения поясняю, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. я, управляя принадлежащим мне автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигался по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске. Автомобиль был технически исправен. В автомобиле находился один, автомобиль не был загружен.

На улице было темно. Уличное освещение работало, но все равно было мрачно, так как на улице было облачно. Дорожное покрытие – асфальтовое, состояние – мерзлый асфальт без дефектов, ям и выбоин. Двигался я по левой крайней полосе движения с включенным дальним светом фар. Признаю, что я превышал установленный на данном участке дороги скоростной режим и двигался со скоростью около 80 км/ч. Дорога была чистая. Машин в попутном направлении не было, поэтому я и позволил себе превысить разрешенную скорость.

В районе дома № 115 ул. Сухова я увидел находящегося у левого края проезжей части пешехода, который начал переходить проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу слева направо по ходу моего движения. Я применил экстренное торможение, но мой автомобиль стал неконтролируемо перемещаться по проезжей части. Как мне показалось, пешеход остановился на середине проезжей части. Так как правая полоса проезжей части была свободна, я решил проехать по ней потому, что мой автомобиль не успевал остановиться перед пешеходным переходом. Пешеход, находящийся на проезжей части, продолжил переходить проезжую часть ул. Сухова. Я вывернул руль в правую сторону и далее центральной передней частью своего автомобиля совершил наезд на пешехода, мужчину. Мужчина ударился о ветровое стекло примерно в центральную часть, от чего стекло разбилось. Я испугался произошедшего, нажал на педаль газа и уехал с места происшествия.

Насколько я помню, пешехода от удара отбросило на проезжую часть направо. От удара мне в лицо полетело стекло, я очень сильно испугался, поэтому нажал на педаль акселератора и уехал. Оставив свой автомобиль недалеко от дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске, я ушел домой. На следующий день из местных новостей я узнал, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, которого я сбил, погиб.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Меня мучила совесть. 10 февраля 2017 г. я пришел в дежурную часть ОГИБДД и сообщил, что это именно я совершил наезд на пешехода 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в районе дома № 115 на ул. Сухова в г. Энске.

Гусев

Вопрос следователя: Валерий Сергеевич, в ходе допроса и ранее, при даче объяснения, Вы поясняли, что двигались со скоростью около 80 км/ч. Однако на данном участке дороги скорость ограничена 40 километрами в час. Поясните, почему Вы нарушили правила дорожного движения в части ограничения скоростного режима?

Ответ подозреваемого В.С. Гусева: Руководствуясь статьей 51 Конституции РФ, в настоящее время я отказываюсь отвечать на данный вопрос.

Гусев

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваем ого от участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева и защитника И.В. Ковалевой

заявления

не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:

нет.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу не поступили.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ **проверки показаний на месте**

г. Энск
(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.

Проверка показаний на месте начата в 21 час. 00 мин.

Проверка показаний на месте окончена в 21 час. 45 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

в присутствии понятых:

1. Игнатов Михаил Васильевич, 12.12.1958 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Протасова, д. 1, кв. 43

и место жительства понятого)

2. Сурозаков Григорий Федорович, 24.03.1962 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Энск, ул. Лебедевского, д. 54

и место жительства понятого)

с участием подозреваемого В.С. Гусева, защитника – адвоката И.В. Ковалевой,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Энску, капитана полиции А.И. Петухова

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО УМВД России по г. Энску

его адрес и другие данные о его личности)

капитана полиции А.В. Седых,

в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний

подозреваемого Гусева Валерия Сергеевича

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

по уголовному делу № 235454.

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность и порядок производства проверки показаний на месте.

Лицо, показания которого проверяются:

Гусев

В.С. Гусев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник:

Ковалева

И.В. Ковалева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Понятые

Игнатов

М.В. Игнатов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сурозаков

Г.Ф. Сурозаков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Специалист:

Седых

А.В. Седых

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица

Петухов

А.И. Петухов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Игнатов

(подпись понятого)

Сурозаков

(подпись понятого)

Понятым, кроме того, до начала предъявления для опознания разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые

Игнатов

(подпись)

М.В. Игнатов

(инициалы, фамилия)

Сурозаков

(подпись)

Г.Ф. Сурозаков

(инициалы, фамилия)

Специалисту Седых Александру Викторовичу

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист

Седых

(подпись)

А.В. Седых

(инициалы, фамилия)

Перед началом следственного действия подозреваемому

Гусеву

(фамилия)

Валерию Сергеевичу

(имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ¹.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в предъявлении для опознания, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

DVD-видеокамеры Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R специалистом –

(каких именно и кем именно)

экспертом-криминалистом ЭКО УМВД России по г. Энску капитаном полиции А.В. Седых

Проверка показаний на месте производилась в условиях

искусственного

освещения (свет уличного освещения), облачной погоды

(погода, освещенность)

Перед проверкой показаний на месте лицу В.С. Гусеву

(фамилия, инициалы)

предложено указать места, где его показания будут проверяться.

В.С. Гусев

(фамилия, инициалы)

указал

место, где он совершил наезд

на пешехода 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин., а именно – пешеходный переход проезжей части возле дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске.

(что именно)

Игнатов

(подпись понятого)

Сурозаков

(подпись понятого)

¹ Данная графа заполняется в случае проверки показаний на месте подозреваемого.

Группа в составе: подозреваемого В.С. Гусева, его защитника – адвоката И.В. Ковалевой, инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Энску капитана полиции А.И. Петухова, специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО УМВД России по г. Энску капитана полиции А.В. Седых, следователя А.С. Трошина, понятых М.В. Игнатова и Г.Ф. Сурозакова на служебном автомобиле от здания ОП № 2 УМВД России по г. Энску, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3, по указанию подозреваемого В.С. Гусева проследовала по ул. Знаменского г. Энска, свернула на ул. Попова г. Энска. Далее проследовала до ул. Эмилии Алексеевой, после чего, по указанию В.С. Гусева, водитель служебного автомобиля свернул на ул. Сухова г. Энска. Возле дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске В.С. Гусев попросил сделать остановку.

Подозреваемый В.С. Гусев вышел из автомобиля, группа в полном составе вышла за ним, после чего В.С. Гусев указал на пешеходный переход, расположенный вблизи дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске, как место его (подозреваемого В.С. Гусева) наезда на пешехода А.П. Фокина, произошедшего около 21 час. 25 мин. 8 февраля 2017 г.

Проезжая часть вблизи дома № 115 по ул. Сухова в г. Энске горизонтального профиля, дорожное покрытие асфальтовое. Состояние – мерзлый асфальт, без дефектов, колеи и выбоины отсутствуют. На проезжей части видна дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход». Установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч». Вдоль дорожного полотна установлены столбы уличного освещения. На момент проверки показаний на месте дорожное освещение работает.

Подозреваемый В.С. Гусев пояснил, что ДТП произошло именно на этом участке проезжей части. Гусев проследовал к проезжей части и остановился перед пешеходным переходом.

По просьбе В.С. Гусева движение транспортных средств в месте производства проверки показаний на месте было перекрыто. В.С. Гусев пояснил, что мужчина-пешеход двигался по пешеходному переходу с четной стороны ул. Сухова на нечетную. Затем подозреваемый В.С. Гусев вышел на проезжую часть и указал место, где он совершил наезд на пешехода.

Место наезда находится на расстоянии 1,4 м от правого края проезжей части ул. Сухова г. Энска, на пешеходном переходе.

На этом данное следственное действие было закончено, все участники проследовали к служебному автомобилю, в котором был составлен настоящий протокол.

Подозреваемый В.С. Гусев при проведении следственного действия – проверки показаний на месте – вел себя уверенно, никакого физического и психического давления со стороны сотрудников полиции на него не оказывалось.

С начала производства проверки показаний на месте и до её окончания непрерывно специалистом – экспертом-криминалистом А.В. Седых осуществлялась видеозапись хода следственного действия на DVD-видеокамеру Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R.

В ходе проверки показаний на месте проводилась видеозапись на DVD-
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
видеокамеру Panasonic VDR-D300EE-S с диском DVD-R.

Игнатов

(подпись понятого)

Сурозаков

(подпись понятого)

Материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи воспроизведены и
(воспроизводились, не воспроизводились)
просмотрены, а также скопированы на диск DVD-R.

К протоколу прилагаются: Диск DVD-R, который помещен в бумажный пакет,
(кассеты видеозаписи и др.)
клапан заклеен и опечатан бумажной биркой с подписями следователя,
специалиста, подозреваемого и его защитника. На пакете выполнена пояснительная
надпись: «Диск с записью проверки показаний на месте подозреваемого В.С. Гусева
20.02.2017 по уголовному делу № 235454».

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении дополнений и замечаний к протоколу не поступило.
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Лицо, показания которого проверяются:	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник:	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)
Понятые	<u>Игнатов</u> (подпись)	<u>М.В. Игнатов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Сурозаков</u> (подпись)	<u>Г.Ф. Сурозаков</u> (инициалы, фамилия)
Специалист:	<u>Седых</u> (подпись)	<u>А.В. Седых</u> (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица	<u>Петухов</u> (подпись)	<u>А.И. Петухов</u> (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь	<u>Трошин</u> (подпись)	<u>А.С. Трошин</u> (инициалы, фамилия)
--------------------	----------------------------	---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении медицинской **судебной экспертизы**
(какой именно)

г. Энск
(место составления)

« 08 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)
рассмотрев материалы проверки КУСП № 346 от 08.02.2017 по факту наезда на пешехода
А.П. Фокина 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. по адресу: ул. Сухова, д. 115 в г. Энске,

УСТАНОВИЛ:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 на ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг
Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены те-
лесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Для установления причины смерти А.П. Фокина необходимы специальные знания в обла-
сти судебной медицины, для чего следует провести медицинскую судебную экспертизу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1115 и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить
(какую именно)
экспертам Энского областного бюро судебно-медицинской экспертизы,
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)
расположенного в г. Энске на ул. Змеиногорский тракт, д. 110.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) Какова причина смерти Фокина Альберта Петровича, 12 сентября 1960 года
рождения?

2) Имеются ли у А.П. Фокина телесные повреждения, если да, то какова их степень
тяжести, локализация, давность и механизм образования?

3) В каком положении находилось тело А.П. Фокина относительно травмирующей силы в
случае наезда на него автомобилем?

4) Имелся ли алкоголь в крови А.П. Фокина в момент происшествия?

3. Предоставить в распоряжение эксперта:

– настоящее постановление;

– труп Фокина Альберта Петровича, 12 сентября 1960 года рождения

4. Поручить: руководителю Энского областного бюро судебно-медицинских
экспертиз

(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его
об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного за-
ключения¹.

Следователь

Трошин
(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск
 (место составления)

« 18 » февраля 20 17 г.

Начато в 18 час. 06 мин.

Окончено в 18 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил Н.В. Фокину

(фамилия, инициалы потерпевшего)

с постановлением от «08» февраля 20 17 г. о назначении медицинской

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные частью 2 статьи 198 УПК РФ.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:

нет.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
 (обвиняем _____ (подозреваем _____), защитника)
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

«21» «февраля» 2017 г.Начато в 15 час. 40 мин.Окончено в 15 час. 55 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалева

с постановлением от «08» февраля 20 17 г. о назначении медицинской

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно подозреваемому и его защитнику разъяснены права, предусмотренные частью 1 ст. 198 УПК РФ.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой
 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.
 (поступили, не поступили)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)

Главное управление Энской области по здравоохранению и фармацевтической деятельности
 КГБУЗ «Энское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», Энский морг
 356003, Энская область, г. Энск, ул. Змеиногорский тракт, 110
 тел. 8 (3852) 23-81-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2004

На основании постановления следователя ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску майора юстиции А.С. Трошина от 8 февраля 2017 г. в помещении Энского морга КГБУЗ «ЭКБ СМЭ» врач судебно-медицинский эксперт И.И. Симонов, имеющий высшее медицинское образование, стаж работы по специальности с 1983 года, произвел судебно-медицинскую экспертизу трупа

Фокина Альберта Петровича, 12.09.1960 г.р.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 51 УПК РФ, за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ разъяснены.

Эксперт

М.П.

Симонов

(подпись)

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

При экспертизе присутствовали: мед. регистратор Я.А. Саноткин и санитар А.А. Колосков.

Экспертиза начата 09.02.2017 г., в 10 час. 50 мин.
 окончена 17.02.2017г. в 16 час. 10 мин.

Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы «Заключения эксперта» излагаются на следующих 10 листах.

Обстоятельства дела: из постановления следует, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области, в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

- 1) Какова причина смерти Фокина Альберта Петровича, 12 сентября 1960 года рождения?
- 2) Имеются ли у А.П. Фокина телесные повреждения, если да, то какова их степень тяжести, локализация, давность и механизм образования?
- 3) В каком положении находилось тело А.П. Фокина относительно травмирующей силы в случае наезда на него автомобилем?
- 4) Имелся ли алкоголь в крови А.П. Фокина в момент происшествия?

Из листа выезда дежурного эксперта от 08.02.2017 трупные явления на 22 часа 30 минут: «...Кожные покровы теплые на ощупь, трупные пятна багрово-синюшного

Эксперт

М.П.

Симонов

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

цвета, расположены на задней и боковых поверхностях тела, при сдавливании на них исчезают и восстанавливаются через 5 секунд. Трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц. Признаки гниения отсутствуют. Р/з 3 сек, м/в 1,8 см».

НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

С трупа снята и осмотрена следующая одежда: пальто синтетическое на синтепоне коричневого цвета; кофта трикотажная коричневого цвета; сорочка атласная бежевого цвета; брюки синтетические черного цвета; плавки хлопчатобумажные белого цвета, носки хлопчатобумажные черного цвета. Туфли кожаные черные на шнурках. Одежда на трупе в порядке. Вся одежда со следами изношенности. Повреждений, участков загрязнения и следов крови не обнаружено. Другой одежды нет. Документов и ценностей нет. После снятия одежды: труп мужчины пожилого возраста, правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной тела 168 см. Масса трупа не измерялась.

Трупные явления на 11 часов 55 минут. Кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, вне трупных пятен – мертвенно-бледный, без видимых участков подсыхания. Трупные пятна багрово-синюшного цвета, интенсивные, сливного характера, без внутрикожных кровоизлияний, располагаются на задней поверхности шеи, туловища и конечностей, за исключением выступающих участков в области лопаток, локтевых суставов и ягодиц. При надавливании в трех рядом расположенных участках с силой 2 кгс/см² свой цвет не изменяют. До снятия одежды трупное окоченение хорошо выражено во всех обычно исследуемых группах мышц. Скелетные мышцы плотно-эластичные на ощупь, рельеф их выражен умеренно. Видимые признаки гниения отсутствуют. Измерения температуры трупа и определения суправитальных реакций не проводилось.

Волосы на голове темно-русые в области корней, слегка волнистые, длиной спереди до 10 см. Кожный покров волосистой части головы не поврежден. Кости свода черепа на ощупь целые. Лицо не одутловатое. Глаза прикрыты веками, соединительнотканые оболочки век бледно-розового цвета, влажные, без кровоизлияний. Глазные яблоки плотно-эластичные на ощупь. Роговые оболочки влажные, прозрачные. Радужные оболочки голубого цвета, зрачки круглой формы по 0,3 см в диаметре каждый. Белочные оболочки без кровоизлияний. Кости и хрящи носа, кости лицевого скелета на ощупь целые. Наружные слуховые проходы, отверстия носа и полость рта свободные от инородных тел, крови и выделений. Рот закрыт. Переходная кайма губ серовато-синюшная, подсыхающая. Видимая слизистая преддверия рта розовато-серого цвета, без кровоизлияний. Зубы сомкнуты, язык за линией зубов в полости рта, не ущемлен. Зубы обычного цвета, без особенностей. На верхней челюсти справа 1-й зуб, слева 1-й, 2-й зубы, на нижней челюсти справа 1-й зуб, слева 2-й зуб под коронками из металла желтого цвета. Свежеповрежденных зубов нет.

Шея сформирована пропорционально туловищу. Наложений на коже и изменений кожного покрова шеи, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностей, подмышечных впадин нет. Грудная клетка симметричная, без деформации. Грудина и ребра на ощупь целые. Живот на уровне реберных дуг, плотный на ощупь.

Эксперт

Симонов

М.П.

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

Оволосение на лобке по мужскому типу. Половые органы сформированы правильно. Язв и рубцов на их кожных покровах нет. Кожный покров промежности, области заднепроходного отверстия чистый, не поврежден.

Кости скелета на ощупь целые, без деформаций.

ПОВРЕЖДЕНИЯ:

В нижнецентральных отделах теменной области припухлость мягких тканей на участке размером 6×7 см (152 см). В центральных и внутренних отделах правой надбровной области овальной формы ссадина размером 4×3 см (153 см). В наружных отделах правой надбровной области округлая ссадина $1 \times 0,8$ см (152,5 см). В центральных отделах верхнего века правого глаза округлый кровоподтек 2×1 см (149 см). В центральных отделах правой скуловой области с переходом на наружные и центральные отделы нижнего века правого глаза внутренние и верхние отделы скуловой области, верхнюю губу справа и в центре – прерывистая неправильной геометрической формы ссадина 11×3 см, наибольший размер ориентирован косовертикально (144 см). На переходной кайме верхней губы справа и слева овальный кровоподтек 3×2 см (145,5 см), в центре которого с распространением на слизистую вертикальная линейная рана длиной 1,5 см, глубиной 0,5 см. На переходной кайме нижней губы в центральных отделах овальной формы кровоподтек $2 \times 1,5$ см (145 см). В центральных отделах подбородочной области овальной формы ссадина $2 \times 1,5$ см (143 см). У основания 2-го пальца левой кисти по тыльной поверхности и во 2-м межпальцевом промежутке овальный кровоподтек 4×3 см, на фоне которого (2) овальной формы ссадины размером $1 \times 0,4$ см и $1 \times 0,7$ см. На наружной поверхности правой голени в верхней и средней трети овальный кровоподтек 15×8 см, наибольший размер – вертикальный (25 см). На наружной поверхности правого бедра, на границе верхней и средней трети овальной формы кровоподтек $3 \times 4,5$ см (65 см).

Вышеописанная рана с относительно ровными краями, заостренными концами, в дне раны видны тканевые перемишки. Все описанные ссадины имеют красно-коричневое западающее подсохшее дно, кровоподтеки багрово-синюшного цвета.

Расстояние, указанное в скобках, измерялось от нижнего края повреждений до подошвенной поверхности стоп.

Каких-либо других телесных повреждений при наружном исследовании трупа не обнаружено.

ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Мягкие ткани волосистой части головы плотно-эластичные, с внутренней поверхности серо-розового цвета, влажные, блестящие. В задненижних отделах теменной области, в проекции вышеописанной припухлости, интенсивное темно-красного цвета кровоизлияние на участке размером 9×8 см, распространяющееся на всю толщу. Височные мышцы на разрезах красно-коричневого цвета, без кровоизлияний. Швы черепа заращены. Толщина костей на распилах: лобной 0,6 см, височных 0,4 см, теменных 0,6 см.

Твёрдая мозговая оболочка голубовато-серого цвета, не напряжена, в синусах ее умеренное количество тёмно-красной жидкой крови. Твёрдая мозговая оболочка на отдельных участках основания черепа снимается с трудом, в связи с чем лишь частично удалена с костей основания черепа, которые исследованы после просушивания: переломов костей свода и основания нет.

Эксперт

Симонов

М.П.

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

Мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, полупрозрачная, с сетью расширенных кровеносных сосудов, не отёчная, в проекции сагиттального синуса не сращена с твердой. Под мягкой мозговой оболочкой в области полюсов обеих затылочных долей с переходом на верхнюю поверхность правой затылочной доли темно-красного цвета кровоизлияния (2) размерами: справа $6 \times 5,5$ см, слева 4×4 см.

Масса головного мозга 1450 г. Полушария головного мозга симметричные. Ткань головного мозга на ощупь плотно-эластичная. Рельеф борозд и извилин умеренно сглажен по всем поверхностям. На нижней поверхности мозжечка полос от давления нет.

Ткань мозга на разрезах с четкой границей между белым, серым веществом, подкорковыми ядрами и стволовой частью мозга, влажная. На поверхностях разрезов выступает умеренное количество красных точек и полос, легко снимаемых спинкой ножа (кровь из перерезанных сосудов). Желудочки мозга не расширены, содержат около 5-7 мл розовато-красной кровянистой жидкости, стенки их гладкие, блестящие, без кровоизлияний. Сосудистые сплетения боковых желудочков красновато-синюшного цвета, не отёчные.

Мозжечок на разрезе древовидного строения, без кровоизлияний. Стволовая часть мозга на разрезах обычного анатомического строения, без кровоизлияний.

Артерии основания головного мозга симметричные, с тонкими полупрозрачными стенками, спавшиеся, внутренняя их поверхность серого цвета, гладкая, без аномалий развития с большим количеством белесоватого цвета атеросклеротических бляшек, суживающих просвет сосудов на $\frac{1}{3}$, режущихся с хрустом, размерами до $0,2 \times 0,4$ см.

Гипофиз бобовидной формы, размерами $0,6 \times 0,7 \times 0,6$ см, обычного анатомического строения, серо-розового цвета, без изменений. Кист, очагов размягчений и новообразований в веществе больших полушарий, стволе, мозжечке не обнаружено.

Придаточные пазухи костей черепа не вскрывались из-за отсутствия показаний.

Мягкие ткани переднебоковых поверхностей шеи, грудной клетки и живота без кровоизлияний. Толщина подкожно-жировой клетчатки на уровне грудины – 1,5 см, пупка – 3 см. Мышцы на разрезах красно-коричневого цвета, умеренного кровенаполнения.

Внутренние органы грудной и брюшной полостей анатомически расположены правильно, кровоизлияний в «подвешивающий аппарат» органов не обнаружено. Высота стояния купола диафрагмы справа на уровне 5-го ребра, слева – 6-го ребра по среднеключичным линиям. Желудок не вздут газами. Большой сальник развит хорошо, на $\frac{2}{3}$ прикрывает петли кишечника, слегка вздутого газами, лежащего в брюшной полости свободно, без спаек. Серозный покров кишечника розовато-серого цвета, гладкий, блестящий, без кровоизлияний и наложений. Брыжейка не изменена, без повреждений, лимфатические узлы ее не увеличены. Пристеночная брюшина голубоватая, гладкая, блестящая, без кровоизлияний и наложений. Червеобразный отросток не изменен, свободно лежит на своей брыжейке. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Легкие на $\frac{2}{3}$ заполняют плевральные полости, лежат свободно, без спаек. Пристеночная плевра голубоватая, гладкая, блестящая, без кровоизлияний и наложений. В плевральных и брюшной полостях, в полости сердечной сорочки следы желтоватой прозрачной жидкости. Внутренняя поверхность сердечной сорочки гладкая, блестящая, без кровоизлияний и наложений.

Эксперт

Симонов

М.П.

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

Кровоизлияний в области сосудисто-нервных пучков шеи не обнаружено. Ход магистральных артерий шеи не нарушен, внутренняя их оболочка гладкая, блестящая, без патологических изменений.

Клетчатка переднего и заднего средостения не изменена, вилочковая железа не определяется. Верхняя и нижняя полые вены умеренно кровенаполнены.

По выделению органокомплекса вскрыты межреберные промежутки с обеих сторон, справа обнаружен перелом 3-го ребра по средней ключичной линии, перелом полный, поперечный, края его на внутренней поверхности ровные, отвесные, на наружной мелко- и крупнозубчатые (разгибательный). В мягких тканях и под пристеночной плеврой в окружности перелома очаговое темно-красного цвета кровоизлияние размером $1,5 \times 3 \times 0,5$ см, расположенное в глубоких слоях.

Обнаружен полный разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками, размером 9×4 см, наибольший размер – вертикальный, в плоскости перелома видно вещество спинного мозга. Вскрыт спинномозговой канал, обнаружен полный поперечный разрыв вещества спинного мозга и его оболочек на уровне разрыва диска, вещество в плоскости разрыва представлено розовато-серыми бесструктурными мажущимися массами, в которых множественные мелко- и крупноточечные темно-красного цвета кровоизлияния. Под твердой и мягкой оболочками спинного мозга в нижней и верхней плоскостях разрыва циркулярные темно-красного цвета кровоизлияния на протяжении до 7 и 3 см соответственно, при этом кровоизлияние под твердой оболочкой в виде свертков крови пластинчатого характера толщиной до 0,1 см и менее, большая часть расположена в нижней плоскости.

Язык с поверхности обложен незначительным количеством коричневатого цвета налетом. Слизистая оболочка его красновато-серого цвета, сосочки хорошо выражены у корня. Мышцы языка на разрезе красно-коричневого цвета, без рубцов и кровоизлияний. Миндалины валидной формы, размерами по $1 \times 1 \times 0,5$ см, на разрезах синюшного цвета с розоватым оттенком, выделений из лакун при надавливании нет. Щитовидная железа двудольчатая, размерами $3,2 \times 2 \times 1$ см каждая доля, мягко-эластичная на ощупь. Ткань железы на разрезе красно-коричневого цвета, полнокровная, мелкозернистого строения, без очаговых изменений. Паращитовидные железы не различимы. Подъязычная кость и хрящи гортани целые, окружающие их мягкие ткани без кровоизлияний. Вход в глотку и гортань свободен от инородных тел, слизистая оболочка гладкая, блестящая, розовато-серого цвета, без кровоизлияний. Горловая щель разомкнута. Просвет пищевода свободен от инородных тел. Слизистая оболочка серовато-синюшного цвета, продольно-складчатая, без кровоизлияний и наложений.

Просвет трахеи, крупных и мелких бронхов свободен от инородных тел и выделений. Слизистая оболочка их серого цвета, влажная, блестящая, без кровоизлияний. Перибронхиальные, паратрахеальные лимфатические узлы не увеличены. Масса правого легкого – 500 г, левого – 450 г. Легочная плевро гладкая, блестящая, без наложений и кровоизлияний. Легкие с поверхности синюшно-красного цвета, на ощупь воздушные во всех долях. Эмфиземы легких не обнаружено. Ткань легких на разрезах – темно-красная, полнокровная, без очаговых изменений, с поверхности разрезов стекает большое количество темно-красной жидкой крови и пенистой кровянистой жидкости в соотношении 1:1. Стенки перерезанных бронхов незначительно выстоят над поверхностями разрезов, отделяемого из них при надавливании нет.

Эксперт

Симонов
М.П.

И.И. Симонов
(инициалы, фамилия)

Сердце размерами $11 \times 9 \times 4,5$ см, на ощупь умеренно плотное, умеренно обложено жировой тканью. Левый желудочек контурируется хорошо. Наружная оболочка сердца гладкая, блестящая, под которой кровоизлияний не обнаружено. Толщина стенки левого желудочка – 1,3 см, правого – 0,5 см, межжелудочковой перегородки – 0,7 см. В полостях сердца умеренное количество темной жидкой крови без свертков, больше в правой половине. Внутренняя оболочка сердца гладкая, блестящая без кровоизлияний. Створки клапанов сердца, аорты и легочного ствола тонкие, эластичные. Хордальные нити тонкие, сосочковые нити не утолщены, конической формы. Длина окружности устья аорты над клапанами 7 см, легочного ствола 7,5 см. Масса сердца – 310 г. Устья венечных артерий зияют. Венечные артерии сердца с утолщениями, просвет их с трудом проходим на отдельных участках, внутренняя их оболочка с большим количеством белесовато-желтых атеросклеротических бляшек размерами до $0,5 \times 0,4$ см, суживающих просвет сосудов на $\frac{2}{3}$. Мышца сердца на разрезе коричневатокрасного цвета с участками неравномерного кровенаполнения, с небольшим количеством белесовато-серого цвета пятен и полос, расположенных диффузно в толще миокарда левого желудочка сердца.

Аорта с внутренней поверхности серо-желтого цвета, с небольшим количеством плотных атеросклеротических бляшек белесовато-желтого цвета, неправильной овальной формы, размерами до $0,5 \times 1,5$ см, режущихся с хрустом. Парааортальные лимфатические узлы не увеличены. Кровоизлияний в области солнечного сплетения не обнаружено.

Селезенка плотно-эластичная на ощупь, размерами $10 \times 7 \times 5$ см, массой 70 г. Капсула ее морщинистая, не напряжена, красно-серого цвета, без кровоизлияний. Ткань на разрезе темно-красного цвета. Соскоб умеренный в виде крови и ткани органа в соотношении 1:2.

Надпочечники листовидной формы, ткань на разрезе с желтым корковым и коричневым мозговым веществом. Почки плотно-эластичные на ощупь, одинаковые, бобовидной формы, размерами по $10 \times 5 \times 4$ см каждая, массой правая 105 г, левая – 110 г. Капсула с почек снимается легко, без потери вещества, обнажая гладкую поверхность. Ткань почек на разрезе темно-красная, полнокровная, с четкой границей между корковым и мозговым веществом. Слизистая лоханок серого цвета, гладкая, блестящая, без кровоизлияний. Мочеточники свободно проходимы, слизистая их серого цвета, гладкая, блестящая, без кровоизлияний. В мочевом пузыре около 100 мл соломенно-желтой прозрачной мочи, без конкрементов. Слизистая мочевого пузыря серо-розового цвета, без кровоизлияний.

Желудок обычной формы, в его полости около 100 мл жидкого серого цвета содержимого, без различимых кусочков. Посторонних запахов от содержимого желудка не ощущалась. Слизистая желудка умеренно складчатая серовато-розового цвета, без кровоизлияний, язв и рубцов. В просвете двенадцатиперстной кишки содержимое зеленовато-желтого цвета. Фатеров сосочек контурируется умеренно, желчь из него выделяется при умеренном надавливании ив желчный пузырь. В желчном пузыре около 10 мл желтовато-зеленой жидкой желчи. Слизистая пузыря такого же цвета, бархатистая. Желчные пути проходимы на всем протяжении. Поджелудочная железа в виде плотно-эластичного тяжа размерами $16 \times 4 \times 2,5$ см, массой 90 г. Капсула ее гладкая, не напряжена, ткань на разрезе серо-желтого цвета, дольчатого строения, полнокровная, однородная, без кровоизлияний.

Эксперт

Симонов

М.П.

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

В просвете тонкого кишечника желтоватые, полупереваренные пищевые массы, в просвете толстого коричневатые полуоформленные каловые массы.

Слизистая всех отделов кишечника серо-розового цвета, умеренно складчатая, без кровоизлияний. Печень размерами $22 \times 15 \times 13 \times 6$ см, массой 1548 г, плотная на ощупь, поверхность ровная. Капсула ее гладкая, блестящая, передний край печени закруглен, ткань на разрезе красно-коричневого цвета, полнокровная. Рисунок строения сохранен. С поверхностей разрезом стекает большое количество крови и желчи.

Вскрыты мягкие ткани шеи, туловища, конечностей по задней поверхности. В мягких тканях задней поверхности шеи в нижних и верхних отделах межлопаточной области интенсивное темно-красного цвета кровоизлияние размером 16×8 см, наибольший размер – вертикальный, распространяющееся на всю толщу. Обнаружен перелом остистого отростка 7-го шейного позвонка, перелом полный, края его на всех поверхностях ровные, отвесные за исключением верхнего, где края перелома крупно- и мелкозубчатые скошены.

Остальные кости скелета целые. Кровь в трупе темно-красная, жидкая. Внутренние органы полнокровные. От полостей и органов трупа посторонних запахов не ощущалось.

На судебно-химическое исследование направлена кровь для определения алкоголя. В архив судебно-биологического отделения направлена кровь для определения групповой принадлежности. В архив судебно-гистологического отделения направлены кусочки: головного мозга – 3 (кора – 1, базальные ядра – 1, стволочная часть – 1), сердца – 5, легких – 2, печени – 1, почек – 2, спинного мозга – 1. Направляемый материал упакован, опечатан и снабжен соответствующими этикетками.

Эксперт

М.П.

Симонов

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

Данные дополнительных исследований.

1. Судебно-химическое исследование: Акт судебно-химического исследования № 8740 от 10.02.2017.

Заключение: В результате судебно-химического исследования крови от трупа не обнаружено: в крови – метилового, этилового, пропиловых спиртов.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ:

1. Автомобильная травма. Сочетанная тупая травма шеи, головы, грудной клетки:
 - закрытая травма шейного отдела позвоночника: разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полными разрывом вещества спинного мозга и его оболочек;
 - закрытая черепно-мозговая травма: кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой (1) и левой (1) затылочных долей, ушиб мягких тканей теменной области ссадины правой надбровной области (2), правой половины лица (1), подбородка (1), кровоподтеки верхнего века правого глаза, верхней и нижней губы (по 1), ушибленная рана верхней губы;
 - закрытая травма грудной клетки: закрытый разгибательный перелом 3-го ребра справа по средней ключичной линии;

Эксперт

М.П.

Симонов

(подпись)

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

- ссадины левой кисти (2), кровоподтеки правой голени и правого бедра (по 1);
- атеросклероз аорты 2-3 ст. Атеросклеротический стенозирующий коронарокардиосклероз. Атеросклероз артерий основания головного мозга.

В Ы В О Д Ы :

На основании данных судебно-медицинской экспертизы трупа гр. Фокина Альберта Петровича, 1960 г.р., данных дополнительных методов исследования с учетом обстоятельств дела и поставленных вопросов прихожу к следующим выводам:

1. При экспертизе трупа обнаружены следующие телесные повреждения:

- закрытая травма шейного отдела позвоночника: разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полным разрывом вещества спинного мозга и его оболочек;
- закрытая черепно-мозговая травма: кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой (1) и левой (1) затылочных долей, ушиб мягких тканей теменной области, ссадины правой надбровной области (2), правой половины лица (1), подбородка (1), кровоподтеки верхнего века правого глаза, верхней и нижней губы (по 1), ушибленная рана верхней губы;
- закрытая травма грудной клетки: закрытый разгибательный перелом 3-го ребра справа по средней ключичной линии;
- ссадины левой кисти (2), кровоподтеки правой голени и правого бедра (по 1).

Указанные телесные повреждения прижизненны, возникли в короткий промежуток времени незадолго до наступления смерти, о чем свидетельствуют характер поверхности ссадин, цвет кровоподтеков и кровоизлияний, состояние раны. В своей совокупности причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Учитывая характер, локализацию и морфологические особенности всех вышеописанных телесных повреждений, считаю, что они возникли от действия твердых тупых предметов, вероятнее всего, в результате ударов выступающими частями движущегося автомобиля в область правой голени и лица с резким неразгибанием шейного отдела позвоночника, после чего, вероятнее всего, имело место отбрасывание тела.

2. Смерть наступила от закрытой тупой травмы шейного отдела позвоночника в виде разрыва межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полным разрывом вещества спинного мозга и его оболочек, о чем свидетельствует наличие повреждений, указанных в п. I.

3. При экспертизе трупа обнаружены морфологические признаки атеросклероза аорты 2-3 ст. Атеросклеротический стенозирующий коронарокардиосклероз. Атеросклероз артерий основания головного мозга.

4. При химическом исследовании (акт судебно-химического исследования № 8740 от 10.02.2017) в крови от трупа этиловый спирт не обнаружен. Кровь от трупа оставлена на хранение в архиве судебно-биологической лаборатории (ЭКВСМ).

5. Учитывая степень выраженности трупных явлений при осмотре трупа на месте происшествия 08.02.2017 в 22 час. 30 мин. (кожные покровы теплые на ощупь, трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц, трупные пятна исчезают и восстанавливаются через 5 секунд, признаки гниения отсутствуют), считаю, что смерть наступила не более 3 часов назад от момента осмотра трупа на месте происшествия.

Эксперт

М.П.

Симонов

(подпись)

И.И. Симонов

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**КГБУЗ «Энской краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
Судебно-химическое отделение
656038, г. Энск, ул. Чкалова, д. 58а, тел. 31-11-98**

**АКТ
судебно-химического исследования**

№ 8740

На основании направления врача судебно-медицинского эксперта Энского морга И.И. Симонова № 2004 от 09.02.2017 в судебно-химическом отделении КГБУЗ «Энское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» врачом судебно-медицинским экспертом Е.В. Кудряченко (первая категория, стаж – 23 года) проведено *U*-исследование крови из трупа Фокина Альберта Петровича, 1960 г.р.

Дата наступления смерти – 08.02.2017. Дата забора объектов – 09.02.2017. Дата поступления в хим. отделение – 09.02.2017. Дата исследования – 11.02.2017.

Обстоятельства дела: Из направления: 08.02.2017 сбит автомашиной в районе дома № 115 по ул. Сухова. Диагноз: разрыв межпозвонкового диска на уровне шеи.

Описание объектов: нарочным из Энского морга доставлена кровь в количестве 10 мл в стеклянном флаконе емкостью 12 мл, укупорено резиновой пробкой, опечатано, на этикетке надпись «Кровь на алкоголь из тр. Фокина СМЗ Симонов 09.02.2017», обычного цвета, обычного запаха.

Для определения или исключения этилового и других спиртов.

ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Во флакон из-под пенициллина помещали 0,5 мл смеси 4 спиртов, прибавляли 0,5 мл 50%-ного раствора трихлоруксусной кислоты, флакон герметично закрывали, затем шприцем вводили 0,3 мл 30%-ного раствора нитрита натрия и смесь тщательно взбалтывали. Шприцем отбирали из флакона 1 мл парообразной пробы и вводили в испаритель хроматографа, время удерживания для метилнитрита равно 0,89 минуты, этилнитрита 1,4 минуты, изопропилнитрита 2,01 минуты, пропилнитрита 2,64 минуты. По описанной выше методике исследовали 1,0 мл крови, пиков алкилнитритов в течение 4 минут не наблюдалось. Количественное определение: 1,0 мл 4%-ного раствора и-пропилового спирта (внутренний стандарт) смешивали с 1,0 мл крови, добавляли 1,0 мл 50%-ного раствора трихлоруксусной кислоты. После фиксации пробки к горловине флакона содержимое его тщательно перемешивали, шприцем вводили 0,3 мл 30%-ного раствора нитрита натрия. Смесь тщательно взбалтывали. Через 1 минуту из флакона отбирали 1 мл парообразной пробы и вводили в испаритель хроматографа. На хроматограмме наблюдали пик пропилнитрита со временем удерживания 2,64 минуты, других пиков в течение 4 минут не наблюдалось. Перерасчетный коэффициент для количественного определения этанола по водно-спиртовой смеси составляет: для крови – 0,95, для мочи – 1,05. Условия хроматографического разделения: хроматограф «Хроматэк Кристалл-5000», колонка – стальная (150 × 0,3 см), насадка – «Хезасорб АМ» (0,25-0,3 мм), обработанная 0,9%-ным раствором едкого натра, 1,72%-ным раствором алкилсульфатов, 12%-ным раствором винилина. Температура термостата колонок – 70°C, испарителя – 110°C, расход газа-носителя (гелий) – 20 мл/мин. Детектор – ДТП-2, температура термостата детектора – 160°C. Обработка данных произведена программой «Хроматэк Аналитик 2.6».

Врач судебно-медицинский эксперт
10.02.2017

Кудряченко
М.П.

Е.В. Кудряченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате судебно-химического исследования крови из трупа Фокина Альберта Петровича, 1960 г.р., не обнаружено: в крови – метилового, этилового, пропиловых спиртов.

Врач судебно-медицинский эксперт
10.02.2017

М.П.

Кудряченко

Е.В. Кудряченко

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего **с заключением эксперта**
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 18 » февраля 2017 г.

Начато в 18 час. 35 мин.

Окончено в 18 час. 55 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин
звание следователя)
в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,
(каком именно)
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшую Н.В. Фокину
(кого именно)
с заключением эксперта № 2004 от « 17 » февраля 20 17 г. по уголовному
делу № 235454.

Одновременно потерпевшей Н.В. Фокиной разъяснены права,
(кому именно)
предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен

ий:

нет.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта
(кого именно)

г. Энск

(место составления)

« 21 » февраля 20 17 г.Начато в 16 час. 00 мин.Окончено в 16 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого В.С. Гусева, его защит-
ника И.В. Ковалеву

(кого именно)

с заключением эксперта № 2004 от « 17 » февраля 20 17 г. по уголовному
делу № 235454.

Одновременно подозреваемому В.С. Гусеву, его защитнику И.В. Ковалевой

(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от
участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.
(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий :нет.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении автотехнической судебной экспертизы
(какой именно)

г. Энск

(место составления)

« 21 »

февраля

20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
(звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате до-
рожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Для решения вопросов о том, исправны ли тормозная система, рулевое управле-
ние автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. номер
К 321 КК 22 RUS, а также вопроса о возможных имеющихся неисправностях, если
они есть, то какие и когда они возникли – до ДТП, в момент ДТП или после ДТП,
необходимы специальные знания в области автотехники, для чего следует провести
автотехническую судебную экспертизу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1115 и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить автотехническую судебную экспертизу, производство которой
(какую именно)
поручить экспертам ЭКЦ ГУ МВД России по Энской области.
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) Исправны ли тормозная система, рулевое управление автомобиля марки «Той-
ота Тауринг Хайс», государственный регистрационный номер К 321 КК 22 RUS?

2) Если имеются неисправности, то какие и когда они возникли – до ДТП, в мо-
мент ДТП или после ДТП?

3. Предоставить в распоряжение эксперта:

– настоящее постановление;

– автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS,
находящийся на специализированной охраняемой автостоянке ОАО «Аварком», по
адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

4. Поручить _____ руководителю ЭКЦ ГУ МВД России по Энской области
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и преду-
предить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу
заведомо ложного заключения¹.

Следователь

Трошин

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 21 »февраля20 17 г.Начато в 08 час. 35 мин.Окончено в 08 час. 55 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил Н.В. Фокину

(фамилия, инициалы потерпевшего)

с постановлением от «21» февраля 20 17 г. о назначении автотехнической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные частью 2 ста-
 тьи 198 УПК РФ.

Потерпевш аяФокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:нет.Потерпевш аяФокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
 (обвиняем _____ (подозреваем _____), защитника)
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 21 »февраля20 17 г.Начато в 16 час. 30 мин.Окончено в 16 час. 50 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалева

с постановлением от «20» февраля 20 17 г. о назначении автотехнической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно подозреваемому и его защитнику разъяснены права, предусмотренные частью 1 ст. 198 УПК РФ.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от
 участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:нет.**Подозреваемый**Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Энской области
(ГУ МВД России по Энской области)
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

✉ 666003 г. Энск,
пр-т Ленина, 74

☎: 397-561, 397-602
📠: 397-194

ПОДПИСКА

Мне, Сарычко Леониду Юрьевичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше федерального закона.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ предупрежден.

22 февраля 2017 г.

Подпись

Сарычко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 6062

г. Энск

Производство экспертизы начато в 09 час. 00 мин. «22» февраля 2017 г.
окончено в 11 час. 00 мин. «01» марта 2017 г.

Начальник отделения исследований номерных агрегатов отдела специальных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Энской области майор полиции Л.Ю. Сарычко, имеющий высшее техническое образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», экспертные специализации: 2.1 «Исследование обстоятельств ДТП», 2.2 «Исследование деталей транспортных средств», 2.3 «Исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия» и стаж экспертной работы с 2002 г., на основании постановления о назначении автотехнической судебной экспертизы от 21 февраля 2017 г., вынесенного следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майором юстиции А.С. Трошиным по материалам уголовного дела № 235454, произвел автотехническую судебную экспертизу.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

Краткие обстоятельства происшествия (из постановления):

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Для решения вопросов о том, исправны ли тормозная система, рулевое управление автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. номер К 321 КК 22 RUS, а также вопроса о возможных имеющихся неисправностях, если они есть, то какие и когда они возникли – до ДТП, в момент ДТП или после ДТП, необходимы специальные знания в области автотехники, для чего следует провести автотехническую судебную экспертизу.

На разрешение вопросов эксперту предоставлено:

1. Постановление о назначении автотехнической судебной экспертизы.
2. Автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, находящийся на специализированной охраняемой автостоянке ОАО «Аварком», по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

1. Исправны ли тормозная система, рулевое управление автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный номер К 321 КК 22 RUS?
2. Если имеются неисправности, то какие и когда они возникли – до ДТП, в момент ДТП или после ДТП?

Литература:

ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. М.: Госстандарт России, 2001.

Судебная автотехническая экспертиза. Вып. 1. М.: ВНИИСЭ, 1987. Ч. 3.

Судебная автотехническая экспертиза. М.: ВНИИСЭ, 1980. Ч. 2.

Тормозные системы легковых автомобилей. М.: Петит, 2001.

И С С Л Е Д О В А Н И Е

1. На исследование предоставлен автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, кузов которого окрашен лакокрасочным покрытием синего цвета, общий вид показан на фото № 1 фототаблицы к заключению эксперта (далее – фото №). Автомобиль на момент осмотра находился на территории охраняемой автостоянки ОАО «Аварком», расположенной по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

Осмотр проводился при искусственном и естественном освещении.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

На момент проведения исследования передняя правая сторона автомобиля имеет повреждения в виде деформации с нарушением целостности капота, явившиеся результатом контактирования с препятствием (пешеходом).

Наружным осмотром рабочей тормозной системы автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» установлено:

- каких-либо видимых изменений в доступных к осмотру местах в конструкции тормозной системы автомобиля не выявлено;
- главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель закреплены на конструктивном месте кузова автомобиля, видимых повреждений не имеют (см. фото № 4);
- тормозная жидкость в питательном бачке главного тормозного цилиндра – на уровне отметки «тах», нанесенной на полупрозрачной стенке бачка (см. стрелку на фото № 4);
- при однократном воздействии на педаль ножного тормоза рабочий ход педали – тугий, не превышающий $\frac{2}{3}$ полного хода;
- соединения трубопроводов тормозной системы герметичны, без подтеканий, тормозные шланги и трубопроводы визуально целы, без надрывов и дефектов, подтеканий из гидросистемы не выявлено;
- износ накладок тормозных колодок тормозных механизмов колес автомобиля не превышает установленной величины: переднего левого колеса – 7.0...8.0 мм (см. фото № 7); переднего правого колеса – 7.0...8.0 мм (см. фото № 10); заднего левого колеса – 3.0...4.0 мм, заднего правого колеса – 3.0...4.0 мм;
- рабочие поверхности накладок, дисков и барабанов тормозных механизмов колес автомобиля сухие, приработаны друг к другу, следов замасливания не выявлено;
- при воздействии на педаль тормоза колеса автомобиля блокируются (не вращаются при воздействии на них монтажным инструментом, создавая момент).

Для определения эффективности срабатывания рабочей тормозной системы представленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, было произведено три контрольных торможения. Для этого экспертом был выбран участок горизонтального профиля, имеющий сухое асфальтобетонное покрытие без ям и выбоин. В ходе определения эффективности срабатывания рабочей тормозной системы осуществлялся разгон транспортного средства до скорости 40 км/ч и применялось экстренное торможение. При осуществлении контрольного торможения колеса автомобиля блокировались на «юз», автомобиль ни одной своей частью не выходил из нормативного коридора движения шириной 3 м (см. фото № 13).

Таким образом, рабочая тормозная система представленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилась в работоспособном состоянии.

Каких-либо неисправностей рабочей тормозной системы на момент проведения исследования не обнаружено.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

Осмотром рулевого управления автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» установлено следующее:

- каких-либо видимых в доступных к осмотру местах изменений в конструкции рулевого управления автомобиля не выявлено;
- рулевое колесо и рулевая колонка видимых повреждений не имеют (см. фото № 2);
- корпус рулевого механизма закреплен на конструктивном месте кузова автомобиля, видимых повреждений не имеет;
- шарниры рулевых тяг автомобиля целы, без повреждений, повышенного люфта не имеют (см. фото № 5, 8).

Работоспособность рулевого управления оценивалась по субъективному восприятию в процессе движения с различной скоростью по траектории.

При этом установлено, что усилие на ободе рулевого колеса, необходимое для изменения направления движения и для поддержания заданного курса, не превышает величину усилий, обычно требуемых для управления автомобилем данной категории.

Таким образом, рулевое управление предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилось в работоспособном состоянии. Каких-либо неисправностей рулевого управления на момент проведения исследования не обнаружено.

2. Так как неисправностей рабочей тормозной системы и рулевого управления предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования не обнаружено, вопрос «Если имеются неисправности, то какие и когда они возникли – до ДТП, в момент ДТП или после ДТП?» в рамках данного исследования не решался.

В процессе исследования использовались линейка. Фотографирование производилось при помощи цифровой фотокамеры Sony Cyber-shot 10.2. Фотоснимки помещены в фототаблицу, прилагаемую к данному заключению эксперта.

В Ы В О Д Ы :

1. Рабочая тормозная система предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилась в работоспособном состоянии. Каких-либо неисправностей рабочей тормозной системы на момент проведения исследования не обнаружено.

Рулевое управление предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилось в работоспособном состоянии. Каких-либо неисправностей рулевого управления на момент проведения исследования не обнаружено.

2. Вопрос «Если имеются неисправности, то какие и когда они возникли – до ДТП, в момент ДТП или после ДТП?» в рамках данного исследования не решался по причинам, изложенным в исследовательской части.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

**МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Энской области
(ГУ МВД России по Энской области)
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

✉ 666003 г. Энск,
пр-т Ленина, 74

☎: 397-561, 397-602
☎: 397-194

**ФОТОТАБЛИЦА
к заключению эксперта № 6062 от 1 марта 2017 года**



Фото № 1. Общий вид предоставленного на исследование автомобиля
«Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS



Фото № 2



Фото № 3

Органы управления автомобилем

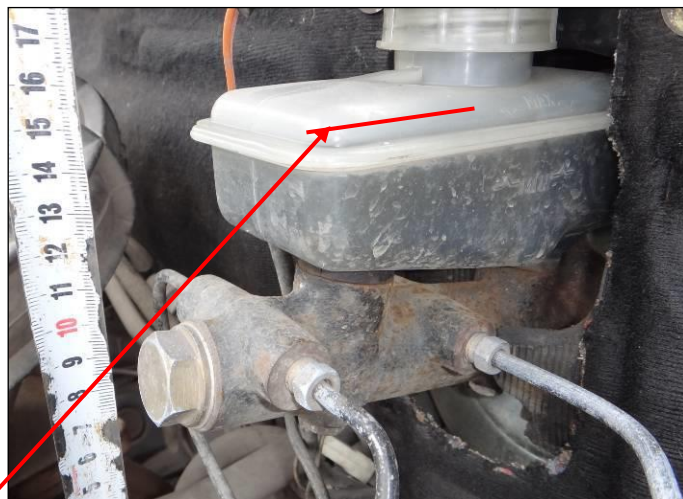


Фото № 4. Уровень жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра



Фото № 5. Элементы рулевого управления



Фото № 6



Фото № 7

Тормозной механизм левого переднего колеса



Фото № 8. Элементы рулевого управления



Фото № 9



Фото № 10

Тормозной механизм правого переднего колеса



Фото № 11



Фото № 12

Тормозные механизмы соответственно задних левого и правого колес автомобиля



Фото № 13

Следы, образованные в результате контрольного торможения

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника **с заключением эксперта**
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 17 г.

Начато в 09 час. 10 мин.

Окончено в 09 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого В.С. Гусева, его защит-
ника И.В. Ковалеву

(кого именно)

с заключением эксперта № 6062 от « 01 » марта 2017 г. по уголовному
делу № 235454.

Одновременно подозреваемому В.С. Гусеву, его защитнику И.В. Ковалевой

(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
----------------------	---------------------------	--

Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)
-----------------	------------------------------	---

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от
участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет
(поступили, не поступили)

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
----------------------	---------------------------	--

Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)
-----------------	------------------------------	---

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
----------------------	---------------------------	--

Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)
-----------------	------------------------------	---

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь Трошин
(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего **с заключением эксперта**
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 17 г.

Начато в 17 час. 05 мин.

Окончено в 17 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшую Н.В. Фокину

(кого именно)

с заключением эксперта № 6062 от « 01 » марта 20 17 г. по уголовному
делу № 235454.

Одновременно потерпевшей Н.В. Фокиной разъяснены права,
(кому именно)
предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.

(поступили, не поступили)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении автотехнической судебной экспертизы
(какой именно)

г. Энск

(место составления)

« 21 »февраля20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454, возбужденного по ч. 1
ст. 264 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате до-
рожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Для установления скорости автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег.
знак К 321 КК 22 RUS, в момент ДТП необходимы специальные знания, для чего сле-
дует провести автотехническую судебную экспертизу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1115 и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить автотехническую судебную экспертизу, производство которой
(какую именно)
поручить экспертам ЭКЦ ГУ МВД России по Энской области.
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. С какой скоростью двигался автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак
К 321 КК 22 RUS, перед наездом в заданных дорожных условиях?

2. Какими пунктами ПДД РФ должен был руководствоваться в заданной дорож-
ной ситуации водитель автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК
22 RUS?

3. Предоставить в распоряжение эксперта:

– настоящее постановление;
– копию протокола осмотра места происшествия от 08.02.2017, произошедше-
го по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 115;
– исходные данные.

Проезжая часть автодороги ул. Сухова в г. Энске одностороннего направления
движения транспортных средств, шириной 6 м, горизонтального профиля, без выбо-
ин и уклонов. Дорожное покрытие проезжей части – асфальтовое. Состояние до-
рожного покрытия – мерзлый асфальт без выбоин и ям.

Дорожный знак на указанном участке 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч». Темное время суток.

Дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход».

На месте ДТП зафиксированы параллельные следы торможения от задних колес автомобиля длиной 35 метров.

Автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, в технически исправном состоянии, без пассажиров, без груза. Водитель трезв.

Наезд на пешехода произошел на пешеходном переходе.

4. Поручить: _____

(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь

Трошин

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 21 »февраля20 17 г.Начато в 09 час. 00 мин.Окончено в 09 час. 15 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил Н.В. Фокину

(фамилия, инициалы потерпевшего)

с постановлением от «21» февраля 20 17 г. о назначенииавтотехнической

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно потерпевшей разъяснены права, предусмотренные частью 2 ста-
 тьи 198 УПК РФ.

Потерпевш аяФокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.Содержание заявлен ий:нет.

(поступили, не поступили)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
 (обвиняем _____ (подозреваем _____), защитника)
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 21 »

февраля20 17 г.Начато в 16 час. 55 мин.Окончено в 17 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалева

с постановлением от «20» февраля 20 17 г. о назначении _____ автотехнической
 (какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно подозреваемому и его защитнику разъяснены права, предусмотренные частью 1 ст. 198 УПК РФ.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.

(поступили, не поступили)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Энской области
(ГУ МВД России по Энской области)
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

✉ 666003 г. Энск,
 пр-т Ленина, 74

☎: 397-561, 397-602
 📠: 397-194

ПО Д П И С К А

Мне, Сарычко Леониду Юрьевичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Федерального закона.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ предупрежден.

«21» февраля 2017 г.

Подпись *Сарычко*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 6063

г. Энск

Производство экспертизы начато в 11 час. 00 мин. «27» февраля 2017 г.
 окончено в 18 час. 30 мин. «28» февраля 2017 г.

Начальник отделения исследований номерных агрегатов отдела специальных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Энской области майор полиции Л.Ю. Сарычко, имеющий высшее техническое образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», экспертные специализации: 2.1 «Исследование обстоятельств ДТП», 2.2 «Исследование деталей транспортных средств», 2.3 «Исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия» и стаж экспертной работы с 2002 г., на основании постановления о назначении судебной автотехнической экспертизы от 20 февраля 2017 г., вынесенного следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майором юстиции А.С. Трошиным, по материалам предварительной проверки (КУСП № 346 от 08.02.2017) произвел автотехническую судебную экспертизу.

Эксперт
 М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

Краткие обстоятельства происшествия (из постановления):

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина. В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

На разрешение вопросов эксперту предоставлено:

- 1) постановление о назначении судебной автотехнической экспертизы;
- 2) копия протокола осмотра места происшествия от 8 февраля 2017 г., произошедшего по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 115.

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

1. С какой скоростью двигался автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, перед наездом в заданных дорожных условиях?
2. Какими пунктами ПДД РФ должен был руководствоваться в заданной дорожной ситуации водитель автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS?

Исходные данные (из постановления):

Проезжая часть автодороги ул. Сухова в г. Энске одностороннего направления движения транспортных средств (две полосы). Проезжая часть в районе ДТП – прямолинейная, ее ширина – 6 метров, горизонтального профиля, без выбоин и уклонов. Дорожное покрытие проезжей части – асфальтовое. Состояние дорожного покрытия – мерзлый сухой асфальт без выбоин и ям.

Дорожный знак на указанном участке – 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч». Темное время суток.

Дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход».

На месте ДТП зафиксированы параллельные следы торможения от задних колес автомобиля длиной 35 метров.

Автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, в технически исправном состоянии, без пассажиров, без груза. Водитель трезв.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

Пешеход – мужчина в темной одежде, в возрасте 55-57 лет.

Литература:

Правила дорожного движения Российской Федерации (в ред. постановлений Правительства РФ от 08.01.1996 № 3, от 31.10.1998 № 1272, от 21.04.2000 № 370, от 24.01.2001 № 67, от 21.02.2002 № 127, от 28.06.2002 № 472, от 07.05.2003 № 265, от 25.09.2003 № 595, от 14.12.2005 № 767, от 28.02.2006 № 109, от 16.02.2008 № 84, от 19.04.2008 № 287, от 29.12.2008 № 1041, от 27.01.2009 № 28, от 24.02.2010 № 87, от 10.05.2010 № 316, от 06.10.2011 № 824, от 23.12.2011 № 1113, от 28.03.2012 № 254, от 19.07.2012 № 727, от 12.11.2012 № 1156, от 21.01.2013 № 20, от 30.01.2013 № 64, от 05.06.2013 № 476, от 15.07.2013 № 588, от 23.07.2013 № 621, от 04.10.2013 № 881, от 17.12.2013 № 1176, от 22.03.2014 № 221, от 17.05.2014 № 455, от 30.07.2014 № 714, от 06.09.2014 № 907, от 24.10.2014 № 1097, от 14.11.2014 № 1197, от 19.12.2014 № 1423, от 02.04.2015 № 315, от 20.04.2015 № 374, от 30.06.2015 № 652, от 02.11.2015 № 1184, от 21.01.2016 № 23, от 30.05.2016 № 477, от 20.07.2016 № 700, от 23.07.2016 № 715, от 10.09.2016 № 904, от 24.03.2017 № 333, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 29.09.2011 № ГКПИ11-610).

Применение дифференцированных значений времени реакции водителя в экспертной практике. М.: ВНИИСЭ, 1987.

Применение в экспертной практике параметров торможения автотранспортных средств. М.: РФЦСЭ, 1995.

Судебная автотехническая экспертиза. М.: ВНИИСЭ, 1980. Ч. 2.

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Анализ обстоятельств происшествия производился на основании изучения предоставленных материалов. Объективность и справедливость выводов экспертизы определяются достоверностью исходных данных, представленных в постановлении.

1. При заданных исходных данных скорость движения автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» к моменту начала торможения определяется равной около 83 км/ч;

$$Var = 1,8 \times t_3 \times j_{уст} + \sqrt{25,92 \times S_{ю} \times j_{уст}} =$$

$$= 1,8 \times 0,35 \times 6,8 + \sqrt{25,92 \times 35 \times 6,8} = 82,8 \approx 83 \text{ км/ч}$$

где: Var – искомая скорость движения автомобиля, в км/ч;

$t_3 = 0,35$ с – время нарастания замедления до установившегося замедления при экстренном торможении автомобиля данной категории в заданных дорожных условиях;

$j_{уст} = 6,8 \text{ м/с}^2$ – значение установившегося замедления при торможении автомобиля в заданных дорожных условиях;

$S_{ю} = 35$ м – длина следа торможения от задних колес автомобиля.

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

В задаваемой дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», рег. знак К 321 КК 22, должен был руководствоваться требованиями Правил дорожного движения РФ:

– пункта 1.2 ПДД РФ: «В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

“Опасность для движения” – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия»;

– абзаца 1 пункта 1.5: «Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда»;

– пункта 10.1: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства»;

– пункта 14.1: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

– предписаниями дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч» (Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки» по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004).

В Ы В О Д Ы :

1. При заданных исходных данных скорость движения автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» к моменту начала торможения определяется равной около 83 км/ч.

2. В задаваемой дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», рег. знак К 321 КК 22, должен был руководствоваться: требованиями п. 1.2, абзаца 1 п. 1.5, п. 10.1, 14.1 Правил дорожного движения РФ, предписаниями дорожного знака 3.24 (Приложение 1 к ПДД РФ).

Эксперт
М.П.

Сарычко

Л.Ю. Сарычко

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 17 г.

Начато в 09 час. 30 мин.

Окончено в 09 час. 40 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин
звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,
(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого В.С. Гусева, его защит-
ника И.В. Ковалеву

(кого именно)
с заключением эксперта № 6063 от «28» февраля 20 17 г. по уголовному делу
№ 235454.

Одновременно подозреваемому В.С. Гусеву, его защитнику И.В. Ковалевой
(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от
участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет.
(поступили, не поступили)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.
(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин
(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего **с заключением эксперта**
(кого именно)

г. Энск « 04 » марта 20 17 г.
(место составления)

Начато в 17 час. 30 мин.
Окончено в 17 час. 40 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшую Н.В. Фокину

(кого именно)

с заключением эксперта № 6063 от «28» февраля 20 17 г. по уголовному делу
№ 235454.

Одновременно потерпевшей Н.В. Фокиной разъяснены права,

(кому именно)

предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.
(поступили, не поступили)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о получении образцов для сравнительного исследования

г. Энск
(место составления)

« 22 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454, возбужденного по ч. 3
ст. 264 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области, в районе дома
№ 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тау-
ринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении
ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокину причинены
телесные повреждения, от которых он скончался.

В ходе осмотра автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22
RUS, 19.02.2017 был изъят чехол с водительского сиденья указанного автомобиля.

Для проведения одорологической экспертизы установления возможности управле-
ния данным автомобилем В.С. Гусевым необходимо получить образцы крови подозрева-
емого В.С. Гусева,

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454,

на основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы крови

(какие именно)

у подозреваемого Гусева Валерия Сергеевича

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества участников уголовного судопроизводства)

Следователь

Трошин

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено

« 22 »

февраля

20 17 г.

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ получения образцов для сравнительного исследования

г. Энск

« 22 » февраля 2017 г.

(место составления)

Получение образцов начато в 08 ч 30 мин.

Получение образцов окончено в 09 ч 35 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
(должность,обслуживаемой ОП №2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)с участием защитника И.В. Ковалевой,

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от « 20 » февраля 2017 г. по уголовному
делу № 235454 в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил отподозреваемого Гусева Валерия Сергеевича

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, у которого получен образец)

образцы крови.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту) Анучиной Варваре Алексеевне

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

СпециалистАнучина

(подпись)

В.А. Анучина

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств
технические средства не применялись.

(каких именно и кем именно)

У подозреваемого В.С. Гусева получены следующие образцы
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)в кабинете Городской больницы № 1 по адресу: г. Энск, ул. Молодежная, д. 7.

(какие именно, как они упакованы)

Специалист В.А. Анучина, обработав безымянный палец левой руки подозреваемого В.С. Гусева, проколола кожу, после чего осуществила забор крови. Полученные капли крови собраны на сложенную в 4 слоя марлю. После этого марля была высушена. На марле видно пятно крови размером 3 × 3 сантиметра. Марля с высушенным образцом крови В.С. Гусева помещена в бумажную коробку. Коробка закрыта крышкой и запечатана бумажной биркой с оттиском мастичной печати синего цвета «Для пакетов УМВД России по г. Энску».

На бумажной бирке выполнены подписи подозреваемого В.С. Гусева, его защитника – адвоката И.В. Ковалевой, специалиста В.А. Анучиной и следователя А.С. Трошина.

На лицевой стороне коробки выполнена пояснительная надпись: «Образец крови подозреваемого В.С. Гусева. Изъят 20.02.2017».

Гусев

(подпись лица, у которого получен образец)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного следственного действия от участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет
(поступили, не поступили)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

Анучина

(подпись)

В.А. Анучина

(фамилия, инициалы)

Протокол прочитан

лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

нет.

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

Анучина

(подпись)

В.А. Анучина

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ судебной экспертизы запаховых следов

г. Энск
(место составления)

« 22 » февраля 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,
звание следователя)

рассмотрев уголовное дело № 235454, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Водитель автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся.

10 февраля 2017 в 12 час. 10 мин. В.С. Гусев обратился в дежурную часть ОГИБДД по г. Энску с сообщением о том, что именно он совершил наезд 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. на ул. Сухова, д. 115 в г. Энске.

10 февраля 2017 г. автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, был обнаружен и осмотрен. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты чехлы с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS.

Для установления наличия на изъятых с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» (гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS) чехлов пахучих следов подозреваемого В.С. Гусева необходимы специальные знания в области одорологии, для чего следует провести экспертизу запаховых следов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1115 и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить судебную экспертизу запаховых следов, производство которой
(какую именно)

поручить

экспертам ЭКЦ УМВД России по Энской области,
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)

расположенного г. Энске на пр. Канатный, д. 24.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

Имеются ли на представленных на исследование чехлах с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, пахучие следы подозреваемого В.С. Гусева?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

– настоящее постановление,

– картонную коробку № 2 размером 40 × 35 см. По месту склеивания клапана помещен отрезок бумаги с оттиском круглой печати: «УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки имеется надпись: «Чехол с водительского сиденья автомобиля “Тойота Тауринг Хайс”, гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. 10.02.2017. Адрес: г. Энгс, пр. Ленина, д. 47» , а также буквенно-цифровая запись «10 февраля 2017 г. Понятые: 1. Шустов. 2. Олейник. Следователь: Трошин» и три подписи;

– марлю с высушенным образцом крови В.С. Гусева, находящуюся в бумажной коробке. Коробка с крышкой опечатана бумажной биркой с оттиском мастичной печати синего цвета «Для пакетов УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки выполнена пояснительная надпись: «Образец крови подозреваемого В.С. Гусева. Изъят 20.02.2017».

4. Поручить: руководителю ЭКЦ УМВД России по Энской области

(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь

Трошин

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 22 »

февраля20 17 г.Начато в 18 час. 07 мин.Окончено в 18 час. 25 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 198 УПК РФ, ознакомил Н.В. Фокину

(фамилия, инициалы потерпевшего)

с постановлением от «21» февраля 20 17 г. о назначении экспертизы
запаховых следов

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные частью 2 ста-
 тьи 198 УПК РФ.

Потерпевш аяФокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.

(поступили, не поступили)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
 (обвиняем _____ (подозреваем _____), защитника)
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Энск

(место составления)

« 22 »

февраля20 17 г.Начато в 10 час. 00 мин.Окончено в 10 час. 20 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалева

с постановлением от «22» февраля 20 17 г. о назначении запаховых следов

(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу № 235454.

Одновременно подозреваемому и его защитнику разъяснены права, предусмотренные частью 1 ст. 198 УПК РФ.

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:нет.**Подозреваемый**Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)

МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Энской области
(ГУ МВД России по Энской области)
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

✉ 650002 г. Энск,
пр-д Канатный, 24

☎: 379-001, 379-792
☎: 392-222

ПОДПИСКА

Мне, Ефремову Кириллу Тимофеевичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше федерального закона.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ предупрежден.

«28» февраля 2017 г.

Подпись

Ефремов
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 77063

г. Энск

Производство экспертизы начато в 11 час. 00 мин. «28» февраля 2017 г.
окончено в 18 час. 30 мин. «28» февраля 2017 г.

Обстоятельства дела (из постановления):

8 февраля 2017 г. около 21 час. 25 мин. в г. Энске Энской области, в районе дома № 115 по ул. Сухова водитель В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, при движении по ул. Сухова в направлении ул. Павловский тракт допустил наезд на пешехода А.П. Фокина.

В результате дорожно-транспортного происшествия А.П. Фокин скончался на месте.

Водитель автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся.

10 февраля 2017 г. в 12 час. 10 мин. В.С. Гусев обратился в дежурную часть ОГИБДД по г. Энску с сообщением о том, что именно он совершил наезд 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. на ул. Сухова, д. 115 в г. Энске.

10 февраля 2017 г. автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, был обнаружен и осмотрен. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты чехлы с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS.

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

Для установления наличия на изъятых с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» (гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS) чехлов пахучих следов подозреваемого В.С. Гусева необходимы специальные знания в области одорологии, для чего следует провести экспертизу запаховых следов.

На экспертизу представлены:

1) картонная коробка № 2 размером 40 × 35 см. По месту склеивания клапана помещен отрезок бумаги с оттиском круглой печати: «УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки имеется надпись: «Чехол с водительского сиденья автомобиля “Тойота Тауринг Хайс”, гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. 10.02.2017. Адрес: г. Энгс, пр. Ленина, д. 47», а также буквенно-цифровая запись «10 февраля 2017 г. Понятые: 1. Шустов. 2. Олейник. Следователь: Трошин» и три подписи;

2) марля с высушенным образцом крови В.С. Гусева, находящаяся в бумажной коробке. Коробка с крышкой опечатана бумажной биркой с оттиском мастичной печати синего цвета «Для пакетов УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки выполнена пояснительная надпись: «Образец крови подозреваемого В.С. Гусева. Изъят 20.02.2017».

Перед экспертом (экспертами) поставлен вопрос:

Имеются ли на представленных на исследование чехлах с водительского сиденья автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» (гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS) пахучие следы подозреваемого В.С. Гусева?

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Способы и средства выполнения задания определяли, исходя из поставленного вопроса, количества и качества представленных на исследование объектов.

Для предохранения от посторонних следовых загрязнений работу с исследуемыми объектами проводили с использованием чистых резиновых перчаток и пинцетов. От пахучих следов и сравнительных образцов получали пробы – порции составляющих и характеризующих их пахучих веществ.

1. Осмотр представленных на исследование объектов.

Объекты поступили на исследование в двух упаковках. Внешний вид и количество объектов соответствуют их описанию следователем в постановлении о назначении экспертизы.

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

1.1. Картонная коробка размером 40 × 35 см. По месту склеивания клапана помещен отрезок бумаги с оттиском круглой печати: «УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки имеется надпись: «Чехол с водительского сиденья автомобиля “Тойота Тауринг Хайс”, гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. 10.02.2017. Адрес: г. Энск, пр. Ленина, д. 47», а также буквенно-цифровая запись «10 февраля 2017 г. Понятые: 1. Шустов. 2. Олейник. Следователь: Трошин» и три подписи.

Целостность упаковки не нарушена.

В коробке находятся завернутые в алюминиевую фольгу автомобильные чехлы (объект исследования № 252-05).

Матерчатые чехлы из велюра состоят из двух частей. С наружной стороны чехлы серого цвета, с внутренней – черного. Длина каждой части – 70 см; ширина – 60 см. На чехлах имеются многочисленные загрязнения веществами черного цвета.

1.2. Бумажная коробка размером 10 × 10 см. Коробка с крышкой опечатана бумажной биркой с оттиском мастичной печати синего цвета «Для пакетов УМВД России по г. Энску». На лицевой стороне коробки выполнена пояснительная надпись: «Образец крови подозреваемого В.С. Гусева. Изъят 20.02.2017».

Целостность упаковки не нарушена.

В конверте находится сухая марля с высушенным образцом крови (№ 254-03). Представлен и использовался в качестве источника запаховых следов В.С. Гусева.

2. Сбор пахучих следов и получение пахучих проб с представленных объектов.

Пахучие следы (пробы) № 252-05 с представленных объектов получали с использованием специальных сборников пахучих следов. Образец крови проверяемого предварительно увлажняли 3-5 каплями воды. Автомобильные чехлы перед получением с них пахучих проб увлажняли в парах воды.

Принцип сбора заключался в испарении пахучих веществ в условиях повышенной температуры (подогревание нижней части сборников со следоносителями на кипящей водяной бане) и остаточного давления (0,2-0,4 кгс/см²) с последующей конденсацией испаренных компонентов на специально охлаждаемых жидким азотом поверхностях приемной камеры устройства.

Полученные конденсаты отдельно перенесли на чистые хлопчатобумажные салфетки и герметично закрыли вместе с ними в стеклянных банках (0,5 л). Готовили не менее двух пахучих проб каждого представленного объекта-следоносителя. Для сохранения собранных таким образом пахучих проб банки плотно закрыли стеклянными крышками с резиновыми прокладками и пружинными зажимами.

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

3. Условия проведения ольфакторного исследования.

Этапы исследования с применением собак-детекторов проводили в специально предназначенном лабораторном помещении в условиях, оптимальных для их применения (устранение посторонних раздражителей, температура воздуха от +18 до -20°C, влажность 60-80%).

На пронумерованных точках пола помещения по окружности (на расстоянии метр одна от другой) размещали десять стеклянных банок с подготовленными для анализа исследуемыми и вспомогательными пахучими пробами (ряд пахучих объектов, далее – сравнительный ряд). Банки с пахучими пробами накрывали колпаками из жести (в форме открытых сверху усеченных конусов), которые обеспечивали устойчивость банок и закрывали надписи на них.

Исследование проводили с участием двух специалистов, один из которых определял последовательность размещения, смены пахучих проб в сравнительном ряду и предъявления их собакам; фиксировал сигнальное поведение последних. Другой управлял собаками-детекторами: давал им нюхать пробы с задаваемым для поиска запахом, добивался тщательного обнюхивания собаками всех объектов сравнительного ряда. Вспомогательными (контрольными) объектами служили экспериментальные пахучие пробы, полученные из следов пота и крови разных людей.

При исследовании использовали специально подготовленных собак-детекторов, мотивацию которых во время исследования поддерживали похвалой и пищевой подкормкой-лакомством. Собак-детекторов (Бия, Пурга, Бари) применял эксперт Б.

Перед каждым пуском собаки-детектора на поиск заданного запаха объекты расставляли заново, обеспечивая случайное их местонахождение в сравнительном ряду. До проявления сигнальных реакций собаки-детектора применявшего ее специалиста не информировали о последовательности размещения исследуемых и вспомогательных объектов сравнительного ряда (для чистоты эксперимента). Места расположения исследуемых объектов, направление и объект в ряду, от которого начиналось движение с собакой, определялись другим специалистом.

Алгоритм применения каждой использовавшейся собаки-детектора на идентификационном этапе исследования состоял из следующих последовательно выполнявшихся приемов:

- в течение 20-60 секунд собаку-детектора побуждали нюхать в открытой стеклянной банке хлопчатобумажные салфетки с задаваемым для поиска запахом;
- собаку-детектора побуждали последовательно обнюхивать расставленные по окружности банки с помещенными в них пахучими пробами;
- при обнаружении среди них пробы с исследуемой ольфакторной характеристикой собака-детектор принимала выработанную дрессировкой сигнальную позу – садилась у банки с данной пахучей пробой.

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

Способность собаки-детектора воспринимать, сохранять в памяти и узнавать искомые запахи тестировали обнаружением эталонных пахучих проб, характеризующихся выявляемым ольфакторным признаком. Перед каждой провкой собаки-детектора в сравнительном ряду размещали контрольный объект с заданным для поиска запахом (эталон), за обнаружение которого собаку поощряли. Выявлением эталонных пахучих проб тестировали рабочую пригодность собаки-детектора на момент применения и ориентацию в поиске объектов по искомой ольфакторной характеристике.

Закономерность получаемого результата проверяли в повторном применении собаки при изменении места расположения заданной к поиску пахучей пробы среди объектов сравнительного ряда, а затем с применением других собак-детекторов. Применением нескольких собак-детекторов при исследовании пахучего следа нивелировали их индивидуальные поисковые особенности, контролировали и анализировали закономерность их сигнальных реакций.

4. Исследование объектов на наличие пахучих помех и рабочей пригодности применявшихся собак-детекторов.

Тестирование исследуемых и вспомогательных объектов на наличие пахучих помех, способных негативно повлиять на получаемые результаты, проводили после составления сравнительного ряда с каждой из применявшихся собак-детекторов. С этой целью собакам-детекторам в начале каждого этапа исследования задавали к поиску вспомогательные пахучие образцы, полученные от не причастных к данному происшествию лиц. Исследуемые пробы с автомобильных чехлов подозреваемого размещали в сравнительном ряду среди вспомогательных пахучих проб.

В процессе обнаружения контрольного образца применявшиеся собаки-детекторы не выделяли поведенческими реакциями другие вспомогательные объекты и исследуемые пахучие пробы. Это свидетельствовало о нормальном функциональном состоянии собак-детекторов на момент применения и об отсутствии пахучих помех – возможных препятствий в исследовании представленных объектов в данном сравнительном ряду.

5. Выявление пахучих следов Гусева на исследуемых автомобильных чехлах (идентификационное исследование).

Выявление пахучих следов проверяемого Гусева на представленных автомобильных чехлах проводили с использованием собак-детекторов (Бия, Пурга, Бари), которым для запоминания поочередно к поиску задавали пахучие пробы из крови Гусева, в то время как в сравнительном ряду среди вспомогательных пахучих проб, полученных от не причастных к происшествию лиц, размещали исследуемые пробы, полученные с автомобильных чехлов. Для контроля над сигнальным поведением собак-детекторов в сравнительном ряду поочередно помещали пахучие пробы с автомобильных чехлов лица (эталонные пробы).

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

При этом по задававшейся пахучей пробе № 255-05 четким воспроизводимым сигнальным поведением в сравнительном ряду собаки-детекторы отмечали эталонные пробы № 252-05, полученные с представленных на экспертизу автомобильных чехлов, не отмечали другие вспомогательные объекты сравнительного ряда.

6. Оценка полученных результатов.

Изъятые автомобильные чехлы поступили на экспертизу завернутые в алюминиевую фольгу (фактор, способствующий сохранению пахучих следов от выветривания). Собаки-детекторы применялись в нормальном функциональном состоянии. В качестве сравнительных образцов использовались пахучие пробы из крови проверяемого по делу лица.

В пахучих образцах, автомобильных чехлах отсутствуют пахучие помехи, вызывающие сигнальные реакции у применявшихся собак-детекторов.

Сигналы узнавания пахучих следов В.С. Гусева в следах с автомобильных чехлов закономерно воспроизводились в работе с каждой из применявшихся собак-детекторов, что дает основания для категоричного вывода о наличии на представленных автомобильных чехлах пахучих следов, происходящих от В.С. Гусева.

Представленные на экспертизу образец крови, автомобильные чехлы отдельно помещены в прежние упаковки, которые завернуты в листы бумаги. На полученные свертки наклеены отрезки бумаги с надписями, поясняющими их содержание, и подписью эксперта Б.

В Ы В О Д

1. На представленных для исследования автомобильных чехлах выявлены пахучие следы, происходящие от подозреваемого В.С. Гусева.

Эксперт
М.П.

Ефремов

К.Т. Ефремов

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением эксперта
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 17 г.

Начато в 09 час. 45 мин.
Окончено в 09 час. 50 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,
(должность,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин
(звание следователя)
в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,
(каком именно)
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого В.С. Гусева, его защит-
ника И.В. Ковалеву
(кого именно)
с заключением эксперта № 77063 от «28» февраля 20 17 г. по уголовному делу
№ 235454.

Одновременно подозреваемому В.С. Гусеву, его защитнику И.В. Ковалевой
(кому именно)
разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного процессуального действия от
участвующих лиц подозреваемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий : нет.
(поступили, не поступили)

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух защитником по просьбе подозреваемого.
(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь Трошин
(подпись)

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего **с заключением эксперта**
(кого именно)

г. Энск
(место составления)

« 04 » марта 20 17 г.

Начато в 17 час. 30 мин.

Окончено в 17 час. 40 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску,

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшую Н.В. Фокину

(кого именно)

с заключением эксперта № 77063 от «28» февраля 20 17 г. по уголовному делу
№ 235454.

Одновременно потерпевшей Н.В. Фокиной разъяснены права,

(кому именно)

предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

От участвующих лиц потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.
(поступили, не поступили)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Фокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Гусеву Валерию Сергеевичу
ул. Народная, д. 14, кв. 12,
г. Энгс, Энгская область,
665332

10.03.2017 № 4/6-812
на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии со ст. 172 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 17 марта 2017 г. в 10 час. 00 мин. Вам необходимо явиться по адресу: г. Энгс, ул. Энтузиастов, д. 3, каб. № 20.

Вам будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Разъясняю Ваше право самому пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получил лично 10 марта 2017 года.

Гусев

В.С. Гусев

10.03.2017

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
10.03.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enssk.ru
ОКПО 12345678

10.03.2017 № 4/6-813
на № _____ от _____

Уведомление

Ковалевой Ирине Валерьевне
Адвокатский кабинет «Юр-Транс»

ул. Георгиева, д. 6,
г. Эnsk, Энская область,
666555

В соответствии с частью 2 ст. 5, частью 2 ст. 172 УПК РФ уведомляю Вас о том, что 17 марта 2017 г. в 10 час. 00 мин. Вам необходимо явиться по адресу: г. Эnsk, ул. Энтузиастов, д. 3, каб. 20, в связи с тем, что Вашему подзащитному, Гусеву Валерию Сергеевичу, будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получила лично 10 марта 2017 года.

Ковалева *И.В. Ковалева*
10.03.2017

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
10.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

« 17 »

марта

20 17 г.

(место составления)

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454

У С Т А Н О В И Л :

8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. водитель
Валерий Сергеевич Гусев, 21 августа 1980 г.р., управляя принадлежащим ему на праве
собственности технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс»,
государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, нарушил Правила дорож-
ного движения Российской Федерации, принятые Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, в ред. от 24.03.2017 № 333
(далее – ПДД РФ), что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку
при следующих обстоятельствах.

8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. (темное
время суток) водитель В.С. Гусев, управляя технически исправным автомобилем
марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК
22 RUS, двигался в Индустриальном районе г. Энска Энской области по ул. Сухова в
направлении от ул. Петрова к ул. Павловский тракт, проявляя преступную небреж-
ность: не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должен был и мог предвидеть эти последствия, в нарушение п. 1.5 ПДД РФ, обяза-
вающего водителя «действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для
движения и не причинять вреда», не принял мер для обеспечения безопасности дви-
жения своего автомобиля, жизни и здоровья других участников движения, не учел
недостаточную видимость (в условиях темного времени суток) в направлении дви-
жения, являясь владельцем источника повышенной опасности, не проявил повышен-
ную осторожность – не выбрал безопасный скоростной режим, обеспечивающий во-
дителю возможность постоянного контроля за движением транспортного сред-
ства, чем нарушил п. 10.1 ПДД РФ, согласно которому «водитель должен вести
транспортное средство... учитывая при этом интенсивность движения... види-
мость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполне-
ния требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению
скорости вплоть до остановки транспортного средства», а также в нарушении
п. 14.1 ПДД РФ «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегули-
руемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода». Водитель

В.С. Гусев, двигаясь со скоростью около 83 км/ч, выше установленной (40 км/ч), нарушая предписания дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч» (Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки» по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004), которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движением управляемого им транспортного средства, тем самым создал опасность для движения, нарушив п. 1.2 ПДД РФ «опасность для движения – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия».

Продолжая движение в районе дома № 115 в Индустриальном районе г. Энска Энской области по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к ул. Павловский тракт, водитель В.С. Гусев 8 февраля 2017 г. с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин., управляя технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, обнаружив пересекающую проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения его автомобиля пешехода А.П. Фокина, своевременных мер к снижению скорости автомобиля не принял и в связи с превышением разрешенной величины скорости не смог остановить автомобиль до линии движения пешехода.

В результате своих преступных действий 8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. В.С. Гусев допустил наезд передней частью своего автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на пешехода А.П. Фокина, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.

В результате преступных действий В.С. Гусева, совершившего дорожно-транспортное преступление, потерпевшему Фокину Альберту Петровичу, 12 сентября 1960 года рождения, причинены телесные повреждения: закрытая травма шейного отдела позвоночника (разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полными разрывом вещества спинного мозга и его оболочек); закрытая черепно-мозговая травма (кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой (1) и левой (1) затылочных долей, ушиб мягких тканей теменной области), ссадины правой надбровной области (2), правой половины лица (1), подбородка (1), кровоподтеки верхнего века правого глаза, верхней и нижней губы (по 1), ушибленная рана верхней губы; закрытая травма грудной клетки: закрытый разгнательный перелом 3-го ребра справа по средней ключичной линии; Ссадины левой кисти (2), кровоподтеки правой голени и правого бедра (по 1).

Указанные телесные повреждения прижизненны, возникли в короткий промежуток времени незадолго до наступления смерти, о чем свидетельствуют характер поверхности ссадин, цвет кровоподтеков и кровоизлияний, состояние ран. В своей совокупности причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Учитывая характер, локализацию и морфологические особенности всех вышеописанных телесных повреждений, считаю, что они возникли от действия твердых тупых предметов, вероятнее всего, в результате ударов выступающими частями движущегося автомобиля в область правой голени и лица с резким неразгибанием шейного отдела позвоночника, после чего, вероятнее всего, имело место отбрасывание тела.

Смерть наступила от закрытой тупой травмы шейного отдела позвоночника в виде разрыва межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полным разрывом вещества спинного мозга и его оболочек.

Грубые нарушения водителем В.С. Гусевым Правил дорожного движения РФ, а именно п. 1.2, 1.5, 10.1, 14.1 ПДД РФ, предписаний дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч» (Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки» по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004), состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими в результате ДТП последствиями, повлекшими в результате дорожно-транспортного происшествия причинение по неосторожности смерти человека – пешехода А.П. Фокина.

Таким образом, Гусев Валерий Сергеевич совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Гусева Валерия Сергеевича, 21 августа 1980 года рождения,
(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата и место его рождения)
уроженца г. Энска Энской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь

Трошин
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «17» марта 20 17 г. в 10 час. 30 мин.,
его текст прочитан лично.

(прочитан лично или вслух следователем)

Обвиняемый

Гусев
(подпись)

В.С. Гусев
(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева
(подпись)

И.В. Ковалева
(инициалы, фамилия)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. Я должен быть предупрежден о том, что при согласии обвиняемого дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении него меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «17» марта 20 17 г.

Следователь

Трошин

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Индустриального района г. Энска

(наименование органа прокуратуры)

«17» марта 20 17 г.

Следователь

Трошин

(подпись)



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

17.03.2017 № 4/6-901
на № _____ от _____

О направлении копии постановления

Прокурору Индустриального района
г. Энска

старшему советнику юстиции
А.В. Мамонтову

В соответствии с ч. 9 ст. 172 УПК РФ направляем в Ваш адрес копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого Гусева Валерия Сергеевича по части 3 ст. 264 УК РФ по уголовному делу № 235454.

Приложение: по тексту, на 5 л.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
17.03.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энск, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enskr.ru
ОКПО 12345678

Фокиной Наталье Васильевне
ул. Сухова, д. 104, кв. 10,
г. Энск, Энская область,
665338

17.03.2017 № 4/6-902
на № _____ от _____

Уведомление

Уведомляю Вас о том, что 17 марта 2017 г. Гусеву Валерию Сергеевичу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», то есть нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Принятое решение может быть Вами обжаловано руководителю следственного органа – начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 УМВД России по г. Энску, прокурору Индустриального района г. Энска, а также в суд Индустриального района г. Энска в порядке ст. 124-125 УПК РФ (рассмотрение жалоб).

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получила лично 17 марта 2017 года.

Фокина

Н.В. Фокина

17.03.2017

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
17.03.2017

ПРОТОКОЛ допроса обвиняем ого

г. Энск« 17 »марта20 17 г.

(место составления)

Начато в 10 час. 50 мин.Окончено в 11 час. 55 мин.Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД России по г. Энску, находяще-
гося по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 47, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному
делу № 235454 в качестве обвиняем ого:1. Фамилия, имя, отчество Гусев Валерий Сергеевич2. Дата рождения 21 августа 1980 г.3. Место рождения г. Энск Энской области4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адре-
су: г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12 телефон: 8-913-984-24-005. Гражданство Российская Федерация6. Образование среднее специальное7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена Гусева Ульяна Андреевна,
дочь Гусева Алина Валерьевна, 01.03.2001 г.р., дочь Гусева Ирина Валерьевна,
20.03.2010 г.р.8. Место работы или учебы: водитель ООО «Вульф», г. Энск, ул. Попова, д. 254бтелефон: 42-12-569. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на воинском

(где состоит на воинском учете)

учете в РВК Индустриального района г. Энска10. Наличие судимости ранее не судим(когда и каким судом был _____ осужден, _____ по какой статье УК РФ,
вид и размер наказания, когда освобожден)**Обвиняемый**Гусев

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем ого пас-
порт серия 10 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска
14.05.2000.12. Иные данные о личности обвиняем ого: нетИные участвующие лица защитник Ковалева Ирина Валерьевна

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применя-
лись.

(каких именно, кем именно)

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

ЗащитникКовалева

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 174 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом первого допроса обвиняемому В.С. Гусеву разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ

признаю полностью.

(признаю, не признаю, признаю частично)

Показания давать желаю на русском языке.

(желаю, не желаю; на каком именно языке)

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

По существу предъявленного обвинения обвиняем ый показал следующее:

С предъявленным обвинением я согласен. Вину в предъявленном обвинении признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь.

Ранее я пояснял, повторю и сейчас, что травм головы, позвоночника я не имел. Травм опорно-двигательного аппарата не было. Общее физическое состояние удовлетворительное. Зрение и реакции хорошие.

Ранее я не судим. К административной ответственности не привлекался.

Водительский стаж – с 1997 г. На праве собственности мне принадлежит автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS.

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Я уверенно управляю транспортным средством, тем более что работаю водителем в ООО «Вульф».

Принадлежащий мне автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, находился в технически исправном состоянии, рулевое управление и тормозная система работали исправно. За техническим состоянием автомобиля слежу самостоятельно и систематически.

По существу предъявленного обвинения поясняю, что 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. я, управляя принадлежащим мне автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигался по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске. Автомобиль был технически исправен. В автомобиле находился один, автомобиль не был загружен.

На улице было темно. Уличное освещение работало, но все равно было мрачно, так как на улице было облачно. Дорожное покрытие – асфальтовое, состояние – мерзлый асфальт без дефектов, ям и выбоин. Двигался я по левой крайней полосе движения с включенным дальним светом фар. Признаю, что я превышал установленный на данном участке дороги скоростной режим и двигался со скоростью около 80 км/ч или, возможно, немного больше. Дорога была чистая. Машин в попутном направлении не было, поэтому я и позволил себе превысить разрешенную скорость.

Признаю свою вину в нарушении Правил дорожного движения в части превышения скоростного режима.

Я двигался на указанном автомобиле по ул. Сухова в сторону ул. Павловский тракт. Двигался по крайней левой полосе движения с включенным дальним светом фар. В районе дома № 115 ул. Сухова я увидел находящегося у левого края проезжей части пешехода, который начал переходить проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу слева направо по ходу моего движения. Я применил звуковой сигнал и экстренное торможение. При этом мой автомобиль стал неконтролируемо перемещаться по проезжей части. Как мне показалось, пешеход остановился на середине проезжей части. Так как правая полоса проезжей части была свободна, я решил проехать по ней, потому что мой автомобиль не успевал остановиться перед пешеходным переходом. Пешеход, остановившийся на проезжей части, продолжил перебежать проезжую часть ул. Сухова. Я вывернул руль в правую сторону и далее центральной передней частью своего автомобиля совершил наезд на пешехода, мужчину. Мужчина ударился о ветровое стекло примерно в центральную часть, от чего ветровое стекло в средней или центральной его части разбилось. Пешехода от удара отбросило на проезжую часть направо. От удара мне в лицо полетело стекло.

Находясь в стрессовом состоянии, испугавшись произошедшего, я нажал на педаль газа и скрылся с места происшествия.

Оставив свой автомобиль во дворе дома № 47 по пр. Ленина в г. Энске, я ушел домой.

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

9 февраля 2017 г. из местных новостей я узнал, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, которого я сбил, погиб.

10 февраля 2017 г., осознав свою вину и ответственность за произошедшее, я обратился в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г. Энску, где сообщил о совершенном мною дорожно-транспортном происшествии.

Вину в совершенном преступлении признаю полностью. В содеянном преступлении я раскаиваюсь. Наезд на пешехода совершен мною вследствие моей невнимательности и превышения разрешенной скорости движения.

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняем ого от участвующих лиц

обвиняемого В.С. Гусева и его защитника – адвоката И.В. Ковалевой

заявления

не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:

нет.

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан

лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу

не поступили.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Следователь

Трошин

(подпись)

Характеризующий материал на обвиняемого В.С. Гусева¹:

1) копия паспорта;

2) копия военного билета;

3) ответ на запрос из Военного комиссариата г. Энска;

4) копия водительского удостоверения;

5) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;

6) ответ на запрос из ЭОГБУЗ Энской области «Клиническая психиатрическая больница» о том, состоит ли В.С. Гусев на учете в данном учреждении и если да, то с какого времени и с каким диагнозом;

7) ответ на запрос из ЭОГБУЗ Энской области «Наркологический диспансер» о том, состоит ли В.С. Гусев на учете в данном учреждении и если да, то с какого времени и с каким диагнозом;

8) справка из Информационного центра о судимостях;

9) при наличии судимостей – запросы в суды о предоставлении копий приговоров, иных судебных решений, в случае обжалования приговоров ответы на данные запросы с приложениями копий запрашиваемых документов;

10) справка из Информационной базы данных (ИБД «Регион») о привлечении к административной ответственности;

11) ответ на запрос из отдела участковых уполномоченных полиции ОП № 2 УМВД России по г. Энску – справка-характеристика на В.С. Гусева;

12) характеристика с места работы обвиняемого и другие.

Акцентируем внимание на том, что по уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида рекомендуется направить запрос и получить ответ из ГИБДД о том, когда обвиняемый сдал экзамен на право управления транспортным средством, какие категории у него открыты.

¹ Источниками сведений, характеризующих личность обвиняемого, могут являться самые различные документы, а также показания участников уголовного судопроизводства. В данном случае авторами приведен перечень некоторых, наиболее часто используемых на практике информационных ресурсов о личности обвиняемого.

В материалах настоящего учебно-методического пособия приведены образцы запросов и ответов на них из некоторых информационных источников получения сведений о личности обвиняемого. За рамками пособия остался запрос в «Клиническую психиатрическую больницу» в связи с тем, что структура самого запроса тождественна запросу в наркологический диспансер, приведенному на страницах данного учебно-методического пособия, а сложности при составлении он не вызывает.

Информационный центр ГУ МВД России по Энской области

АИСС «Требование – ОСК»

СК990601760

Гусев Валерий Сергеевич, 21 августа 1980 года рождения

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

Российская Федерация, г. Энск Энской области

(место рождения)

Сведений нет

Дата проверки: 19.02.2017 ОП № 2 УМВД России по г. Энску

Запрос составил:

Трошин

А.С. Трошин

М.П.

Стр. 1 из 1



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Главному врачу Энского областного
наркологического диспансера
Н.А. Нохрину
ул. Гоголя, д. 5
г. Эnsk, Энская область,
665330

20.02.2017 № 4/6-385
на № _____ от _____

О предоставлении информации

г. Эnsk

«20» февраля 2017 г.

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 СУ УМВД России по г. Энску, находится уголовное дело № 235454, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении В.С. Гусева.

Для изучения личности подозреваемого В.С. Гусева, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 4 и 6 ст. 38, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ,

ПРОШУ :

Сообщить, состоит ли на учете в вашем медицинском учреждении Гусев Валерий Сергеевич, 21.08.1980 г.р., уроженец г. Энска Энской области, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Эnsk, ул. Народная, д. 14, кв. 12.

Если В.С. Гусев состоит на учете в вашем учреждении, прошу сообщить, с какого времени он был поставлен на учете и с каким диагнозом.

О результатах исполнения настоящего поручения прошу сообщить следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, А.С. Трошину по адресу: 666555, г. Эnsk, ул. Энтузиастов, д. 3.

Следователь
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
232-321
20.02.2017

**ЭНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЭНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
ЭОГБУЗ «ЭНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»**

ул. Гоголя, 5, г. Энск, 656330
Тел./факс: (435-2) 65-66-00
E-mail: narkolog.dispanser.ensk@ensk.ru
ОКПО 198765438

Следователю отдела
по расследованию преступлений,
совершенных на территории,
обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД
России по г. Энску

майору юстиции
А.С. Трошину

27.02.2017	№ 1/642
на № 4/6-385	от 20.02.2017

О направлении информации

На Ваш запрос № 4/6-385 от 20.02.2017 сообщаем Вам, что Гусев Валерий Сергеевич, 21.08.1980 г.р., уроженец г. Энска Энской области, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12, на учете в ЭОГБУЗ «Энский областной наркологический диспансер» не состоит.

Главный врач
27.02.2017

Нохрин

Н.А. Нохрин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.В. Ласточкина
65-66-03
27.02.2017



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Начальнику УМВД России
по г. Энску

полковнику полиции
А.А. Добрынину

20.02.2017 № 4/6-379
на № _____ от _____

О направлении поручения

П О Р У Ч Е Н И Е

о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-разыскных, розыскных мероприятий)

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 СУ УМВД России по г. Энску, находится уголовное дело № 235454, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении В.С. Гусева.

Для изучения личности подозреваемого В.С. Гусева, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 1 ст. 73, п. 4 и 6 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить вверенным Вам сотрудникам *собрать характеризующий материал и направить в адрес инициатора поручения справку-характеристику на Гусева Валерия Сергеевича, 21.08.1980 г.р., проживающего по адресу: г. Энгс, ул. Народная, д. 14, кв. 12.*

О результатах исполнения настоящего поручения прошу сообщить следователю А.С. Трошину в срок до 1 марта 2017 г. по адресу: 666555, г. Энгс, ул. Энтузиастов, д. 3, отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску.

Следователь
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску

ул. Энтузиастов, 3, г. Энск, 666555
 телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
 телефон (435-2) 232-002
 E-mail: so.2.uvd@enskr.ru
 ОКПО 12345678

Начальнику отдела по расследованию
 преступлений, совершенных
 на территории, обслуживаемой ОП
 № 2 СУ УМВД России по г. Энску

подполковнику юстиции
 А.Б. Баринкову

28.02.2017 № 4/6-659
 на № _____ от _____

О направлении материалов исполнения
 поручения

Направляем Вам результаты исполнения поручения № 4/6-380 от 20.02.2017
 об истребовании справки-характеристики на Гусева Валерия Сергеевича,
 21.08.1980 г.р., направленного следователем А.С. Трошиным.

Приложение: 1. Справка-характеристика на В.С. Гусева на 1 л., в 1 экз.

Заместитель начальника
 полковник полиции

Сухарев

В.С. Сухарев

отп. 2 экз.
 1 – в адрес
 2 – в дело
 Исп. А.Ю. Васильев
 23-00-32
 28.02.2017

СПРАВКА - ХАРАКТЕРИСТИКА

на Гусева Валерия Сергеевича,
21 августа 1980 года рождения, уроженца г. Энска,
проживающего: г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12

Гусев Валерий Сергеевич, 21.08.1980 г.р. (паспорт серия 10 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска 14.05.2000), проживает по адресу: г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12, с 2010 г.

Вместе с В.С. Гусевым проживают его жена Гусева Ульяна Андреевна, 30.05.1978 г.р., и дочери – Алина, 01.03.2001 г.р., и Ирина, 20.03.2010 г.р.

За годы проживания по данному адресу В.С. Гусев проявил себя исключительно с положительной стороны. Он соблюдает и уважает все права своих соседей, всегда активно принимает участие в жизни дома. Гусев добровольно помогает в благоустройстве своего подъезда и детских площадок, делает взносы на текущий и капитальный ремонт. Вовремя оплачивает свои коммунальные счета, не допуская больших просрочек.

Конфликтных ситуаций не было, жалоб от соседей за все время его проживания не поступало. Спиртным В.С. Гусев не злоупотребляет.

В настоящее время В.С. Гусев работает в ООО «Вульф», расположенном в г. Энске на ул. Попова, д. 254б, в должности водителя.

Участковый уполномоченный
ОП № 2 УМВД РФ по г. Энску
старший лейтенант полиции
27.02.2017

Васильев

А.Ю. Васильев



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энск, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enssk.ru
ОКПО 12345678

Директору
ООО «Вульф»
В.С. Дягилеву

ул. Попова, д. 254б
г. Энск, Энская область,
666004

20.02.2017 № 4/6-381
на № от

О направлении характеристики

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 СУ УМВД России по г. Энску, находится уголовное дело № 235454, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении В.С. Гусева.

Допрошенный в качестве подозреваемого В.С. Гусев пояснил, что работает в ООО «Вульф» в должности водителя.

Для изучения личности подозреваемого В.С. Гусева, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 4 и 6 ст. 38 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Направить в наш адрес служебную характеристику на Гусева Валерия Сергеевича, 21.08.1980 г.р., в которой отразить следующие сведения:

- с какого времени В.С. Гусев работает в вашей организации и в какой должности;
- его отношение к труду и трудовой дисциплине с приведением конкретных фактов, характеризующих эти обстоятельства;
- каков его ежемесячный размер заработной платы;
- имелись ли нарушения трудовой дисциплины с его стороны, если да, то были ли приняты какие-либо меры дисциплинарного взыскания и какие именно;
- имели ли место поощрения и если да, то в связи с чем;
- иные сведения.

Ответ прошу Вас направлять по адресу: 666555, г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3, отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску (следователю А.С. Трошину).

Следователь
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.С. Трошин
223-322
17.02.2017



**Общество с ограниченной
ответственностью
«Вульф»
(ООО «Вульф»)**

666004, Энская область, г. Энск,
ул. Попова, д. 254б

(4352) 42-24-32
e-mail: volt.010@ensk.ru

05.03.2017 № 0964
на № 4/6-381 от 20.02.2017

Следователю отдела по расследованию
преступлений, совершенных на
территории, обслуживаемой ОП № 2
СУ УМВД России по г. Энску

майору юстиции
А.С. Трошину

На Ваш запрос № 4/6-381 от 20.02.2017 направляем в Ваш адрес харак-
теристику на Гусева Валерия Сергеевича, 21.08.1980 г.р.

Приложение: характеристика на В.С. Гусева на 1 л., в 1 экз.

Заместитель директора ООО «Вульф»

Дербенев

Д.В. Дербенев

отп. 1 экз.
1 – в адрес
Исп. Н.А. Попенко
34-03-33
05.03.2017



Общество с ограниченной ответственностью «Вульф»
(ООО «Вульф»)

666004, Энская область, г. Энск, ул. Попова, 254б, тел. (4352) 42-24-32

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

на водителя ООО «Вульф» Гусева Валерия Сергеевича,
21.08.1980 года рождения

В 2001 году В.С. Гусев закончил Энское профессиональное техническое училище по специальности «Автомеханик».

В ООО «Вульф» работает в должности водителя с 10 октября 2012 года.

Свои должностные обязанности исполняет усердно, высокопрофессионально, в соответствии с должностной инструкцией, проявляет разумную инициативу.

Умело управляет различными типами автомобилей. Осуществляет их эксплуатацию без нарушений правил дорожного движения, высокопроизводительно и экономично. Проверку технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию проводит обстоятельно.

Своевременно выявляет и принимает меры к устранению неисправностей. Возникающие во время работы на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов, устраняет самостоятельно, в пределах нормативных сроков. Знает и применяет эффективные способы увеличения межремонтных пробегов автомобиля, продления срока службы автомобильных шин и аккумуляторных батарей.

Систематически работает над совершенствованием личной профессиональной подготовки.

К выполнению своих должностных полномочий относится ответственно. Обладает высокой работоспособностью, физически здоров. Опозданий на работу, других нарушений трудовой дисциплины В.С. Гусев не допускает.

При внезапных изменениях в дорожной обстановке действует правильно, с учетом всех формирующих ее факторов. Решения принимает уверенно, быстро.

С коллегами по работе корректен, внимателен и благожелателен. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Правила и нормы повседневной деловой этики и порядочности соблюдает неукоснительно.

Характеристика выдана для представления по месту требования.

Заместитель директора ООО «Вульф»

М.П.

Дербенев

Д.В. Дербенев



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Следственного управления
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Эnsk, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@enskn.ru
ОКПО 12345678

Начальнику Комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи
администрации г. Энска

А.В. Храмову

ул. Победы, д. 12
г. Эnsk, Энская область,
666004

18.03.2017 № 4/6-902
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)

г. Эnsk

«18» марта 2017 г.

8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. водитель Валерий Сергеевич Гусев, 21 августа 1980 г.р., управляя принадлежащим ему на праве собственности технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигался в Индустриальном районе г. Энска Энской области по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к ул. Павловский тракт.

В указанное время, в указанном месте В.С. Гусев, управляя автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, своевременных мер к снижению скорости автомобиля не принял и в связи с превышением разрешенной величины скорости не смог остановить автомобиль до линии движения пешехода, в результате чего допустил наезд правой передней частью своего автомобиля на пешехода А.П. Фокина, причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

Причиной дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью пешехода А.П. Фокина, явилось нарушение В.С. Гусевым требований Правил дорожного движения РФ, а именно п. 1.2, абзаца 1 п. 1.5, п. 10.1, 14.1, предписаний дорожного знака 3.24 (Приложение 1 к Правилам дорожного движения РФ).

Нарушение Правил дорожного движения РФ водителем В.С. Гусевым состоит в прямой причинной связи с наступившими последствиями – смертью пешехода А.П. Фокина.

Таким образом, Гусев Валерий Сергеевич совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в районе остановки общественного транспорта, расположенной недалеко от дома № 115 по ул. Сухова, отсутствует дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

Статьей 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 03.07.2016) устанавливается, что ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Согласно ст. 5 того же Федерального закона обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в том числе посредством деятельности по организации дорожного движения, а также материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2017) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления (ч. 3 ст. 15 того же федерального закона).

Согласно пункту 12.1 Правил благоустройства города Энска, утвержденных решением Энской городской думы от 22 октября 2014 г. № 20 (далее – Правила), улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, придомовые территории, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и

указатели, элементы городской информации, жилые дома должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Энска.

Согласно пунктам 6, 12 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» под дорожной деятельностью понимается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Аналогичные положения закреплены в п. 27 ст. 19 Устава городского округа – города Энска Энской области.

При этом статья 48 данного Устава предусматривает, что полномочиями по решению вопросов местного значения наделена администрация города Энска, а пункт 6 ч. 2 ст. 57 относит к полномочиям администрации города организацию освещения улиц.

В силу пунктов 2.1-2.2.2 положения о Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Энска, утвержденного решением Энской городской думы № 250 от 19 марта 2015 г., основной целью Комитета является решение вопросов местного значения на территории города в сфере организации дорожной деятельности, благоустройства, транспорта, дорожного движения, уличного освещения и связи.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции: организация и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (2.2.1); строительство, ремонт, реконструкция и содержание объектов внешнего благоустройства, элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа (2.2.2).

С учетом изложенного обязанность, направленная на обеспечение безопасности жителей, а также обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики совершения правонарушений в г. Энске, является обязанностью администрации г. Энска как органа местного самоуправления. Данная обязанность напрямую возложена нормами закона на органы местного самоуправления и подразумевает под собой весь комплекс действий, связанных с разработкой проекта, несением затрат и установкой конструкций уличного обустройства.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Рассмотреть вопрос о возможности установки дорожного знака 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на указанном участке проезжей части ул. Сухова.

2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Разъясняю Вам, что согласно норме ст. 17.7 КоАП РФ невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Также разъясняю, что согласно ст. 123-125 УПК РФ Вы имеете право обжаловать данное решение руководителю следственного органа – начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 УМВД России по г. Энску, прокурору Индустриального района г. Энска, а также в суд Индустриального района г. Энска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

П Р О Т О К О Л

уведомления об окончании следственных действий

г. Энск

(место составления)

« 22 »марта20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил обвиняем огоГусеваВалерия Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника Ковалеву Ирину Валерьевну,

(фамилия, инициалы)

предоставившего удостоверение № ЭО 567 и ордер № 600, о том,
что предварительное расследование по уголовному делу № 235454 окончено,
и одновременно разъяснил обвиняем ому, что в соответствии со ст. 217 УПК РФ
он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично,
так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого В.С. Гусева, защитника И.В. Ковалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен

ий

:

нет.**Обвиняемый**Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участников.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ОбвиняемыйГусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

ЗащитникКовалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

СледовательТрошин

(подпись)



МВД РОССИИ
Отдел полиции № 2
Следственный отдел
Управления Министерства внутренних дел
России по г. Энску
СО ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску
ул. Энтузиастов, 3, г. Энгс, 666555
телетайп 454444 "Клен", телефакс (435-2) 232-020
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.uvd@ensk.ru
ОКПО 12345678

Фокиной Наталье Васильевне
ул. Сухова, д. 104, кв. 10,
г. Энгс, Энгская область,
665338

22.03.2017 № 4/6-904
на № _____ от _____

Уведомление об окончании
следственных действий

В соответствии с частью 2 ст. 215 УПК РФ «Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением» уведомляем Вас, что окончено предварительное следствие по уголовному делу № 235454 по обвинению В.С. Гусева по части 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В соответствии со ст. 217 УПК РФ «Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела» Вы имеете право ознакомиться с материалами уголовного дела № 235454.

Реализовать Ваше право Вы можете начиная с 25 марта 2017 г., с 09 час. 00 мин. в помещении служебного кабинета № 20 отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России УМВД России по г. Энску, по адресу: г. Энгс, ул. Энтузиастов, д. 3.

Следователь

майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Уведомление получила лично 22 марта 2017 г.

Фокина

Н.В. Фокина

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. А.С. Трошин

223-322

22.03.2017

ПРОТОКОЛ
ознакомления _____ **потерпевшего**
с материалами уголовного дела

г. Энск

(место составления)

« 25 »марта20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД РФ по г. Энску, находящего-
ся по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

на основании ходатайства потерпевшей Фокиной Натальи Васильевны

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью, руководствуясь ст. 217

(полностью, частично)

УПК РФ, предъявил Н.В. Фокиной материалы уголовного дела № 235454.

(кому именно)

Потерпевшая Н.В. Фокинабыл а ознакомлен а с материалами

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 156 листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде,

с вещественными доказательствами: автомобилем «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег.
знак К 321 КК 22 RUS, хранящимся на территории специализированной охраняемой
автостоянки ОАО «Аварком» по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4, потерпевшая зна-
комиться не пожелала.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «25» марта 20 17 г.
 в 10 час. 15 мин., окончено «25» марта 20 17 г. в 17 час. 00 мин.

График ознакомления с материалами уголовного дела не составлялся.

После ознакомления с материалами уголовного дела от участвующих лиц

потерпевшей Н.В. Фокиной

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ий: нет.

(поступили, не поступили)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Н.В. Фокиной.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш аяФокина

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела

г. Энск

(место составления)

« 26 » марта 20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД РФ по г. Энску, находящего-
ся по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

на основании ходатайства обвиняемого Гусева Валерия Сергеевича и его
защитника – адвоката Ковалевой Ирины Валерьевны

(фамилии, имена, отчества обвиняем ого и его защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно, руководствуясь ст. 217
(совместно или раздельно)

УПК РФ, предъявил В.С. Гусеву, И.В. Ковалевой материалы уголовного дела № 235454.
(кому именно)

Обвиняемый В.С. Гусев, защитник И.В. Ковалева был и ознакомлен ы

(процессуальное положение, фамилии, инициалы обвиняем ого и его защитника)

с материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 157 листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

с вещественными доказательствами: автомобилем «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег.
знак К 321 КК 22 RUS, хранящимся на территории специализированной охраняемой
автостоянки ОАО «Аварком», по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4, обвиняемый и его
защитник знакомиться не пожелали, мотивируя это тем, что В.С. Гусев принимал
участие в осмотре данного транспортного средства,

путем личного ознакомления.

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

Аудио-, видеозаписей в материалах уголовного дела не содержится.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «26» марта 20 17 г.
в 14 час. 15 мин., окончено «26» марта 20 17 г. в 18 час. 00 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняем ого и его
защитника В.С. Гусева, И.В. Ковалевой ходатайства или иные заявления

(фамилия, инициалы)

не поступили, ходатайств о вызове в суд свидетелей со стороны
защиты нет.

(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлен ий: нет.

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ;

1¹) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом, предусмотренным п. 2 части пятой ст. 217 УПК РФ, то

(п. 1, 1¹, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)

есть правом ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных статьей 314 УПК РФ,

воспользоваться желаю.

(желаю, не желаю)

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан

лично каждым из участвующих лиц.

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу

отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

Гусев

(подпись)

В.С. Гусев

(инициалы, фамилия)

Защитник

Ковалева

(подпись)

И.В. Ковалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176, 177 и 218 УПК РФ.

Следователь

Трошин

(подпись)

ПРОТОКОЛ

разъяснения обвиняемому условий выбора порядка судопроизводства

г. Энск

(место составления)

« 26 » марта 20 17 г.
17 час. 45 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин

звание следователя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП № 2 УМВД РФ по г. Энску, находящего-
ся по адресу: г. Энск, ул. Энтузиастов, д. 3,

(каком именно)

при ознакомлении обвиняемого В.С. Гусева, его защитника И.В. Ковалевой
с материалами уголовного дела № 235454, разъяснил ему условия выбора порядка су-
допроизводства и юридические последствия удовлетворения ходатайства.

Вам разъясняется право на заявление ходатайства **о рассмотрении уголов-
ного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции** – в
случаях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
211 частью четвертой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 частями вто-
рой и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации, и иные уголовные
дела, подсудные Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому
окружному военному суду и Приволжскому окружному военному суду в соот-
ветствии с пунктами 2-4 ч. 6 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до
назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, – уголовные дела о преступ-
лениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131
частями третьей-пятой, 132 частями третьей-пятой, 134 частями четвертой-
шестой, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, третьей и четвертой, 211
частями первой-третьей, 227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277,
281 частью первой, 295, 317, 353-358, 359 частями первой и второй, 360 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Также Вам разъясняется право **ходатайствовать о рассмотрении уголов-
ного дела судом с участием присяжных заседателей** – в случаях, предусмот-
ренных по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, указан-
ных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ (уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1,
ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, 317, 357 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с
положениями Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее
строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 126, ст. 209, ч. 1-3 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 227, 275, 276, 278, 279,

ч. 1 и 2 ст. 281, ст. 353-356, 358, ч. 1 и ст. 359, ст. 360 Уголовного кодекса Российской Федерации), за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разъясняем Вам особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

В соответствии со ст. 217, 317 УПК РФ при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемый **вправе ходатайствовать о применении особого порядка судопроизводства**, которое может быть заявлено:

1) по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;

2) при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника и после проведения предварительной консультации с ним:

– в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 218 УПК РФ;

– на предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ.

При постановлении приговора без проведения судебного разбирательства наказание подсудимому не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Постановленный приговор в соответствии со ст. 317 УПК РФ не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Кроме того, Вам разъяснено право на заявление ходатайства **о проведении предварительного слушания**, которое может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Предварительное слушание проводится:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ;

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК РФ;

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;

4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то есть о рассмотрении уголовного дела в судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях: если подсудимый находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу;

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

7) при наличии основания для выделения уголовного дела.

Обвиняемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан оглашен вслух защитником по просьбе обвиняемого.
(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу отсутствуют.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый	<u>Гусев</u> (подпись)	<u>В.С. Гусев</u> (инициалы, фамилия)
Защитник	<u>Ковалева</u> (подпись)	<u>И.В. Ковалева</u> (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176, 177 и 218 УПК РФ.

Следователь	<u>Трошин</u> (подпись)
--------------------	----------------------------

В отдел полиции № 2
УМВД России по г. Энску
от адвоката адвокатского кабинета
«Юр-Транс»
И.В. Ковалевой

ул. Георгиева, д. 6,
г. Энск, 666555

З А Я В Л Е Н И Е

В соответствии с пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» прошу вынести постановление об оплате услуг адвоката за участие в проведении следственных действий по уголовному делу № 235454 по обвинению В.С. Гусева по ч. 3 ст. 264 УК РФ из расчета 632,5 рубля в день с учетом 15%-ного районного коэффициента (550 рублей + 82,5 рубля) за 6 рабочих дней:

- 1) 21.02.2017 – допрос подозреваемого; ознакомление подозреваемого с постановлениями о назначении экспертиз; ознакомление подозреваемого с заключением эксперта; проверка показаний на месте;
- 2) 22.02.2017 – получение образцов для сравнительного исследования, ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы;
- 3) 04.03.2017 – ознакомление с заключениями экспертиз;
- 4) 17.03.2017 – предъявление обвинения, допрос обвиняемого;
- 5) 22.03.2017 – уведомление об окончании следственных действий;
- 6) 26.03.2017 – ознакомление с материалами уголовного дела.

Итого: 632,5 рубля × 6 = 3 795 рублей.

Названную сумму прошу Вас перечислить на расчетный счет ИНН 2222509999, КПП 222000000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 80608810200000000108, БИК 050183799, к/с 90501820100000000766.

«27» марта 2017 г.

Адвокат

Ковалева

И.В. Ковалева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о выплате процессуальных издержек

г. Энск

(место составления)

« 27 »

марта

20 17 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на террито-
рии,

(должность,

обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, майор юстиции А.С. Трошин,

звание следователя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 235454,

У С Т А Н О В И Л :

18 февраля 2017 г. в отношении В.С. Гусева было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 264 УК РФ.

19 февраля 2017 г. до допроса в качестве подозреваемого В.С. Гусев заявил, что
нуждается в услугах адвоката.

По уголовному делу № 235454 защитником В.С. Гусева был назначен адвокат ад-
вокатского кабинета «Юр-Транс» И.В. Ковалева.

В связи с участием в уголовном деле адвокатом И.В. Ковалевой затрачено 6 ра-
бочих дней:

1) 21.02.2017 – допрос подозреваемого; ознакомление подозреваемого с поста-
новлениями о назначении экспертиз; ознакомление подозреваемого с заключением
эксперта; проверка показаний на месте;

2) 22.02.2017 – получение образцов для сравнительного исследования, ознаком-
ление с постановлениями о назначении экспертизы;

3) 04.03.2017 – ознакомление с заключениями экспертиз;

4) 17.03.2017 – предъявление обвинения, допрос обвиняемого;

5) 22.03.2017 – уведомление об окончании следственных действий;

6) 26.03.2017 – ознакомление с материалами уголовного дела.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240
(ред. от 01.12.2016) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых актов Совета Министра РСФСР и Правительства Российской
Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации»), с Приказом Минюста и Минфина РФ № 174/122н от
05.09.2012 «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката»
вознаграждение адвоката по данному уголовному делу производится из расчета

632 рубля 50 копеек за один следственный день, а их было 6 дней (21.02.2017; 22.02.2017; 04.03.2017; 17.03.2017; 22.03.2017 и 26.03.2017).

Итого: 3 795 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Оплатить участие в следственных действиях адвокату И.В. Ковалевой за 6 дней в сумме $632,5 \times 6 = 3\,795$ рублей, перечислив сумму в размере 3 795 рублей на расчетный счет ИНН 2222509999, КПП 222000000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 80608810200000000108, БИК 050183799, к/с 90501820100000000766.

2. Настоящее постановление направить для исполнения в финансовый отдел ОП № 2 УМВД России по г. Энску.

3. О принятом решении уведомить адвоката И.В. Ковалеву и направить копию настоящего постановления по адресу: 666555, г. Энгс, ул. Георгиева, д. 6.

Примечание: данная сумма входит в судебные издержки и подлежит взысканию с подсудимого через суд.

Следователь

Трошин

(подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор *Индустриального района*
г. Энска(наименование органа прокуратуры,
старший советник юстиции

классный чин,

А.В. Мамонтов

фамилия, инициалы прокурора)

Мамонтов

(подпись)

« *30* » *марта* 2017 года**О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е****по обвинению Гусева Валерия Сергеевича в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ****О Б В И Н Я Е Т С Я :**

1. Фамилия, имя, отчество: Гусев Валерий Сергеевич
2. Дата рождения: 21 августа 1980 г.
3. Место рождения: г. Энск Энской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее специальное
7. Семейное положение: жена Гусева Ульяна Андреевна, дочь Гусева Алина Валерьевна, 01.03.2001 г.р., дочь Гусева Ирина Валерьевна, 20.03.2010 г.р.
8. Место работы или учебы: водитель ООО «Вульф», г. Энск, ул. Попова, д. 254б
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском учете в РВК Индустриального района г. Энска.
10. Наличие судимости: не судим (л.д. 141).
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт серия 10 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Энска 14.05.2000.
12. Иные данные о личности обвиняемого: по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 146), по месту работы характеризуется положительно (л.д. 150).
На учете в Энском областном психоневрологическом диспансере не состоит (л.д. 140), Энском областном наркологическом диспансере не состоит (л.д. 143).
Согласно справке ИБД «Регион» к административной ответственности не привлекался (л.д. 140),
в том, что 8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. водитель Валерий Сергеевич Гусев, 21 августа 1980 г.р., управляя принадлежащим ему на праве собственности технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, нарушил

Правила дорожного движения Российской Федерации, принятые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, в ред. от 24.03.2017 № 333 (далее – ПДД РФ), что повлекло по неосторожности смерть человека при следующих обстоятельствах.

8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. (темное время суток) водитель В.С. Гусев, управляя технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, двигался в Индустриальном районе г. Энска Энской области по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к ул. Павловский тракт, проявляя преступную небрежность: не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, нарушил требования п. 1.5 ПДД РФ, обязывающего водителя «действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда», не принял мер для обеспечения безопасности движения своего автомобиля, жизни и здоровья других участников движения, не учел недостаточную видимость (в условиях темного времени суток) в направлении движения, являясь владельцем источника повышенной опасности, не проявил повышенную осторожность – не выбрал безопасный скоростной режим, обеспечивающий водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, чем нарушил п. 10.1 ПДД РФ, согласно которому «водитель должен вести транспортное средство... учитывая при этом интенсивность движения... видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Водитель В.С. Гусев нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода». Водитель В.С. Гусев, двигаясь со скоростью около 83 км/ч, выше установленной (40 км/ч), нарушая предписания дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч» (Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки» по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004), которая не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движением управляемого им транспортного средства, тем самым создал опасность для движения, нарушив п. 1.2 ПДД РФ «опасность для движения – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия».

Продолжая движение в районе дома № 115 в Индустриальном районе г. Энска Энской области по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к ул. Павловский тракт, водитель В.С. Гусев 8 февраля 2017 г. в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин., управляя технически исправным автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, обнаружив пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения его автомобиля пешехода А.П. Фокина, своевременных мер к снижению

скорости автомобиля не принял и в связи с превышением разрешенной величины скорости не смог остановить автомобиль до линии движения пешехода.

В результате своих преступных действий 8 февраля 2017 г., в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин., В.С. Гусев допустил наезд передней частью своего автомобиля марки «Тойота Тауринг Хайс», государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS, на пешехода А.П. Фокина, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.

В результате преступных действий В.С. Гусева, совершившего дорожно-транспортное преступление, потерпевшему Фокину Альберту Петровичу, 12 сентября 1960 года рождения, причинены телесные повреждения: закрытая травма шейного отдела позвоночника, разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полными разрывом вещества спинного мозга и его оболочек; закрытая черепно-мозговая травма (кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой (1) и левой (1) затылочных долей, ушиб мягких тканей теменной области), ссадины правой надбровной области (2), правой половины лица (1), подбородка (1), кровоподтеки верхнего века правого глаза, верхней и нижней губы (по 1), ушибленная рана верхней губы; закрытая травма грудной клетки (закрытый разгибательный перелом 3-го ребра справа по средней ключичной линии); ссадины левой кисти (2), кровоподтеки правой голени и правого бедра (по 1).

Указанные телесные повреждения прижизненны, возникли в короткий промежуток времени незадолго до наступления смерти, о чем свидетельствуют характер поверхности ссадин, цвет кровоподтеков и кровоизлияний, состояние ран. В своей совокупности причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Учитывая характер, локализацию и морфологические особенности всех вышеописанных телесных повреждений, считаю, что они возникли от действия твердых тупых предметов, вероятнее всего, в результате ударов выступающими частями движущегося автомобиля в область правой голени и лица с резким неразгибанием шейного отдела позвоночника, после чего, вероятнее всего, имело место отбрасывание тела.

Смерть наступила от закрытой тупой травмы шейного отдела позвоночника в виде разрыва межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полным разрывом вещества спинного мозга и его оболочек.

Грубые нарушения водителем В.С. Гусевым Правил дорожного движения РФ, а именно п. 1.2, 1.5, 10.1, 14.1 ПДД РФ, предписаний дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч» (Приложение 1 к ПДД РФ «Дорожные знаки» по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004), состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими в результате ДТП последствиями, повлекшими в результате дорожно-транспортного происшествия причинение по неосторожности смерть человека – пешехода А.П. Фокина.

Таким образом, Гусев Валерий Сергеевич совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

протокол осмотра места происшествия от 8 февраля 2017 г., согласно которому местом происшествия является проезжая часть ул. Сухова в г. Энске, в районе дома № 115.

В протоколе зафиксировано наличие на осматриваемом участке проезжей части дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости – 40 км/ч», дорожной разметки 1.14.1.

Проезжая часть ул. Сухова – горизонтального профиля, покрытие – асфальт, состояние – мерзлый асфальт, ширина проезжей части 6 метров. На проезжей части зафиксированы следы торможения длиной 35 м.

(л.д. 16-21)

протокол осмотра места происшествия от 10 февраля 2017 г., согласно которому осмотром места происшествия является участок местности в районе дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске.

На данном участке местности обнаружен и осмотрен автомобиль «Тойота Тауринг Хайс» (государственный регистрационный знак К 321 КК 22 RUS). Автомобиль имеет механические повреждения передней части. В ходе осмотра на ветровом стекле автомобиля обнаружено и изъято вещество бурого цвета, а также с водительского сидения изъяты чехлы.

(л.д. 22-29)

показания потерпевшей Н.В. Фокиной о том, что Альберт Петрович Фокин ее муж. Проживали они совместно. Вечером 8 февраля 2017 г. он позвонил ей на сотовый телефон около 21 час. 00 мин. Пояснил, что находится в гостях у друзей и скоро придет домой. Около 22 час. 30 минут ей на сотовый телефон позвонил сотрудник ДПС и сообщил, что А.П. Фокин погиб, его сбил автомобиль. Обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия она не знает.

(л.д. 45-46)

показания свидетеля Б.Г. Брызгунова о том, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 20 мин. он, будучи пешеходом, находился в районе дома № 115 на ул. Сухова в г. Энске. Ему необходимо было перейти ул. Сухова с нечетной стороны на четную, для чего он шел по направлению к пешеходному переходу. Уличное освещение работало. Он видел, что в это время по пешеходному переходу с четной стороны ул. Сухова на нечетную проезжую часть переходил мужчина, одетый в темную одежду. Мужчина шел в темпе среднего шага по разметки пешеходного перехода. В этот момент Б.Г. Брызгунов услышал звук приближающегося на высокой скорости автомобиля, движущегося по проезжей части ул. Сухова. Брызгунов видел, как мужчина, переходящий проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу, находясь примерно на середине проезжей части, ускорил шаг, но был сбит автомобилем на пешеходном переходе. От удара мужчину отбросило к правому краю проезжей части. Автомобиль остановился, а затем уехал в сторону ул. Павловский тракт, скрывшись с места происшествия. Регистрационные номера автомобиля он не увидел, так как находился в стрессовом состоянии. Автомобиль был темного цвета, вроде микроавтобус. Осветительные приборы у автомобиля работали, так как он видел свет

передних фар, задние габаритные огни данного автомобиля также горели. Наезд на пешехода произошел на пешеходном переходе ближе к правому краю проезжей части.

Брызгунов побегал на проезжую часть, чтобы помочь пострадавшему. Сбитым автомобилем пешеходом оказался мужчина в возрасте 55-60 лет, который не подавал признаков жизни.

Брызгунов со своего телефона (номер 8-923-983-83-38) позвонил на станцию скорой медицинской помощи, а затем в дежурную часть ГИБДД и сообщил о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Через некоторое время подъехали сотрудники ДПС, а буквально через минуту и врачи бригады скорой медицинской помощи.

(л.д. 49-51)

протокол проверки показаний на месте свидетеля Б.Г. Брызгунова от 20.02.2017, в ходе которой свидетелем было показано место наезда на пешехода: место наезда находится на расстоянии 1,4 м от правого края проезжей части ул. Сухова г. Энска, на пешеходном переходе.

(л.д. 52-54)

показания свидетеля Г.Б. Мигалкина, который пояснил, что работает в должности инспектора ДПС ДЧ ОБДПС УМВД России по г.Энску с 2006 года.

8 февраля 2017 г. он заступил на суточное дежурство на закрепленном за ним служебном автомобиле марки УАЗ-3151115 Hunter, гос. рег. знак Г 002 ЭО 22 RUS.

8 февраля 2017 г. около 21 час. 30 мин. ему поступило сообщение от дежурного ОБДПС УМВД по г. Энску о том, что в г. Энске на ул. Сухова, д. 115, произошло дорожно-транспортное происшествие: наезд неустановленным автомобилем типа микроавтобуса на пешехода. На служебном автомобиле Мигалкин проследовал по указанному адресу.

По прибытии на место происшествия обнаружил, что на проезжей части ул. Сухова, напротив жилого дома № 115, находится труп мужчины, как в дальнейшем было установлено по находящимся при нем документам, – Альберта Петровича Фокина, 1960 г.р. Рядом находился мужчина, назвавшийся Брызгуновым Борисом Григорьевичем. Мужчина находился в стрессовом, подавленном состоянии и, сообщив данные о себе, попросил разрешение уйти домой. Через некоторое время к Мигалкину обратился мужчина, Н.В. Донских (сотовый телефон 8-923-911-28-82), который сообщил, что видел подозрительный автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», который на большой скорости двигался со стороны произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

(л.д. 55-57)

показания свидетеля Н.В. Донских о том, что 8 февраля 2017 г. около 21 час. 30 мин. он, управляя автомобилем марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак А 039 УС 22 RUS, двигался по пр. Ленина от ул. Матросова в сторону пл. Октября по правой крайней полосе. В это время он увидел, что на большой скорости движется автомобиль типа микроавтобус темного цвета, при этом у данного автомобиля горела одна левая фара. Визуально скорость данного автомобиля

была более 100 км/ч. Данный автомобиль двигался по левой крайней полосе в сторону ул. Строителей. В районе площади Октября Донских увидел, что обогнавший его микроавтобус остановился на светофоре. Подъехав к светофору, он увидел, что марка данного автомобиля – «Тойота Тауринг Хайс». На государственный регистрационный знак он внимания не обратил.

Примерно через 30 минут, то есть в 22 час.в 00 мин. он вернулся на ул. Сухова, двигаясь от ул. Павловский тракт в сторону ул. Матросова. В это время на нечетной стороне ул. Сухова, в районе д. 115 он увидел, что проезжую часть перекрыли сотрудники ДПС. Стоит машина скорой помощи. Он остановился, чтобы узнать, что произошло. Подъехав к указанному месту, от сотрудников ДПС узнал, что на данном участке проезжей части произошло дорожно-транспортное происшествие: сбили мужчину.

Услышав, что на месте происшествия нашли знак от автомобиля «Тойота», он подошел к сотрудникам ДПС и пояснил, что видел автомобиль «Тойота Тауринг Хайс» темного цвета, который на большой скорости двигался по пр. Ленина от ул. Сухова. Сотрудник ДПС попросил назвать свои анкетные данные и телефон. Оставив свои контактные данные, Донских уехал.

(л.д. 58-60)

показания подозреваемого В.С. Гусева о том, что он физически здоров, зрение и реакции хорошие. Его водительский стаж – с 1997 г. В собственности имеет автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. Автомобиль находился в технически исправном состоянии, рулевое управление и тормозная система работали исправно. За техническим состоянием автомобиля он следит самостоятельно и систематически.

08.02.2017 около 21 час. 25 мин. он, управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигался по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске. Автомобиль был технически исправен. В автомобиле находился один, автомобиль не был загружен.

На улице было темно. Уличное освещение работало, но все равно было мрачно, так как на улице было облачно. Дорожное покрытие – асфальтовое, состояние – мерзлый асфальт без дефектов, ям и выбоин. Двигался он по левой крайней полосе движения с включенным дальним светом фар. Признает, что превышал установленный на данном участке дороги скоростной режим и двигался со скоростью около 80 км/ч. Дорога была чистая. Машин в попутном направлении не было, поэтому он позволил себе превысить разрешенную скорость.

В районе дома № 115 на ул. Сухова он увидел находящегося у левого края проезжей части пешехода, который начал переходить проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу слева направо по ходу его движения. Гусев применил экстренное торможение, но автомобиль стал неконтролируемо перемещаться по проезжей части. Ему показалось, что пешеход остановился на середине проезжей части. Так как правая полоса проезжей части была свободна, он решил проехать по ней, потому что автомобиль не успевал остановиться перед пешеходным переходом. Пешеход продолжал переходить проезжую часть ул. Сухова. В.С. Гусев вывернул руль вправо, но всё же сбил пешехода центральной передней частью своего автомобиля. Мужчина ударился о ветровое стекло примерно в центральную часть. Стекло частично разбилось. Пешехода от удара отбросило на проезжую часть направо.

Испугавшись произошедшего, В.С. Гусев уехал с места происшествия. Оставив свой автомобиль во дворе дома № 47 на пр. Ленина в г. Энске, он ушел домой.

Узнав из местных новостей, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб, он обратился в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по Энской области и признался в совершенном дорожно-транспортном происшествии.

(л.д. 65-69)

показания обвиняемого В.С. Гусева о том, что с предъявленным обвинением он полностью согласен. Вину в предъявленном обвинении признает и в содеянном раскаивается.

Водительский стаж – с 1997 г. На праве собственности ему принадлежит автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS. За техническим состоянием автомобиля он следит самостоятельно и систематически.

По существу предъявленного обвинения пояснил, что 08.02.2017 около 21 час. 25 мин. он, управляя принадлежащим ему автомобилем марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, двигался по ул. Сухова в направлении от ул. Петрова к Павловскому тракту в г. Энске. Автомобиль был технически исправен. В автомобиле находился один, автомобиль не был загружен.

На улице было темно. Уличное освещение работало, но все равно было мрачно, так как на улице было облачно. Дорожное покрытие – асфальтовое, состояние – мерзлый асфальт без дефектов, ям и выбоин. Двигался он по левой крайне полосе движения с включенным дальним светом фар. Признает, что превышал установленный на данном участке дороги скоростной режим и двигался со скоростью около 80 км/ч или, возможно, немного больше. Дорога была чистая. Машин в попутном направлении не было, поэтому он превысил разрешенную скорость. Признает свою вину в нарушении Правил дорожного движения в части превышения скоростного режима.

В районе дома № 115 ул. Сухова он увидел находящегося у левого края проезжей части пешехода, который начал переходить проезжую часть ул. Сухова по пешеходному переходу слева направо по ходу его движения. Гусев применил звуковой сигнал и экстренное торможение. При этом автомобиль стал неконтролируемо перемещаться по проезжей части. Гусеву показалось, что пешеход остановился на середине проезжей части. Так как правая полоса проезжей части была свободна, он решил проехать по ней, потому что автомобиль не успевал остановиться перед пешеходным переходом. Пешеход, остановившийся на проезжей части, продолжил переходить проезжую часть ул. Сухова. Водитель вывернул руль в правую сторону и центральной передней частью автомобиля совершил наезд на пешехода, мужчину. Мужчина ударился о ветровое стекло примерно в центральную часть, от чего ветровое стекло в средней или центральной его части разбилось. Автомобиль в это время остановился.

Пешехода от удара отбросило на проезжую часть направо. От удара Гусеву в лицо полетело стекло. Испугавшись, нажал на педаль газа и скрылся с места происшествия. Оставив автомобиль во дворе дома № 47 по пр. Ленина в г. Энске, он ушел домой.

Узнав из местных новостей, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб, 10 февраля 2017 г. он, осознав свою вину и ответственность за произошедшее, обратился в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г. Энску, где сообщил о совершенном дорожно-транспортном происшествии.

Принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, находился в технически исправном состоянии, рулевое управление и тормозная система работали исправно.

Вину в совершенном преступлении признал полностью. В содеянном преступлении раскаивается. Наезд на пешехода совершен им вследствие невнимательности и превышения разрешенной скорости движения.

(л.д. 136-139)

протокол проверки показаний на месте подозреваемого В.С. Гусева от 21.02.2017, в ходе которой было определено место наезда на пешехода: место наезда находится на расстоянии 1,4 м от правого края проезжей части ул. Сухова г. Энска, на пешеходном переходе.

(л.д. 70-73)

заключение эксперта № 2004 от 17.02.2017, согласно которому, на основании данных представленных медицинских документов на имя А.П. Фокина, 12.09.1960 г.р., у А.П. Фокина обнаружены следующие телесные повреждения:

– закрытая травма шейного отдела позвоночника: разрыв межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полными разрывом вещества спинного мозга и его оболочек;

– закрытая черепно-мозговая травма: кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку правой (1) и левой (1) затылочных долей, ушиб мягких тканей теменной области ссадины правой надбровной области (2), правой половины лица (1), подбородка (1), кровоподтеки верхнего века правого глаза, верхней и нижней губы (по 1), ушибленная рана верхней губы;

– закрытая травма грудной клетки: закрытый разгибательный перелом 3-го ребра справа по средней ключичной линии;

– ссадины левой кисти (2), кровоподтеки правой голени и правого бедра (по 1). Указанные телесные повреждения прижизненны, возникли в короткий промежуток времени незадолго до наступления смерти, о чем свидетельствуют характер поверхности ссадин, цвет кровоподтеков и кровоизлияний, состояние ран. В своей совокупности они причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Учитывая характер, локализацию и морфологические особенности всех вышеописанных телесных повреждений, эксперт считает, что они возникли от действия твердых тупых предметов, вероятнее всего, в результате ударов выступающими частями движущегося автомобиля в область правой голени и лица с резким неразгибанием шейного отдела позвоночника, после чего, вероятнее всего, имело место отбрасывание тела.

Смерть наступила от закрытой тупой травмы шейного отдела позвоночника в виде разрыва межпозвонкового диска между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками с полным разрывом вещества спинного мозга и его оболочек, о чем свидетельствует наличие повреждений.

При экспертизе трупа обнаружены морфологические признаки атеросклероза аорты 2-3 ст. Атеросклеротический стенозирующий коронарокардиосклероз. Атеросклероз артерий основания головного мозга.

При химическом исследовании (акт судебно-химического исследования № 8740 от 10.02.2017) в крови от трупа этиловый спирт не обнаружен. Кровь от трупа оставлена на хранение в архиве судебно-биологической лаборатории (ЭКВСМ).

Учитывая степень выраженности трупных явлений при осмотре трупа на месте происшествия 08.02.2017 в 22 часов 30 минут (кожные покровы теплые на ощупь, трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц, трупные пятна исчезают и восстанавливаются через 5 секунд, признаки гниения отсутствуют), эксперт считает, что смерть наступила не более 3 часов назад от момента осмотра трупа на месте происшествия.

(л.д. 77-86)

закключение эксперта № 6062 от 01.03.2017, согласно которому рабочая тормозная система предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», рег. знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилась в работоспособном состоянии. Каких-либо неисправностей рабочей тормозной системы на момент проведения исследования не обнаружено.

Рулевое управление предоставленного на исследование автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, на момент проведения исследования находилось в работоспособном состоянии. Каких-либо неисправностей рулевого управления на момент проведения исследования не обнаружено.

(л.д. 92-99)

закключение эксперта № 6063 от 28.02.2017, согласно которому при заданных исходных данных скорость движения автомобиля «Тойота Тауринг Хайс» к моменту начала торможения определяется равной около 83 км/ч.

В задаваемой дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22, должен был руководствоваться требованиями п. 1.2, абз. 1 п. 1.5, п. 10.1, 14.1 ПДД, предписаниями дорожного знака 3.24 Правил дорожного движения РФ.

(л.д. 106-109)

закключение эксперта № 77063 от 01.03.2017, согласно которому на представленных для исследования автомобильных чехлах выявлены пахучие следы, происходящие от подозреваемого В.С. Гусева.

(л.д. 119-124)

Доказательств, на которые ссылаются обвиняемый, защитник нет.

Обстоятельства, смягчающие наказание:

Пункт «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного.

(л.д. 126)

Обстоятельств, отягчающих наказание: нет.

Сведения о потерпевшем:

Фокина Наталья Васильевна, 12.09.1960 г.р., родилась в г. Энске Энской области, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 104, кв. 10, тел. 8-904-911-18-19; гражданство – Российская Федерация, образование – среднее, детей нет, пекарь ООО «Горячий хлеб», г. Энск, ул. Полевая, д. 12, ранее не судима, паспорт серия 10 01 № 524108 выдан ОУФМС по Индустриальному району гор. Энска 23.03.2010.

(л.д. 45-46)

Сведения о гражданском истце: нет.

Сведения о гражданском ответчике: нет.

Обвинительное заключение составлено в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Энску, 28 марта 2017 г. и вместе с уголовным делом № 235454 направлено прокурору Индустриального района г. Энска.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

«Согласен»

Начальник отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
подполковник юстиции

Баринов

Б.А. Баринов

Список лиц, подлежащих вызову в суд

Обвиняемый:

Гусев Валерий Сергеевич, зарегистрирован и проживает по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Народная, д. 14, кв. 12, т. 8-913-984-24-00.

Мера пресечения не избиралась.

(л.д. 136-139)

Защитник:

Ковалева Ирина Валерьевна, адвокат Адвокатского кабинета «Юр-Транс», расположенного по адресу: г. Энск, ул. Георгиева, д. 6, т. 8-903-911-42-38.

(л.д. 61, 62)

Потерпевший:

Фокина Наталья Васильевна, зарегистрирована и проживает по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 104, кв. 10; т. 8-904-911-18-19.

(л.д. 45-46)

Свидетели обвинения:

Брызгунов Борис Григорьевич, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Павловский тракт, д. 221, кв. 154, т. 8-923-983-83-38.

(л.д. 49-51)

Мигалкин Глеб Борисович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Сизова, д. 222, кв. 15, т. 8-923-913-13-12.

(л.д. 55-57)

Донских Николай Викторович, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Сухова, д. 85, кв. 14, т. 8-923-911-28-82.

(л.д. 58-60)

Свидетели защиты: нет.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Справка

1. Срок предварительного следствия – 1 месяц 10 суток.

Уголовное дело возбуждено 18.02.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

(л.д. 1)

2. Гусев В.С. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

В отношении Гусева В.С. мера пресечения не избиралась.

3. 17 марта 2017 г. Гусеву В.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

(л.д. 129-133).

4. Вещественные доказательства: автомобиль «Тойота Тауринг Хайс», гос. рег. знак К 321 КК 22 RUS, находится на хранении на специализированной охраняемой автостоянке ОАО «Аварком» по адресу: г. Энск, ул. Кулагина, д. 4.

(л.д. 48)

5. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

6. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, не применялись.

7. Процессуальные издержки по уголовному делу: оплата труда адвоката в сумме 3 795 рублей.

(л.д. 164-165)

8. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего: не применялись.

9. Потерпевшая Н.В. Фокина ознакомилась с материалами уголовного дела с 10 час. 15 мин. 25 марта 2017 г. до 17 час. 00 мин. 25 марта 2017 г.

(л.д. 157)

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому, защитнику 26 марта 2017 г.

(л.д. 158-159)

11. Обвиняемый В.С. Гусев и его защитник И.В. Ковалева совместно ознакомились с материалами уголовного дела с 14 час. 15 мин. 26 марта 2017 г. до 18 час. 00 мин. 26 марта 2017 г.

(л.д. 158-159)

12. Уголовное дело № 235454 с обвинительным заключением направлено прокурору Индустриального района г. Энска «28» марта 2017 г.

Следователь отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории,
обслуживаемой отделом полиции № 2
СУ УМВД России по г. Энску
майор юстиции

Трошин

А.С. Трошин

Учебное издание

Белицкий Владислав Юрьевич
Логачев Константин Константинович

Макет уголовного дела по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации

Учебно-методическое пособие

Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

О.Н. Татарникова

С.В. Калининой
Е.О. Ифутиной

Лицензия ЛР № 02213552 от 14.07.1999 г.
Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 31.07.2018. Формат 60х90 1/8.
Ризография. Усл. п.л. 23,9. Тираж ____ экз. Заказ ____.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.бюи.мвд.рф.